المملكة المغربية

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي

المعهد / المؤسسة التعليمية

الشغل المؤقت والمناولة

في ضوء مدونة الشغل المغربية

دراسة قانونية وتطبيقية — دراسة الحالة: المجموعة 8

إعداد الطلاب:

الاسم الكامل للطالب الأول

الاسم الكامل للطالب الثاني

الاسم الكامل للطالب الثالث

تحت إشراف الأستاذ(ة):

الاسم الكامل للأستاذ المشرف

الوحدة الدراسية: قانون الشغل والعلاقات المهنية

السنة الدراسية: 2026 – 2025

2025-2026 | جميع الحقوق محفوظة

المحتويات

مقدمة عامة وإشكالية الدراسة 7

1 الإطار المفاهيمي: الشغل المؤقت والمناولة والتمييز بينهما **12**

1.1 مفهوم الشغل المؤقت وهندسته التعاقدية 12

1.1.1 التعريف القانوني لمقاولة التشغيل المؤقت 13

2.1.1 العلاقة الثلاثية وتجزئة التبعية القانونية 13

2.1 مفهوم المناولة (المقاولة من الباطن) 14

1.2.1 التأصيل القانوني لعقد المقاولة من الباطن 14

2.2.1 أركان العقد وشروط مشروعيته 14

3.1 التمييز بين الشغل المؤقت والمناولة وعقد الشغل المحدد المدة 15

1.3.1 المقارنة المنهجية بين الشغل المؤقت والمناولة 15

2.3.1 التمييز عن عقد الشغل المحدد المدة (CDD) 15

3.3.1 إسقاط التمييز المفاهيمي على نازلة الدراسة 16

2 الإطار القانوني في مدونة الشغل المغربية **18**

1.2 مصادر الإطار القانوني وهيكلته التشريعية 18

1.1.2 المرجعيات الدستورية والمعايير الدولية 18

2.1.2 التوزيع البنيوي للنصوص داخل مدونة الشغل 19

3.1.2 النصوص التنظيمية والمراسيم التطبيقية 19

2.2 النظام القانوني للشغل المؤقت في مدونة الشغل 19

1.2.2 شروط ممارسة النشاط ونظام الكفالة المالية 20

2.2.2 الحالات الحصرية والقيود الحمائية (المواد 496-498) 20

3.2.2 المدد القصوى للمهام وفترة التجربة 21

4.2.2 قواعد حفظ الصحة والسلامة وتأمين حوادث الشغل 21

3.2 أحكام المناولة وتوزيع المسؤوليات بين المقاولين 22

1.3.2 الالتزامات القانونية للمقاول من الباطن (المادتان 87 و88) 22
2.3.2 المسؤولية الاحتياطية للمقاول الأصلي وشروط تفعيلها (المادتان 89 و90) . 22
4.2 قراءة نقدية ومكامن القصور التشريعي 23
1.4.2 اختلال التوازن التنظيمي واللجوء للمناولة التحايلية 23
2.4.2 الثغرات الهيكلية في المادة 89 من مدونة الشغل 23
3.4.2 قصور العقوبات الزجرية وغياب الجزاء المدني (إعادة التكييف) 23

3 الحالات التي يسمح فيها القانون باللجوء إلى الشغل المؤقت 24
1.3 استبدال أجير توقف عقده 24
1.1.3 مضمون الحالة 24
2.1.3 شروطها وحدودها 25
2.3 ارتفاع مؤقت في النشاط 25
1.2.3 مضمون الحالة 25
2.2.3 شروطها وحدودها 26
3.3 الأشغال الموسمية والظرفية 26
1.3.3 الأشغال الموسمية 26
2.3.3 الأشغال التي جرى العرف بعدم إبرام عقود غير محددة المدة بشأنها 26
3.3.3 المدة 26
4.3 الحالات الممنوعة (الحاجيات الدائمة والمستمرة) 27
1.4.3 الموانع الصريحة 27
2.4.3 هل يمكن استعمال الشغل المؤقت لتلبية حاجيات دائمة ومستمرة؟ 27
3.4.3 إسقاط على وضعية المجموعة 8 27

4 التزامات شركة التشغيل المؤقت والمقاولة المستعملة 29
1.4 التزامات شركة التشغيل المؤقت 29
1.1.4 الالتزامات السابقة لمزاولة النشاط 29
2.1.4 الالتزامات تجاه الأجير المؤقت 30
3.1.4 الالتزامات تجاه الإدارة 30
2.4 التزامات المقاولة المستعملة 31
1.2.4 الالتزامات السابقة للجوء إلى الأجير المؤقت 31
2.2.4 الالتزامات أثناء تنفيذ المهمة 31
3.4 العقود الكتابية ومدتها وتجديدها 32
1.3.4 المدة والتجديد 32

2.3.4 جزاء تجاوز المدة 33
4.4 حقوق الأجير المؤقت وضماناته 33
1.4.4 إسقاط على وضعية المجموعة 8 34

5 المسؤولية القانونية لكل من الشركة الأصلية وشركة المناولة 35
1.5 مسؤولية الشركة الأصلية 35
2.5 مسؤولية شركة المناولة 35
3.5 المسؤولية التضامنية (الأجور، الضمان الاجتماعي، حوادث الشغل) 36
4.5 الجزاءات المترتبة عن المخالفات 36
1.4.5 الجزاءات المدنية 36
2.4.5 الجزاءات الجنائية والإدارية 36

6 دور مفتش الشغل ومراقبة احترام القانون 37
مقدمة الفصل 37
1.6 اختصاصات مفتش الشغل في مجال التشغيل المؤقت والمناولة 38
1.1.6 الأساس القانوني والاختصاصات العامة 38
2.1.6 الاختصاص الرقابي على مقاولات التشغيل المؤقت (ETT) 38
3.1.6 الاختصاص الرقابي على عقود المناولة ومحاربة التبعية الصورية 39
2.6 مساطر المراقبة والمعاينة 39
1.2.6 صلاحيات التحري الميداني وسلطات الدخول 40
2.2.6 فحص السجلات والوثائق القانونية المُلزمة 40
3.2.6 الاستجواب والتحقيق الميداني لكشف التبعية الفعلية 41
3.6 المحاضر والإنذارات والمتابعات القضائية 41
1.3.6 توجيه الملاحظات والتنبيهات المكتوبة 41
2.3.6 مسطرة الإنذار وتحديد آجال التصحيح 41
3.3.6 تحرير محاضر المخالفات الرسمية (Procès-verbaux) وقوتها الثبوتية 42
4.6 حدود التفتيش والصعوبات العملية في الميدان 43
خاتمة الفصل 44

7 الآثار الاجتماعية والاقتصادية (الأجراء، المقاولة، سوق الشغل) 46
مقدمة الفصل 46
1.7 الآثار على الأجراء 47
1.1.7 تنامي الهشاشة الوظيفية وانعدام الأمان المهني 47

2.1.7 الإخلال بمبدأ المساواة في الأجور والامتيازات المادية 47
3.1.7 تراجع التغطية الصحية ومخاطر حوادث الشغل والأمراض المهنية 48
2.7 الآثار على المقاولة 49
1.2.7 المزايا التنافسية والمكتسبات الاقتصادية للمقاولة 49
2.2.7 المخاطر التنظيمية وفقدان الرأسمال المعرفي (Know-How) 49
3.2.7 المسؤولية القانونية التضامنية والتبعات القضائية 50
3.7 الآثار على الحوار الاجتماعي والعمل النقابي 51
1.3.7 تشتيت الكتلة العمالية وتفكيك وحدة الهيئة الناخبة 51
2.3.7 عقبات ممارسة الحق النقابي والردع الضمني 51
3.3.7 تعقيد مسطرة المفاوضة الجماعية واتفاقيات الشغل 51
4.7 الآثار على سوق الشغل 52
1.4.7 تسهيل الاندماج الأولي وتقليص كلفة البحث عن عمل 52
2.4.7 الامتصاص التدريجي للقطاع غير المهيكل 52
3.4.7 المخاطر الهيكلية: استدامة الصناديق الاجتماعية وتوسع الهشاشة 52
خاتمة الفصل 53

8 دراسة الحالة وتحليل أدوار الفاعلين 55
1.8 عرض الوضعية المهنية للمجموعة 8 55
2.8 تحليل دور مدير المصنع ومسؤول شركة المناولة 56
1.2.8 دور مدير المصنع (المقاولة المستعملة) 56
2.2.8 دور مسؤول شركة المناولة (وكالة الأمل للتشغيل المؤقت) 58
3.8 تحليل دور الأجير المؤقت ومفتش الشغل 59
1.3.8 موقف الأجير المؤقت ومركزه القانوني 59
2.3.8 تدخل مفتش الشغل 60
4.8 الأجوبة عن أسئلة النقاش الستة 61

9 الاجتهاد القضائي والتجارب المقارنة 65
مقدمة الفصل 65
1.9 الاجتهاد القضائي المغربي 66
1.1.9 مبدأ سمو الواقع التنفيذي على ظاهر العقد (تكييف العقود) 66
2.1.9 معيار التبعية القانونية وتحديد المشغل الحقيقي 66
3.1.9 مبدأ المساواة في الأجر بين الأجير المؤقت والأجير الدائم 66
4.1.9 مبدأ حظر التعسف في إنهاء مهمة الأجير المؤقت 67

5.1.9 قرارات قضائية مرجعية لمحكمة النقض 67
2.9 موقف القضاء من المناولة المقنعة 69
1.2.9 قرائن كشف المناولة المقنعة وتوريد اليد العاملة غير المشروع 69
2.2.9 تطبيقات قضائية لمحاكم الاستئناف (الدار البيضاء والرباط) 70
3.9 التجربة المقارنة 71
1.3.9 التجربة الفرنسية: الصرامة الزجرية وتجريم الاتجار باليد العاملة 71
2.3.9 التجربة الإسبانية: إصلاح 2021 ومحاصرة الهشاشة التعاقدية 72
3.3.9 التجربة الألمانية: نموذج المشاركة والحوار الاجتماعي 72
4.3.9 تجارب عربية مقارنة (تونس ومصر) 73
4.9 المعايير الدولية للشغل 73
1.4.9 تقييم مدى ملاءمة التشريع المغربي للمعايير الدولية 75
خلاصة الفصل 75

10 الاختلالات والتوصيات 77
مقدمة الفصل 77
1.10 الاختلالات التشريعية 78
1.1.10 غياب نص صريح يقرر إعادة التكييف التلقائي في مواجهة المقاولة المستعملة 78
2.1.10 هزالة الجزاءات والغرامات المالية المقررة في المادة 505 78
3.1.10 عدم تجريم «المناولة المقنعة» والاتجار باليد العاملة بنصوص جنائية خاصة . . 78
4.1.10 تعطيل آليات التتبع المؤسساتية (اللجنة الثلاثية للمادة 496) 79
5.1.10 قصور قواعد المسؤولية التضامنية في المقاولة من الباطن (المادة 89) 79
2.10 الاختلالات العملية 79
1.2.10 التحايل الممنهج وسد الحاجيات الهيكلية الدائمة عبر المناولة والشغل المؤقت . 79
2.2.10 تكريس التمييز وازدواجية الأجور داخل الفضاء المهني الواحد 79
3.2.10 هشاشة الوضع المهني وتكبيل الحقوق والحريات النقابية 80
4.2.10 محدودية موارد جهاز تفتيش الشغل وضعف الرقابة الميدانية 80
5.2.10 انتشار الشركات الوهمية (Sociétés écrans) والتهرب الاجتماعي 80
3.10 توصيات لفائدة المشرع والإدارة 80
1.3.10 توصيات موجهة للمشرع المغربي (إصلاحات تشريعية مستعجلة) 81
2.3.10 توصيات موجهة للإدارة وأجهزة الرقابة والتفتيش 81
4.10 توصيات للمقاولات والأجراء 82
1.4.10 توصيات موجهة للمقاولات وأرباب العمل 82
2.4.10 توصيات موجهة للأجراء والتنظيمات النقابية والمجتمع المدني 82

خلاصة الفصل 83

الخاتمة العامة **84**

ا نصوص قانونية مختارة من مدونة الشغل المغربية **86**

الملحق الأول: نصوص قانونية مختارة من مدونة الشغل المغربية **86**

ب نماذج عقود استرشادية **91**

الملحق الثاني: نماذج عقود استرشادية **91**

لائحة المراجع **94**

مقدمة عامة وإشكالية الدراسة

تمهيد وتأصيل تاريخي واقتصادي

شهدت المنظومة الاقتصادية والإنتاجية العالمية خلال العقود الأخيرة تحولات جذرية فرضتها عولمة الأسواق، واحتدام المنافسة، وثورة التكنولوجيا وسرعة تدفق رؤوس الأموال. وقد ألقت هذه التحولات بظلالها المباشرة على العلاقات المهنية وأنماط إدارة الموارد البشرية، حيث تراجعت المقاولات الحديثة تدريجياً عن النمط التقليدي للتشغيل القائم على الاستقرار الوظيفي وعقد الشغل الفردي غير المحدد المدة (CDI) كقاعدة عامة وحيدة، لصالح البحث المحموم عما بات يعرف في الأدبيات الاقتصادية والقانونية بـ «**مرونة الشغل**» (*l'emploi de Flexibilité*).

وتتجلى هذه المرونة في قدرة المنشأة على ملاءمة حجم وقدرات مواردها البشرية مع تقلبات السوق ودورات الإنتاج وفترات الذروة المفاجئة دون تحمل الأعباء المالية والتنظيمية الثقيلة المترتبة على إنهاء عقود الشغل القارة. وفي هذا السياق، برز نمطان أساسيان ومترابطان لإعادة هيكلة قوة العمل:

1. **الشغل المؤقت (*Intérim / temporaire Travail*):** وهو علاقة ثلاثية الأبعاد تقوم بمقتضاها مقاولة متخصصة مرخص لها بوضع أجراء ترتبط معهم بروابط تعاقدية رهن إشارة منشأة أخرى مستعملة، لأداء مهام غير دائمة وبشروط محددة حصراً.

2. **المناولة أو المقاولة من الباطن (*Sous-traitance*):** وهي تقنية تعاقدية تجارية يعهد بموجبها مقاول أصلي إلى مقاول آخر مستقل بإنجاز عمل أو تقديم خدمة متخصصة، محتفظاً بالتبعية المهنية والفنية لأجرائه.

وعلى صعيد النسيج الاقتصادي المغربي، تسارع اللجوء إلى هاتين الآليتين منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي مع انفتاح الاقتصاد الوطني وتوقيع اتفاقيات التبادل الحر وتنامي قطاعات استراتيجية كالسيارات والطيران واللوجستيك والصناعات الغذائية. ورغم أن هذا التوجه وفّر متنفساً حقيقياً للمقاولات لتخفيض تكاليف التسيير وضمان التنافسية، وفتح أمام فئات واسعة من الشباب والباحثين عن شغل بوابة للاندماج المهني واكتساب المهارات، إلا أنه أفرز في المقابل إشكالات بنيوية بالغة الخطورة؛ حيث أدى تفكيك الرابطة العقدية الثنائية المباشرة بين الأجير ورب العمل الفعلي إلى إضعاف الحماية الاجتماعية، وتشتيت عناصر التبعية القانونية، وتنامي مظاهر الهشاشة المهنية وتدني الأجور.

الإطار الدستوري والمرجعية الدولية

تتقاطع إشكالية الشغل المؤقت والمناولة مع ثنائية دستورية بالغة الدقة؛ فمن جهة، يكرس **دستور المملكة المغربية لسنة 2011** في فصله الخامس والثلاثين (35) حرية المبادرة والمقاولة، والتنافس الحر، وضمان مناخ ملائم للاستثمار. ومن جهة ثانية، ينص الفصل الحادي والثلاثون (31) على التزام الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين من الحق في الشغل، وضمان شروط عمل لائقة وعادلة، والاستفادة من الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتكوين المهني.

ودولياً، تكتسي هذه المسألة عناية خاصة لدى **منظمة العمل الدولية (OIT)**، التي وضعت معايير متقدمة للتوفيق بين مرونة السوق وحماية العمال:

- **الاتفاقية رقم 181 بشأن وكالات الاستخدام الخاصة (1997):** التي كرست الاعتراف بالدور الإيجابي لشركات التشغيل المؤقت في تسيير سوق الشغل، شريطة إخضاعها لترخيص صارم، ومنع اقتطاع أي مصاريف أو أتعاب من أجور العمال، وإقرار مسؤولية مشتركة واضحة تضمن تمتع الأجراء بكافة حقوقهم الأساسية والتفاوض الجماعي.
- **التوصية رقم 198 بشأن علاقة العمل (2006):** التي شددت على المعيار الجوهري المتمثل في «**مبدأ أولوية الواقع على المظاهر والشكل**» (*Principe de la primauté des faits*)؛ حيث تقضي بوجوب تكييف علاقة الشغل بالنظر إلى الوقائع الميدانية وممارسة السلطة الفعلية، بصرف النظر عن التسميات أو العقود الصورية التي يضفيها الأطراف للتنصل من موجبات القانون.

سياق الدراسة وأهميتها

تنطلق هذه الدراسة من واقعة عملية ذات راهنية قصوى تتكرر بصورة شبه نمطية في العديد من المنشآت الصناعية والإنتاجية الكبرى بالمغرب:

> «شركة صناعية كبرى تعقد اتفاقاً مع مقاولة متخصصة تحت غطاء "المناولة"، غير أن المحتوى الفعلي للعقد ينحصر في توفير اليد العاملة والعمالة اليدوية. ويشتغل هؤلاء العمال داخل أسوار المصنع ذاته لسنوات متتالية، جنباً إلى جنب مع أجراء المقاولة الأصلية، مؤدين نفس المهام والوظائف المندرجة في النشاط العادي والمستمر للمصنع، وتحت الإشراف والتوجيه المباشر لأطر المقاولة المستفيدة. ورغم ذلك، يتقاضى هؤلاء العمال أجوراً أدنى، ويحرمون من التعويضات والترقيات والامتيازات الاجتماعية الممنوحة لنظرائهم القارين، وسط غموض كامل يكتنف الجهة المسؤولة قانونياً عن سلامتهم وحمايتهم وضمان حقوقهم».

وتتفرع أهمية تفكيك هذه النازلة إلى أربعة أبعاد متداخلة:

- **البعد القانوني والتنظيمي:** ضبط الفوارق الماهوية الفاصلة بين الشغل المؤقت، والمقاولة من الباطن، وعقد الشغل المحدد المدة ،(CDD) والتمييز بين الإسناد المشروع للخدمات وبين جريمة "إعارة اليد العاملة غير المشروعة بمقابل" والتحايل على أحكام مدونة الشغل (القانون رقم 99.65).
- **البعد الاجتماعي والإنساني:** صيانة كرامة الأجراء ودرء الهشاشة المزدوجة الناتجة عن تدني الأجر وعدم استقرار الرابطة العقدية، وتكريس المبدأ الحقوقي الكوني: «أجر متساوٍ عن عمل متساوي القيمة»، وضمان المساواة التامة في شروط الوقاية والسلامة وحوادث الشغل.
- **البعد الاقتصادي والتنافسي:** تحديد التخوم الفاصلة بين المرونة الاقتصادية المشروعة التي تعزز تنافسية المقاولة وتساعدها على امتصاص الأزمات الظرفية، وبين "الإغراق الاجتماعي" (*social Dumping*) القائم على ضغط التكاليف عبر استغلال الثغرات التشريعية، بما يضر بالتنافسية الشريفة بين المقاولات.
- **البعد العملي والمؤسساتي:** رسم معالم المسؤولية القانونية المدنية والجنائية للأطراف (المشغل الأصلي والوسيط)، وتحديد نطاق التدخل الرقابي المتاح لمفتشية الشغل والقضاء الاجتماعي لإنفاذ مقتضيات النظام العام الاجتماعي وحماية الطرف الضعيف في العلاقة.

الإشكالية المركزية

في ضوء التجاذب الدائم بين ضرورات المرونة التدبيرية للمقاولات من جهة، ومقتضيات الاستقرار المهني والأمن التعاقدي للأجراء من جهة ثانية، تتمحور الإشكالية المركزية لهذه الدراسة حول التساؤل الجوهري الآتي:

الإشكالية المحورية

إلى أي حد يوفق الإطار القانوني المغربي في تحقيق التوازن الحرج بين تلبية متطلبات المقاولات في المرونة وتقليص التكاليف عبر الشغل المؤقت والمناولة، وبين صيانة الحقوق الجوهرية للأجراء وحمايتهم من مظاهر الاستغلال والتحايل التعاقدي على أرض الواقع؟

وتتفرع عن هذه الإشكالية الأم جملة من التساؤلات الفرعية النسقية:

1. ما هي الخصائص المفاهيمية المميزة لكل من الشغل المؤقت وعقد المقاولة من الباطن، وما هي المعايير الضابطة للفصل بينهما وبين عقود الشغل محددة المدة ؟(CDD)
2. ما مدى دقة الحالات الحصرية والقيود الزمنية والموضوعية التي رسمها المشرع المغربي في المواد 495 إلى 506 من مدونة الشغل لتأطير الاستعانة بمقاولات التشغيل المؤقت؟

3. ما هي الالتزامات والضمانات المقررة لصالح الأجير تجاه كل من المشغل القانوني (الوسيط) والمستعمل الفعلي، لا سيما في مجالات الأجر، والتصريح بالضمان الاجتماعي، والتأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية؟

4. ما هي حدود المسؤولية القانونية الملقاة على المقاول الأصلي في عقود المناولة وفقاً للمادتين 89 و90 من المدونة، وما مدى كفاية شروط هذه المسؤولية لضمان حقوق العمال في حالة إعسار المقاول من الباطن؟

5. هل يملك القضاء الاجتماعي وأجهزة تفتيش الشغل الأدوات والآليات الكفيلة بزجر الممارسات الصورية، وإعادة تكييف عقود المناولة التي تستعمل كغطاء لتوفير يد عاملة دائمة إلى عقود شغل مباشرة وغير محددة المدة؟

فرضيات البحث

سعياً للإحاطة بمختلف جوانب الموضوع واختبار صحة الطروحات الفقهية والقضائية، تنطلق دراستنا من الفرضيات العلمية الأربع التالية:

1. **الفرضية الأولى (التباين الماهوي في محل الالتزام):** يختلف عقد الشغل المؤقت جوهرياً عن عقد المناولة من حيث موضوع الالتزام؛ فالشغل المؤقت ينصب حصراً على وضع طاقة عمل بشرية رهن إشارة المستعمل مع انتقال جزء من التبعية القانونية، في حين تنصب المناولة على التزام المقاول من الباطن بتحقيق نتيجة مستقلة (شغل أو خدمة) عبر وسائله وإشرافه التقني المباشر دون تفويت التبعية.

2. **الفرضية الثانية (عدم مشروعية تغطية الحاجيات الدائمة):** إن استخدام الأجراء المؤقتين أو عمال المناولة لشغل مناصب قارة ولأداء مهام تدخل في صميم النشاط الدائم والعادي للمقاولة المستعملة لسنوات متواصلة، يمثل خرقاً جوهرياً للنظام العام الاجتماعي، ويبرر قانوناً وقضائياً إسقاط الحجاب التعاقدي وإعادة تكييف العلاقة إلى عقد شغل غير محدد المدة (CDI) مباشر مع المقاولة المستعملة.

3. **الفرضية الثالثة (قصور نظام المسؤولية الاحتياطية بالمناولة):** يعاني نظام المسؤولية التضامنية أو الاحتياطية المنصوص عليه في المادة 89 من مدونة الشغل من ثغرات هيكلية حادة، لكونه يعلق مساءلة المقاول الأصلي على شرطين عسيري الإثبات (عدم تقييد مقاول الباطن بالسجل التجاري وعدم انخراطه في CNSS)، ويحصر الأداء في حدود ما تبقى بذمته، مما يفرغ الحماية الاجتماعية للأجراء من محتواها العملي.

4. **الفرضية الرابعة (رهان الفعالية الرقابية):** إن صيانة التوازن الاجتماعي وحماية العمال في هذه الأنماط المرنة تظل رهينة بتعزيز الصلاحيات التقديرية والضبطية لمفتشي الشغل، وتكريس شجاعة القضاء

الاجتماعي في تطبيق مبدأ "أولوية الواقع على المظهر التعاقدي"، فضلاً عن مراجعة العقوبات الزجرية الهزيلة المنصوص عليها في المادة 505 من المدونة.

المنهجية المعتمدة وتقسيم التقرير

ولمعالجة الإشكالية وفحص الفرضيات، تعتمد هذه الدراسة تكاملاً منهجياً متعدد الروافد:

- **المنهج التحليلي التأصيلي:** لتشريح وتفسير النصوص القانونية المؤطرة في مدونة الشغل (القانون 99.65) والقوانين المكملة (قانون الضمان الاجتماعي وقانون التعويض عن حوادث الشغل)، ورصد مكامن قوتها وثغراتها.
- **المنهج المقارن:** لمقارنة المنظومة القانونية المغربية مع نظيرتها في التشريعات المقارنة (خاصة التشريع الفرنسي) ومعايير منظمة العمل الدولية، للوقوف على التطورات الحديثة في تكييف المسؤوليات.
- **منهج دراسة الحالة والمنهج العملي:** لتنزيل القواعد المجردة على واقع النازلة المعروضة، وتشخيص أدوار الفاعلين الحقيقيين (المشغل، الوسيط، الأجراء، مفتش الشغل، القضاء).

وبناءً على هذه المقاربة، جرى تقسيم هذا التقرير البحثي إلى عشرة فصول متناسقة ومتكاملة:

- **الفصل الأول:** الإطار المفاهيمي: الشغل المؤقت والمناولة والتمييز بينهما.
- **الفصل الثاني:** الإطار القانوني في مدونة الشغل المغربية.
- **الفصل الثالث:** حالات اللجوء إلى الشغل المؤقت والقيود الواردة عليها.
- **الفصل الرابع:** التزامات مقاولة التشغيل المؤقت والمقاولة المستعملة.
- **الفصل الخامس:** المسؤولية القانونية للمقاول الأصلي وشركة المناولة.
- **الفصل السادس:** دور مفتش الشغل في الرقابة وضبط المخالفات.
- **الفصل السابع:** الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتشغيل المؤقت والمناولة.
- **الفصل الثامن:** دراسة الحالة التطبيقية وتحليل أدوار الفاعلين.
- **الفصل التاسع:** دراسة مقارنة والاجتهاد القضائي في المادة الاجتماعية.
- **الفصل العاشر:** الاختلالات الميدانية والتوصيات المقترحة.

وينتهي التقرير بخاتمة تركيبية جامعة تجمل النتائج المتوصل إليها، وتفتح آفاق البحث حول مستقبل علاقات الشغل غير النمطية في المغرب.

باب 1

الإطار المفاهيمي: الشغل المؤقت والمناولة والتمييز بينهما

مقدمة الفصل

يعد الضبط المفاهيمي منطلقاً أساسياً وحجر الزاوية في أي دراسة قانونية واجتماعية معمقة؛ إذ إن الخلط بين المفاهيم في حقل العلاقات المهنية لا يقف عند حدود التوصيف النظري، بل ينعكس مباشرة على تحديد القواعد الآمرة الواجبة التطبيق، وتعيين أطراف المسؤولية، ورسم معالم الحماية المقررة للطرف الضعيف في الرابطة العقدية وهو الأجير[cite: 1, 2].

ويبرز هذا التداخل جلياً في الممارسة العملية بين تقنيتي **الشغل المؤقت** (*temporaire Travail*) و**المناولة أو المقاولة من الباطن** (*Sous-traitance*)؛ فهما يشتركان ظاهرياً في إلحاق طرف ثالث وسيط بين العامل والمنشأة المستفيدة من جهده العضلي أو الفكري[cite: 2]. غير أن هذا التشابه الشكلي يخفي تبايناً جوهرياً في الفلسفة القانونية ومحل الالتزام وطبيعة التبعية[cite: 1, 2].

يهدف هذا الفصل إلى تأصيل مفهوم الشغل المؤقت وتفكيك هندسته التعاقدية الثلاثية (المبحث الأول)، ثم تحليل مفهوم المقاولة من الباطن وشروط مشروعيتها (المبحث الثاني)، قبل استعراض معايير التمييز النسقية بينهما وبين عقد الشغل المحدد المدة (CDD)، وتنزيل ذلك تحليلياً على واقع النازلة الميدانية المعروضة في سياق هذه الدراسة (المبحث الثالث)[cite: 1, 2, 3].

1.1 مفهوم الشغل المؤقت وهندسته التعاقدية

1.1.1 التعريف القانوني لمقاولة التشغيل المؤقت

عرف المشرع المغربي مقاولة التشغيل المؤقت في المادة 495 من مدونة الشغل بأنها: « كل شخص اعتباري، مستقل عن السلطة العمومية، يقتصر عمله على ممارسة النشاط المشار إليه في الفقرة (ج) من المادة 477، والمتمثل في تشغيل أجراء بهدف وضعهم، مؤقتاً، رهن إشارة شخص ثالث يسمى "المستعمل"، يحدد مهامهم ويراقب تنفيذها»[cite: 2].

وانطلاقاً من هذا النص الصريح، يتأسس مفهوم الشغل المؤقت على أركان قانونية آمرة تهدف إلى ضبط هذه المهنة ومنع انحرافها:

1. **الشخصية الاعتبارية المسبقة:** حصر المشرع مزاولة هذا النشاط في الأشخاص الاعتباريين (شركات تجارية)[cite: 2, 3]، مانعاً الأشخاص الذاتيين (الطبيعيين) من ممارسته[cite: 3]. والغاية من هذا الشرط هي ضمان ملاءة مالية ومسك محاسبة منتظمة تتيح مراقبة التدفقات المالية وقدرة الشركة على الوفاء بأجور الأجراء واشتراكاتهم الاجتماعية[cite: 2, 3].

2. **مبدأ حصرية النشاط (*d'exclusivité Principe*):** أوجبت المادة 495 أن «يقتصر عملها» على نشاط وضع الأجراء[cite: 2]. فلا يجوز قانوناً لشركة التشغيل المؤقت أن تجمع بين هذا النشاط وأنشطة تجارية أخرى، كالمقاولات العامة أو الخدمات أو التوريدات، وذلك لقطع الطريق أمام استغلال الأجراء في أنشطة موازية أو خلط الذمم المالية والمصالح التجارية[cite: 2].

3. **الطابع الاستثنائي والعارض للعمل («المهمة»):** لا يمارس الأجير المؤقت عملاً دائماً ومستمراً، بل يعين لإنجاز «مهمة» (*Mission*) محددة الأجل والهدف، ومحصورة في الحالات التي عددها المشرع استثناءً في المادة 496 من المدونة[cite: 2, 3].

2.1.1 العلاقة الثلاثية وتجزئة التبعية القانونية

تتميز علاقة الشغل المؤقت بتركيبتها الثلاثية غير النمطية، إذ تنفصم فيها الثنائية الكلاسيكية لعقد الشغل (أجير - مشغل) لتتحول إلى شبكة تعاقدية تضم ثلاثة فاعلين أساسيين تحكمهم رابطتان عقديتان[cite: 2]:

- **الرابطة العقدية الأولى (عقد الشغل المؤقت):** وهو عقد يربط بين مقاولة التشغيل المؤقت والأجير[cite: 2]. وبموجبه تعد المقاولة هي **المشغل القانوني الحصري**؛ فهي التي تتحمل عبء أداء الأجر، والتعويض عن العطل المؤدى عنها، والتصريح الإجباري بالأجير لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وممارسة السلطة التأديبية والجزائية كالفصل أو الإنذار[cite: 2, 3].

- **الرابطة العقدية الثانية (عقد وضع الأجير رهن الإشارة):** وهو عقد تجاري مدني يربط مقاولة التشغيل المؤقت بالمقاولة المستعملة[cite: 2, 3]. وقد اشترطت المادة 499 كتابته وبيان سبب اللجوء، ومدة المهمة، ومكانها، والمقابل المالي المتفق عليه لتوفير اليد العاملة[cite: 2, 3].

وينجم عن هذه الهندسة ما يسميه الفقه الاجتماعي بـ «**تجزئة التبعية القانونية**» (*du Démembrement subordination de lien*)؛ حيث تنشطر عناصر التبعية إلى شقين:

- **تبعية قانونية وإدارية:** تظل لصيقة بمقاولة التشغيل المؤقت (إبرام العقد، الأجر، التأديب، إنهاء العلاقة التعاقدية)[cite: 2].
- **تبعية تقنية ووظيفية وميدانية:** تنتقل فعلياً إلى المقاولة المستعملة؛ إذ يمارس مسؤولوها سلطة الإشراف والمراقبة اليومية، وتوجيه التعليمات التقنية، وتحديد وتائر العمل وأوقاته، وإلزام الأجير بقواعد النظام الداخلي وتدابير السلامة والوقاية المعمول بها داخل المنشأة[cite: 2, 3].

2.1 مفهوم المناولة (المقاولة من الباطن)

1.2.1 التأصيل القانوني لعقد المقاولة من الباطن

نصت المادة 86 من مدونة الشغل على أن المقاولة من الباطن هي: «عقد مكتوب يكلف بمقتضاه مقاول أصلي مقاولاً من الباطن بأن يقوم له بشغل من الأشغال، أو بأن ينجز له خدمة من الخدمات، كلما كان ذلك في صالح المقاولة الأصلية ودون إخلال بحقوق أجرائها»[cite: 2, 3].

والمناولة في جوهرها الاقتصادي والقانوني هي أسلوب من أساليب التنظيم الصناعي والإنتاجي تتوخى من خلاله المقاولة الأصلية تفويض أجزاء من نشاطها إلى مقاولين مستقلين يمتلكون المعرفة التقنية والوسائل اللوجستية التي تفتقر إليها المنشأة الأصلية، وتتخذ في التطبيق شكلين:

- **مناولة التخصص (*spécialité de Sous-traitance*):** حيث تفتقر المقاولة الأصلية للخبرة التقنية أو التجهيزات الدقيقة، فتعمد إلى إسناد أشغال الصيانة المعقدة، أو الأنظمة المعلوماتية، أو الأمن والحراسة والنظافة إلى شركات مختصة تمتلك الدراية والمهارات اللازمة.
- **مناولة السعة (*capacité de Sous-traitance*):** وتلجأ إليها المنشأة عندما تعجز وسائلها الذاتية عن استيعاب حجم الطلبات المتزايدة مؤقتاً، فتسند جزءاً من التصنيع لمقاول خارجي ينجزه في ورشاته الخاصة أو داخل منشأة المقاول الأصلي بوسائل إشراف مستقلة.

2.2.1 أركان العقد وشروط مشروعيته

لكي يظل عقد المناولة صحيحاً ومشروعاً ولا ينحرف إلى عملية اتجار غير مشروع بقوة العمل، يجب أن تتوافر فيه جملة من الشروط والأركان الجوهرية[cite: 2]:

1. **شكلية الكتابة:** فرضت المادة 86 إفراغ العقد في محرر مكتوب لبيان حدود العملية وطبيعة المهام[cite: 2, 3].

2. **محل العقد (تحقيق نتيجة متخصصة):** يلتزم المقاول من الباطن بإنجاز شغل أو أداء خدمة محددة المعالم تقنياً تنتهي بتحقيق نتيجة ملموسة ومستقلة، وليس مجرد تقديم وتوريد أجراء أو وضع ساعات عمل رهن تصرف المقاول الأصلي[cite: 2].

3. **الاستقلال الإداري والتقني الكامل:** يظل المقاول من الباطن هو المشغل الحصري لأجرائه قانونياً وفعلياً؛ فهو الذي يمارس عليهم سلطة الإدارة والتوجيه والإشراف والتأديب عبر أطره ورؤساء ورشاته، دون أن يتدخل المقاول الأصلي في توجيه عمال المناولة بصورة مباشرة[cite: 2].

4. **استخدام وسائل ومعدات ذاتية:** يفترض في المقاول من الباطن أن يقدم أدوات العمل ومعداته ومواده الأولية، ما لم تتطلب طبيعة الخدمة استعمال آلات المنشأة الأصلية بمقتضى بند تعاقدي صريح ومبرر تقنياً.

5. **شرط الحفاظ على حقوق الأجراء الأصليين:** علق المشرع مشروعية اللجوء إلى المناولة بشرط «ألا يكون مخلاً بحقوق أجراء المقاولة الأصلية»[cite: 2, 3]، مانعاً استعمالها لتجاوز مكتسبات الأجراء، أو كوسيلة للإغلاق الجزئي للمنشأة لتسريح العمال وتعويضهم بمقاولات باطن أقل تكلفة[cite: 2].

3.1 التمييز بين الشغل المؤقت والمناولة وعقد الشغل المحدد المدة

1.3.1 المقارنة المنهجية بين الشغل المؤقت والمناولة

لتوضيح الحدود الفاصلة بدقة بين المؤسستين، يقدم الجدول المقارن الآتي تحليلاً تفصيلياً لعناصر التمايز بينهما:

2.3.1 التمييز عن عقد الشغل المحدد المدة (CDD)

يمثل عقد الشغل المحدد المدة، المنظم بمقتضى المواد 16 وما يليها من مدونة الشغل، الإطار القانوني التقليدي للمرونة المباشرة[cite: 2, 3]:

- **رابطة ثنائية مباشرة:** يبرم العقد مباشرة بين المشغل المستفيد والأجير، وتجتمع في المشغل كافة عناصر التبعية القانونية والفنية دون أي وساطة[cite: 2].
- **الاستثناء من الأصل:** يظل العقد غير محدد المدة (CDI) هو الأصل العام والمهيمن في مدونة الشغل، ولا يجوز إبرام عقد محدد المدة إلا في الحالات المحددة حصراً بنص المادة 16 والمرسوم رقم 793.19.2[cite: 3] (إحلال أجير، تزايد نشاط مؤقت، أو قطاعات موسمية محددة).
- **الجزاء المترتب عن التجاوز:** إذا انتهت المدة المحددة واستمر الأجير في أداء عمله دون اعتراض المشغل، يتحول العقد بقوة القانون وتلقائياً إلى عقد غير محدد المدة، وهو جزاء حمائي صارم يفتقر إليه الشغل المؤقت في بعض صوره التطبيقية بالمغرب.

وجه المقارنة	الشغل المؤقت (*Intérim*)	المناولة (*Sous-traitance*)
الأساس التشريعي	المواد 495 وما يليها من مدونة الشغل[cite: 2, 3]	المواد 86 وما يليها من مدونة الشغل[cite: 2, 3]
محل الالتزام	وضع قوة عمل بشرية رهن إشارة المستعمل[cite: 2]	أداء شغل فني أو تقديم خدمة متخصصة متكاملة[cite: 2]
طبيعة التزام المقاول	التزام ببذل عناية (توفير عمال مؤهلين)[cite: 2]	التزام بتحقيق نتيجة محددة ومستقلة[cite: 2]
السلطة والإشراف الميداني	سلطة التوجيه والمراقبة للمقاولة المستعملة[cite: 2]	السلطة الفنية والتوجيهية حصرية لمقاول الباطن[cite: 2]
وسائل العمل والتجهيزات	تعود للمقاولة المستعملة وتوضع تحت تصرف الأجير	يوفرها المقاول من الباطن كأصل عام[cite: 2]
المقابل المالي والفوترة	فاتورة تحتسب على أساس عدد ساعات العمل والأجور	فاتورة إجمالية أو جزافية تحدد بحسب إنجاز الخدمة
مدة التعاقد	محددة بمدد قصوى حصرية بموجب المادة 500[cite: 2, 3]	ترتبط بالمدة الضرورية لإنجاز الصفقة أو المشروع[cite: 2]
المسؤولية القانونية	مسؤولية مباشرة وتضامنية في السلامة والتأمين (المادة 504)[cite: 3]	مسؤولية احتياطية مشروطة بحالات الإعسار (المادتان 89 و90)[cite: 2, 3]

جدول 1.1: المقارنة النسقية والمفاهيمية بين الشغل المؤقت وعقد المناولة

3.3.1 إسقاط التمييز المفاهيمي على نازلة الدراسة

بإنزال هذه المعايير الفقهية والضوابط القانونية على واقعة النازلة التي تشكل منطلق بحثنا — والمتمثلة في تعاقد شركة صناعية كبرى مع شركة مناولة لتوفير عمال يشتغلون داخل خطوط إنتاج المصنع لسنوات تحت إشراف أطر الشركة الأصلية[cite: 1, 2] — تبرز جملة من الخلاصات التحليلية الحاسمة:

1. **انتفاء الصفة الحقيقية لعقد المناولة:** إن قصر موضوع التعاقد على «توفير اليد العاملة والعمالة اليدوية» يجرد العقد من جوهر المناولة القائم على التخصص والنتيجة المستقلة[cite: 2]؛ فالشركة الأصلية لم تسند خدمة متكاملة (كنظافة المنشأة أو حراستها أو صيانة آلاتها)، بل استعارت عمالاً لدمجهم في صلب الدورة الإنتاجية للمصنع.

2. **ثبوت ممارسة التبعية المباشرة:** إن خضوع العمال للأوامر اليومية والتوجيه الفني الصادر عن أطر ومهندسي الشركة الأصلية ينفي الاستقلال الإداري والفني لشركة المناولة[cite: 2]، مما يجعل هذه الأخيرة مجرد «مشغل صوري» أو وسيط مالي لتوزيع الأجور.

3. **مخالفة قواعد الشغل المؤقت والمدد القانونية:** حتى لو حاول الأطراف تكييف العقد على أنه وضع يد عاملة، فإن المشرع يحظر هذا النشاط على غير مقاولات التشغيل المؤقت المرخصة[cite: 2, 3]،

ويمنع استخدام الأجراء لسنوات متواصلة، إذ تحصر المادة 500 المدد القصوى للمهام في مدد لا تتجاوز 3 أو 6 أشهر[cite: 3].

4. **إعمال مبدأ أولوية الواقع على المظهر (*réalité la de Primauté*):** بموجب هذا المبدأ المستقر في الاجتهاد القضائي المقارن والمغربي والمكرس في التوصية رقم 198 لمنظمة العمل الدولية، فإن القاضي الاجتماعي لا يقف عند الأوصاف التي أطلقها الأطراف على عقودهم، بل يستنبط الحقيقة من الممارسة اليومية. وبما أن العمال يلبون حاجة قارة ودائمة، فإن العلاقة التعاقدية الحقيقية هي عقد شغل مباشر وغير محدد المدة (CDI) يربط العمال بالشركة الصناعية الأصلية[cite: 1, 2].

خلاصة الفصل

يخلص هذا الفصل إلى أن المشرع المغربي، وإن فتح باب المرونة من خلال الشغل المؤقت والمناولة، فإنه أحاطهما بضوابط موضوعية وشكلية دقيقة لمنع استغلالهما كأدوات للالتفاف على استقرار الشغل[cite: 1, 2]. وتكشف دراسة الواقعة الميدانية أن استمرار العمال لسنوات داخل المصنع ينفي عن العقد صفة المناولة ويحوله إلى وساطة مشبوهة تفتقد للسند القانوني. ولتبيان النصوص المنظمة والواجبة التطبيق بتفصيل، ننتقل في الفصل الثاني لدراسة الإطار القانوني للشغل المؤقت والمناولة في مدونة الشغل المغربية[cite: 2, 3].

باب 2

الإطار القانوني في مدونة الشغل المغربية

مقدمة الفصل

أفرد المشرع المغربي في مدونة الشغل (القانون رقم 99.65) منظومة معيارية خاصة لتقنين العلاقات المهنية غير النمطية، مستهدفاً تحقيق التوازن الإستراتيجي بين متطلبات المقاولة في المرونة التسييرية والقدرة التنافسية من جهة، وبين صيانة النظام العام الاجتماعي وضمان الأمن المهني للأجراء من جهة ثانية[cite: 1, 2]. غير أن استقراء النصوص القانونية المنظمة لتقنيتي الشغل المؤقت والمناولة يكشف عن تفاوت هيكلي ملحوظ؛ إذ في الوقت الذي أحاط فيه المشرع الشغل المؤقت بترسانة تفصيلية من القيود الشكلية والموضوعية والمدد الزمنية الصارمة، اكتفى في المقابل بصياغة قواعد عامة ومقتضبة في تنظيم المقاولة من الباطن، مما فتح ثغرات واسعة للتحايل في الواقع الميداني[cite: 2, 3].

يهدف هذا الفصل إلى تفكيك المرجعيات الدستورية والتنظيمية المؤطرة (المبحث الأول)، ثم التحليل المعمق للضوابط التشريعية الحاكمة للشغل المؤقت (المبحث الثاني)، وتفصيل الالتزامات ونظام المسؤولية الاحتياطية في عقد المناولة (المبحث الثالث)، لنختم بقراءة نقدية تقف على الثغرات التشريعية وإشكالية غياب الجزاء المدني الرادع (المبحث الرابع)[cite: 1, 2, 3].

1.2 مصادر الإطار القانوني وهيكلته التشريعية

1.1.2 المرجعيات الدستورية والمعايير الدولية

تتأصل القواعد الحاكمة للتشغيل غير المباشر في المنظومة الدستورية للمملكة المغربية لسنة 2011، حيث ينص الفصل 31 على التزام الدولة والمؤسسات العمومية بتوفير الظروف التي تمكن المواطنين من التمتع بالحق في الشغل والولوج إلى الحماية الاجتماعية والصحية في بيئة عمل عادلة ولائقة. وتتكامل هذه المرجعية الوطنية مع معايير العمل الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية (OIT)، وعلى رأسها الاتفاقية رقم 181 بشأن

وكالات الاستخدام الخاصة لعام 1997، التي تكرس مبدأ تقييد الوساطة في التشغيل، وإخضاعها للمراقبة الإدارية والترخيص المسبق، مع حظر استيفاء أي أتعاب أو عمولات من أجور العمال[cite: 3]، وضمان حقهم الكامل في الانخراط النقابي والحماية التأمينية.

2.1.2 التوزيع البنيوي للنصوص داخل مدونة الشغل

اعتمد المشرع المغربي منهجية الفصل الهيكلي بين مؤسستي الشغل المؤقت والمناولة داخل مدونة الشغل (الظهير الشريف رقم 1.03.194 الصادر بتنفيذ القانون رقم 99.65)[cite: 3]:

- **أحكام المناولة (المقاولة من الباطن):** أُدرجت ضمن الكتاب الأول المتعلق بالاتفاقيات المتعلقة بالشغل، وتحديداً في الباب السابع منه (المواد 86 إلى 91)، بوصفها صورة خاصة من صور مقاولات الخدمات المرتبطة بتنفيذ الصفقات والأشغال[cite: 2, 3].
- **أحكام الشغل المؤقت:** أُفردت لها المواد 495 إلى 506 ضمن الباب الرابع من الكتاب الرابع المعنون بـ «الوساطة في الاستخدام وتشغيل الأجراء»، مما يعكس فلسفة المشرع في التعامل معها كنشاط استثنائي للوساطة في سوق العمل خاضع لأحكام التراخيص والمراقبة الإدارية المقررة بالمواد 477 وما يليها[cite: 2, 3].

3.1.2 النصوص التنظيمية والمراسيم التطبيقية

تعززت هذه الترسانة التشريعية بنصوص تنظيمية استهدفت ضبط الممارسة المهنية:

1. **المرسوم رقم 2.19.456 (الصادر في 30 يناير 2020):** المحدد لتأليف واختصاصات وكيفيات سير اللجنة المختصة بمقاولات التشغيل المؤقت، المنصوص عليها في المادة 496 من المدونة[cite: 3]. وتتشكل هذه اللجنة من ثمانية عشر (18) عضواً وفق تركيبة ثلاثية متساوية تضم ممثلين عن الإدارة الحكومية المكلفة بالشغل، والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلاً، والمنظمات المهنية للمشغلين؛ وتضطلع بمهام تتبع ومراقبة سلامة تطبيق النصوص وملاءمتها لاحتياجات السوق دون الإخلال بحقوق الأجراء[cite: 3].
2. **المرسوم رقم 2.19.793 (الصادر في 23 يوليو 2020):** المحدد للقطاعات والأنشطة ذات الطابع الاستثنائي التي يجوز فيها إبرام عقود شغل محددة المدة (CDD) استناداً للمادة 16 من المدونة، وهو ما يشكل الحد الفاصل بين المرونة التعاقدية الذاتية للمقاولة وبين الوساطة الخارجية[cite: 3].

2.2 النظام القانوني للشغل المؤقت في مدونة الشغل

1.2.2 شروط ممارسة النشاط ونظام الكفالة المالية

انطلاقاً من الطبيعة الحساسة لنشاط التشغيل المؤقت وما يكتنفه من مخاطر المضاربة على قوة العمل البشري، أخضع المشرع ممارسة هذا النشاط لشروط شكلية ومادية مشددة[cite: 2]:

- **الترخيص الإداري المسبق (المادة 487):** لا يجوز فتح أو تسيير مقاولة للتشغيل المؤقت إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق تسلمه السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، بعد التحقق من الأهلية القانونية للمسيرين وعدم صدور أحكام قضائية ماسة بالأمانة والشرف في حقهم[cite: 3].
- **إيداع الضمانة المالية (الكفالة) بصندوق الإيداع والتدبير (المادة 488):** ألزم المشرع مقاولات التشغيل المؤقت بإيداع ضمانة مالية دائمة ومستمرة في حساب خاص بصندوق الإيداع والتدبير (CDG)، تُخصص حصرياً لضمان أداء ديون الأجور، والتعويضات المستحقة للأجراء عند إنهاء المهام، واشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومستحقات الدولة في حالة توقف المقاولة عن الدفع أو إفلاسها.
- **استمرار الالتزامات رغم سحب الترخيص (المادة 503):** حسم المشرع في المادة 503 أن سحب الترخيص الإداري لممارسة النشاط بسبب مخالفة الضوابط القانونية لا يعفي المسيرين من الوفاء بالتزاماتهم القائمة تجاه الأجراء وتجاه هيئات التغطية الاجتماعية[cite: 3].

2.2.2 الحالات الحصرية والقيود الحمائية (المواد 496-498)

رسخ المشرع المغربي في المادة 496 مبدأً جوهرياً يقضي بأن الأصل في علاقات الشغل هو الاستقرار والدوام، وأن اللجوء إلى الشغل المؤقت هو **استثناء مشروط بحالات حصرية لا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها**[cite: 2, 3]، شريطة استشارة الهيئات التمثيلية للأجراء داخل المنشأة المستعملة مسبقاً[cite: 2, 3]. وتتمثل هذه الحالات في:

1. **إحلال أجير محل أجير آخر:** في حالات غياب الأجير الأصلي أو توقف عقد شغله لمرض، أو ولادة، أو إجازة، شريطة **ألا يكون التوقف ناتجاً عن ممارسة حق الإضراب المشكل دستورياً**، وذلك لمنع توظيف الأجراء المؤقتين كأداة لكسر الإضرابات وضرب النضال العمالي[cite: 3].
2. **التزايد المؤقت في نشاط المقاولة:** لمواجهة طفرات مفاجئة أو طلبيات استثنائية طارئة يتعذر استيعابها بالموارد البشرية الدائمة[cite: 2, 3].
3. **إنجاز أشغال ذات طابع موسمي:** في القطاعات الفلاحية أو السياحية أو الصناعات الغذائية المرتبطة بمواسم محددة[cite: 2, 3].

4. **الأشغال التي استقر العرف على عدم إبرام عقود غير محددة المدة بشأنها:** بالنظر لطبيعتها الخاصة كقطاع السمعي البصري، والإنتاج السينمائي، والعروض الترفيهية[cite: 2, 3].

وقد دعم المشرع هذه الحالات بقيود وموانع تشريعية آمرة لحماية الصحة العامة واستقرار التشغيل:

- **حظر الأشغال الخطيرة (المادة 497):** منع اللجوء إلى الأجراء المؤقتين لإنجاز أشغال تكتسي خطورة خاصة، أو تتضمن التعرض لمواد سامة ومسرطنة حددتها قرارات وزير الشغل، نظراً لافتقار الأجير المؤقت للتأهيل والتدريب الكافي داخل المنشأة[cite: 2, 3].
- **حظر التعويض إثر الفصل لأسباب اقتصادية (المادة 498):** حظر استخدام أجراء مؤقتين لمواجهة زيادة مؤقتة في النشاط داخل مناصب العمل التي شملها تقليص عدد العمال لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية خلال السنة التالية للفصل، سداً لباب الالتفاف وتصفية العمالة القارة[cite: 2, 3].

3.2.2 المدد القصوى للمهام وفترة التجربة

حددت المادتان 500 و502 بدقة المدد الزمنية القصوى للمهمة وفترة التجربة، كما يوضح الجدول الآتي[cite: 2, 3]:

حالة اللجوء (المادة 496)[cite: 3]	المدة القصوى للمهمة (المادة 500)[cite: 2, 3]	فترة التجربة (المادة 502)[cite: 3]
إحلال أجير محل آخر	طيلة مدة توقف عقد الأجير المتغيب[cite: 3]	يومان إذا كان العقد مبرماً لأقل من شهر[cite: 3]
تزايد مؤقت في نشاط المقاولة	3 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة فقط[cite: 3]	3 أيام إذا تراوحت مدة العقد بين شهر وشهرين[cite: 3]
أشغال موسمية وأعراف مهنية	6 أشهر غير قابلة للتجديد[cite: 3]	5 أيام إذا فاقت مدة العقد شهرين[cite: 3]
الجزاء الجنائي (المادة 505): غرامة من 2000 إلى 5000 درهم، وتتعدد الغرامات بتعدد الأجراء[cite: 2, 3].		

جدول 1.2: الضوابط الإجرائية والمدد الزمنية وفترة التجربة في الشغل المؤقت

4.2.2 قواعد حفظ الصحة والسلامة وتأمين حوادث الشغل

تعتبر المادة 504 من القواعد النموذجية التي أقر فيها المشرع مسؤولية مباشرة على المقاولة المستعملة؛ إذ ألزمتها باتخاذ جميع التدابير الوقائية وتجهيزات السلامة الفردية والجماعية لحماية صحة وسلامة الأجراء المؤقتين المشتغلين داخل منشآتها، مساوية بينهم وبين أجرائها القارين، كما ألزمتها بالاكتتاب في وثيقة تأمين خاصة ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية وفقاً لمقتضيات القانون رقم 12.18[cite: 3].

3.2 أحكام المناولة وتوزيع المسؤوليات بين المقاولين

1.3.2 الالتزامات القانونية للمقاول من الباطن (المادتان 87 و88)

نصت المادة 87 من مدونة الشغل على أن المقاول من الباطن يتحمل، بصفته مشغلاً مباشراً وقانونياً، كافة الالتزامات المترتبة على تطبيق مقتضيات المدونة، وتحديداً احترام الحد الأدنى للأجور (SMIG)، وتحديد ساعات العمل والراحة الأسبوعية، والالتزام بأداء اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتأمين الإجباري ضد حوادث الشغل[cite: 2, 3].

وأوجبت المادة 88 تمكين الأجراء من بطاقة الشغل وورقة الأداء متضمنتين البيانات النظامية التي تحددها السلطة الحكومية، لتيسير الرقابة البعدية لمفتشية الشغل[cite: 2, 3]. كما فرضت المادة 87 على المقاول الأصلي التزاماً رقابياً يتمثل في السهر على مراعاة أحكام الكتاب الثاني من المدونة متى كان المقاول من الباطن يفتقر للسجل التجاري أو الأصل التجاري[cite: 2, 3].

2.3.2 المسؤولية الاحتياطية للمقاول الأصلي وشروط تفعيلها (المادتان 89 و90)

لم يقر المشرع مسؤولية تضامنية مطلقة بين المقاول الأصلي والمقاول من الباطن، بل أرسى في المادة 89 نظاماً للمسؤولية الاحتياطية أو التبعية المشروطة[cite: 2, 3]، إذ لا يمكن مساءلة المقاول الأصلي عن أجور وتعويضات واشتراكات أجراء مقاول الباطن إلا عند تحقق شروط مجتمعة[cite: 2, 3]:

- **ثبوت إعسار المقاول من الباطن:** وعجزه المالي التام عن الوفاء بالتزاماته العمالية[cite: 2, 3].
- **انعدام القيود النظامية:** أن يكون المقاول من الباطن **غير مقيد بالسجل التجاري وغير منخرط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي**[cite: 2, 3].
- **حصر الالتزام المالي («في حدود ما تبقى في الذمة»):** لا يسأل المقاول الأصلي إلا في حدود المبالغ المالية التي لا زالت بذمته لفائدة المقاول من الباطن عند تاريخ توجيه الإنذار أو رفع الدعوى[cite: 2, 3].
- **الاستثناء الخاص بحوادث الشغل:** تنص الفقرة الأخيرة من المادة 89 على مسؤولية المقاول الأصلي المباشرة عن التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية إذا نُفذت الأشغال داخل مؤسساته أو ملحقاتها، مع تخويل المادة 90 الأجراء المتضررين ومؤسسة CNSS حق مقاضاة المقاول الأصلي مباشرة لاستيفاء حقوقهم[cite: 2, 3].

4.2 قراءة نقدية ومكامن القصور التشريعي

تكشف القراءة النقدية لأحكام مدونة الشغل عن وجود اختلالات تشريعية تؤثر على الحماية الفعلية للأجراء:

1.4.2 اختلال التوازن التنظيمي واللجوء للمناولة التحايلية

يتجلى عدم التكافؤ التشريعي في إفراط المشرع في وضع القيود الإجرائية على الشغل المؤقت وتحديد مدد قصوى لا تتعدى 6 أشهر[cite: 3]، مقابل تركه لعقد المقاولة من الباطن في صياغة فضفاضة بموجب المادة 86[cite: 2, 3]. وقد أفرز هذا الواقع هروباً ممنهجاً للمقاولات من قيود الشغل المؤقت نحو إبرام عقود مناولة صورية تنصب في جوهرها على توريد عمالة قارة داخل المصانع تحت مسمى إنجاز خدمات، إفلاتاً من الرقابة والضمانات القانونية[cite: 2, 3].

2.4.2 الثغرات الهيكلية في المادة 89 من مدونة الشغل

يعد نظام المسؤولية الاحتياطية في المادة 89 من أضعف آليات الحماية العمالية؛ ذلك أن اشتراط كون مقاول الباطن «غير مقيد بالسجل التجاري وغير منخرط بالضمان الاجتماعي» يعفي المقاول الأصلي فوراً من أي مسؤولية بمجرد إدلاء مقاول الباطن بسجل تجاري ولو كان شكلياً أو وهمياً[cite: 2, 3]. كما أن تقييد الأداء بـ «المبالغ المتبقية في الذمة» يتيح للمقاول الأصلي التهرب عبر تسوية فواتير مقاول الباطن مسبقاً، ليجد الأجراء أنفسهم محرومين من الأجور والتعويضات بعد استنزاف جهدهم[cite: 2, 3].

3.4.2 قصور العقوبات الزجرية وغياب الجزاء المدني (إعادة التكييف)

يعاب على المادة 505 تقريرها لغرامات مالية هزيلة (بين 2000 و5000 درهم) لا تشكل أي رادع اقتصادي للمقاولات الكبرى[cite: 2, 3]. والأخطر من ذلك هو **سكوت المشرع المغربي عن النص صراحة على جزاء إعادة تكييف العقد**؛ فعلى خلاف التشريع الفرنسي الذي ينص في المادة L1251-40 من قانون العمل على تحويل العقد بقوة القانون إلى عقد غير محدد المدة ومباشر مع المستعمل عند خرق قيود المهمة، ترك القانون المغربي هذا الجزاء المدني الحاسم للاجتهاد القضائي وتفاوت تفسيراته الموضوعية.

خلاصة الفصل

يتضح مما سبق أن الإطار القانوني المغربي يوفر أرضية تنظيمية مهمة لكنها تشكو من ثغرات إجرائية وموضوعية تحد من فعاليتها، ولا سيما عند تقاطع الشغل المؤقت مع المناولة، مما يبرر التوسع في فحص الحالات القانونية والالتزامات التفصيلية للأطراف في الفصول اللاحقة[cite: 1, 2, 3].

باب 3

الحالات التي يسمح فيها القانون باللجوء إلى الشغل المؤقت

مقدمة الفصل

الأصل في مدونة الشغل أن تقوم علاقة الشغل على الاستقرار، وأن يكون العقد غير محدد المدة هو القاعدة. ولذلك لم يُجز المشرع اللجوء إلى الأجير المؤقت إلا استثناءً، وفي حالات أوردتها المادة 496 على سبيل الحصر، لا يجوز التوسع فيها ولا القياس عليها. ويُشترط فضلاً عن ذلك أن تستشير المقاولة المستعملة الهيئات التمثيلية لأجرائها قبل اللجوء إلى هذه الصيغة.

ويجيب هذا الفصل عن سؤالين من أسئلة النقاش: **السؤال الثالث** (ما الحالات التي يسمح فيها القانون باللجوء إلى شركات التشغيل المؤقت؟) و**السؤال الخامس** (هل يمكن استعمال الشغل المؤقت لتلبية حاجيات دائمة ومستمرة للمقاولة؟). وإذا كان الفصل الثاني قد عدّد هذه الحالات في إطار عرض النصوص، فإن هذا الفصل يحلل شروط كل حالة وحدودها ومدتها، ويتناول تباعاً: استبدال أجير توقف عقده (أولاً)، والارتفاع المؤقت في النشاط (ثانياً)، والأشغال الموسمية والظرفية (ثالثاً)، ثم الحالات الممنوعة (رابعاً).

1.3 استبدال أجير توقف عقده

1.1.3 مضمون الحالة

تسمح المادة 496 بوضع أجير مؤقت رهن إشارة المقاولة المستعملة **لتعويض أجير غائب أو توقف عقد شغله**. ويقتضي ذلك أن يكون عقد الأجير الأصلي قائماً لكنه معلّق مؤقتاً، بحيث يعود صاحبه إلى منصبه عند زوال سبب التوقف. ومن أمثلة ذلك:

حالة اللجوء (المادة 496)	الشرط الأساسي	المدة القصوى (المادة 500)
استبدال أجير توقف عقده	توقف مؤقت لعقد أجير محدد، لغير سبب الإضراب	مدة توقف عقد الأجير المعوَّض
ارتفاع مؤقت في النشاط	زيادة فعلية وعابرة في حجم العمل	3 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة
الأشغال الموسمية	نشاط يتكرر في فترات محددة من السنة	6 أشهر غير قابلة للتجديد
الأشغال التي جرى العرف بعدم إبرام عقود غير محددة المدة بشأنها	طبيعة القطاع أو النشاط تجعل العمل مؤقتاً بطبيعته	6 أشهر غير قابلة للتجديد

جدول 1.3: الحالات الحصرية للجوء إلى الشغل المؤقت وشروطها ومددها

- الغياب بسبب المرض أو حادثة الشغل.
- إجازة الولادة.
- العطلة السنوية أو الغياب المرخص به.
- الإيقاف المؤقت للعقد لأي سبب آخر يقره القانون.

2.1.3 شروطها وحدودها

1. **استثناء الإضراب**: لا يجوز اللجوء إلى الأجير المؤقت إذا كان توقف العقد ناتجاً عن ممارسة حق الإضراب (المادة 496)، حتى لا يُستعمل الشغل المؤقت أداةً لكسر الإضرابات وإفراغ هذا الحق الدستوري من محتواه.

2. **ارتباط المدة بالغياب**: لا تتجاوز مدة المهمة مدة توقف عقد الأجير المعوَّض (المادة 500)، فإذا عاد هذا الأخير انتهى مبرر المهمة.

3. **تحديد الأجير المعوَّض**: يجب أن يُذكر سبب اللجوء في العقد المكتوب بين مقاولة التشغيل المؤقت والمقاولة المستعملة (المادة 499)، مما يقتضي عملياً تحديد الأجير الذي يُعوَّض وسبب غيابه، حتى يتسنى لمفتش الشغل التحقق من صحة السبب.

2.3 ارتفاع مؤقت في النشاط

1.2.3 مضمون الحالة

تسمح المادة 496 باللجوء إلى الأجير المؤقت لمواجهة **تزايد مؤقت في نشاط المقاولة**، كطلبية استثنائية، أو ذروة غير معتادة في الإنتاج، أو مشروع عابر يتجاوز طاقة الأجراء الدائمين. والمعيار هنا مزدوج: أن تكون

الزيادة **حقيقية** يمكن إثباتها، وأن تكون **مؤقتة** بطبيعتها، أي أن ينتظر زوالها في أجل منظور.

2.2.3 شروطها وحدودها

1. **مدة محدودة**: ثلاثة أشهر قابلة للتجديد **مرة واحدة فقط** (المادة 500)، أي ستة أشهر كحد أقصى. فإذا استمرت «الزيادة» بعد ذلك، فهي في الحقيقة مستوى عادي من النشاط يستوجب تشغيلاً دائماً.
2. **منع اللجوء بعد الفصل لأسباب اقتصادية**: لا يجوز للمقاولة التي قامت بفصل أجراء لأسباب اقتصادية أن تلجأ إلى أجراء مؤقتين لمواجهة تزايد مؤقت في النشاط، وذلك خلال السنة الموالية للفصل وبالنسبة للمناصب التي شملها (المادة 498)، مع مراعاة أحكام المادة 508.
3. **عدم التحايل بالتعاقب**: لا يجوز تحويل هذه الحالة إلى غطاء دائم بتعاقب مهام قصيرة على المنصب نفسه، لأن العبرة بطبيعة الحاجة لا بشكل العقود المتتالية.

3.3 الأشغال الموسمية والظرفية

تجمع هذه الفقرة حالتين أوردتهما المادة 496 تشتركان في أن العمل فيهما مؤقت بطبيعته، لا بقرار من المشغل.

1.3.3 الأشغال الموسمية

هي الأشغال التي تتكرر في فترات محددة من السنة تبعاً لإيقاع طبيعي أو اقتصادي، كجني المحاصيل الفلاحية وتلفيفها، أو ذروة الموسم السياحي، أو بعض الصناعات الغذائية المرتبطة بمواسم الإنتاج. ويقوم معيارها على التكرار الدوري للنشاط وانقطاعه خارج الموسم.

2.3.3 الأشغال التي جرى العرف بعدم إبرام عقود غير محددة المدة بشأنها

وهي أنشطة يكون العمل فيها بالمهمة أو بالمشروع عرفاً مستقراً في القطاع، بالنظر إلى طبيعتها المؤقتة، كالإنتاج السمعي البصري والسينمائي، وتنظيم التظاهرات والعروض. وهذا ما يعبّر عنه بـ«الأشغال الظرفية».

3.3.3 المدة

تحدد المادة 500 مدة المهمة في هاتين الحالتين في **ستة أشهر غير قابلة للتجديد**. ويعكس هذا السقف الصارم منطق المشرع: فالموسم بطبيعته محدود، وما يتجاوز ستة أشهر لم يعد موسمياً.

4.3 الحالات الممنوعة (الحاجيات الدائمة والمستمرة)

1.4.3 الموانع الصريحة

حالات يُمنع فيها اللجوء إلى الشغل المؤقت

- **تعويض الأجراء المضربين** (المادة 496).
- **الأشغال التي تكتسي خطورة خاصة** (المادة 497).
- **مواجهة تزايد مؤقت في النشاط داخل المناصب التي شملها فصل لأسباب اقتصادية**، خلال السنة الموالية للفصل (المادة 498).
- **كل لجوء خارج الحالات الأربع للمادة 496**، أو دون استشارة الهيئات التمثيلية للأجراء.

2.4.3 هل يمكن استعمال الشغل المؤقت لتلبية حاجيات دائمة ومستمرة؟

الجواب **بالنفي**، وإن لم تصُغه مدونة الشغل في نص صريح على غرار المشرع الفرنسي، الذي يقرر في المادة L1251-5 من قانون الشغل أن عقد المهمة، أياً كان سببه، لا يجوز أن يكون موضوعه أو أثره شغل منصب مرتبط بالنشاط العادي والدائم للمقاولة المستعملة بصفة دائمة. ويُستخلص هذا المنع في القانون المغربي من ثلاثة أسس متكاملة:

1. **الطابع الحصري للحالات**: كل حالات المادة 496 مبنية على فكرة الحاجة العابرة (غياب، زيادة مؤقتة، موسم، عمل ظرفي بطبيعته)، ولا مكان بينها للحاجة الدائمة.

2. **المدد القصوى**: لا تتجاوز المهمة في أي حالة ستة أشهر، باستثناء التعويض الذي يرتبط بمدة غياب محدد (المادة 500). ومن ثم يستحيل قانوناً أن يشغل أجير مؤقت منصباً لسنوات.

3. **مبدأ استقرار الشغل**: باعتبار العقد غير محدد المدة هو الأصل، يُفسَّر كل استثناء تفسيراً ضيقاً.

ويترتب عن خرق هذا المنع جزاء زجري تقرره المادة 505 (غرامة من 000.2 إلى 000.5 درهم)، وجزاء مدني يستمده القضاء من مبدأ أولوية الواقع، بإعادة تكييف العلاقة إلى عقد غير محدد المدة مع المقاولة المستعملة (انظر الفصلين الخامس والتاسع).

3.4.3 إسقاط على وضعية المجموعة 8

في الوضعية المدروسة، يشتغل العمال الذين توفرهم شركة المناولة داخل المصنع **منذ سنوات**، ويؤدّون المهام ذاتها التي يقوم بها أجراء الشركة الأصلية. ولا تندرج هذه الوضعية في أي من الحالات الأربع:

- ليس هناك أجير غائب يُعوَّض، بل مناصب قارة في خط الإنتاج.
- لا يمكن الحديث عن زيادة مؤقتة في النشاط تستمر سنوات، والحد الأقصى ستة أشهر.
- لا يتعلق الأمر بنشاط موسمي ولا بقطاع جرى عرفه على العمل المؤقت.

فالأمر يتعلق إذن بتلبية حاجيات دائمة ومستمرة، وهو بالضبط ما يمنعه القانون. ويفسر ذلك لجوء المقاولات إلى تسمية «المناولة» بدل «الشغل المؤقت»، لأن المناولة لا تخضع لقائمة حصرية من الحالات ولا لمدد قصوى. غير أن العبرة بحقيقة العلاقة لا بتسميتها، كما بيّن الفصل الأول.

خلاصة الفصل

حصر المشرع المغربي اللجوء إلى الشغل المؤقت في أربع حالات تجمعها فكرة الحاجة العابرة: استبدال أجير توقف عقده، والارتفاع المؤقت في النشاط، والأشغال الموسمية، والأشغال التي جرى العرف على عدم إبرام عقود دائمة بشأنها. وأحاطها بمدد قصوى لا تتجاوز ستة أشهر في الغالب، وبموانع صريحة تتعلق بالإضراب والأشغال الخطيرة والفصل الاقتصادي. ويُستخلص من مجموع هذه القواعد أن الشغل المؤقت لا يمكن قانوناً أن يُستعمل لتلبية حاجيات دائمة ومستمرة، وهو ما يجعل وضعية عمال المجموعة 8 خارج كل إطار مشروع. ويبقى بعد ذلك تحديد الالتزامات الملقاة على مقاولة التشغيل المؤقت والمقاولة المستعملة، وهو موضوع الفصل الرابع.

باب 4

التزامات شركة التشغيل المؤقت والمقاولة المستعملة

مقدمة الفصل

تقوم علاقة الشغل المؤقت على بنية ثلاثية تتوزع فيها صفة المشغل بين طرفين: فمقاولة التشغيل المؤقت هي المشغل القانوني الذي يبرم العقد ويؤدي الأجر، بينما تمارس المقاولة المستعملة سلطة الإدارة والتوجيه اليومي داخل منشأتها. ولتفادي أن يضيع الأجير بين الطرفين، وزّع المشرع المغربي الالتزامات بينهما توزيعاً دقيقاً في المواد 477 إلى 506 من مدونة الشغل.

ويجيب هذا الفصل عن السؤال الرابع من أسئلة النقاش: **ما الالتزامات القانونية لشركة التشغيل المؤقت تجاه الأجراء؟** فنعرض التزامات مقاولة التشغيل المؤقت (أولاً)، ثم التزامات المقاولة المستعملة (ثانياً)، ثم الضوابط الشكلية للعقود ومدتها وتجديدها (ثالثاً)، لنختم بجرد حقوق الأجير المؤقت وضماناته (رابعاً). وتفادياً للتكرار، نحيل على الفصل الثاني بخصوص التفاصيل التي سبق عرضها.

1.4 التزامات شركة التشغيل المؤقت

تعرّف المادة 495 مقاولة التشغيل المؤقت بأنها شخص معنوي مستقل عن السلطة العمومية، يقتصر نشاطه على وضع أجراء رهن إشارة الغير بصفة مؤقتة، وهي التي **تشغّل هؤلاء الأجراء وتلتزم بأداء أجورهم وبالوفاء بالالتزامات القانونية الناشئة عن عقد الشغل.** ويترتب عن ذلك أن صفة المشغل القانوني تبقى لها طيلة مدة المهمة، ولو كان الأجير يعمل فعلياً داخل منشأة أخرى.

1.1.4 الالتزامات السابقة لمزاولة النشاط

لا يجوز لأي شركة أن تضع أجراء رهن إشارة الغير إلا إذا استوفت شروطاً مسبقة، سبق تفصيلها في الفصل الثاني، ونذكّر بأهمها:

- **الترخيص المسبق** من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل (المادة 477).
- **رأسمال لا يقل عن 000.100 درهم**، وانتفاء الأحكام الماسة بالشرف أو بالأمانة في حق المسيرين (المادة 481).
- **إيداع كفالة** لدى صندوق الإيداع والتدبير تعادل خمسين مرة القيمة الإجمالية السنوية للحد الأدنى القانوني للأجر (المادة 482).
- **حصر النشاط** في التشغيل المؤقت دون غيره (المادة 495).

2.1.4 الالتزامات تجاه الأجير المؤقت

1. **أداء الأجر والوفاء بالالتزامات القانونية للمشغل** (المادة 495)، بما فيها التصريح بالأجير لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
2. **إبرام عقد مكتوب مع الأجير** يتضمن البيانات الإلزامية التي تحددها المادة 501 (انظر القسم الثالث من هذا الفصل).
3. **احترام المدد القصوى لفترة التجربة**: يومان إذا كان العقد أقل من شهر، وثلاثة أيام إذا تراوحت مدته بين شهر وشهرين، وخمسة أيام إذا تجاوز شهرين (المادة 502).
4. **مجانية الخدمة**: يُمنع على الوكالة أن تتقاضى من الباحث عن الشغل أي أجر أو أتعاب، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، كلياً أو جزئياً (المادة 480). كما يُمنع على مسيريها تسلّم أي ودائع أو ضمانات بمناسبة التشغيل (المادة 485).
5. **عدم التمييز**: يُحظر كل تمييز مبني على العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الانتماء النقابي (المادة 478).
6. **حماية المعطيات الشخصية**: لا تعالج الوكالة من معطيات الباحثين عن الشغل إلا ما يتعلق بمؤهلاتهم وخبرتهم المهنية، مع احترام حياتهم الخاصة (المادة 479).

3.1.4 الالتزامات تجاه الإدارة

- توجيه بيان مفصّل عن خدماتها إلى المصالح الإقليمية للتشغيل عند نهاية كل نصف سنة (المادة 484).
- مسك سجل وفق النموذج الذي تحدده السلطة المكلفة بالشغل، يُمكّن مفتش الشغل من مراقبة احترام القانون (المادة 486).

- بقاء التزاماتها تجاه الأجراء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قائمة حتى بعد سحب الترخيص (المادة 503).

2.4 التزامات المقاولة المستعملة

لا يعفي وجود وسيط مرخّص المقاولةَ المستعملة من كل التزام؛ فبما أنها هي التي تستفيد من العمل وتمارس سلطة التوجيه، أخضعها المشرع لالتزامات تسبق المهمة وأخرى تواكبها.

1.2.4 الالتزامات السابقة للجوء إلى الأجير المؤقت

1. **استشارة الهيئات التمثيلية للأجراء** داخل المقاولة قبل اللجوء إلى التشغيل المؤقت (المادة 496).
2. **التقيد بالحالات الحصرية الأربع** المنصوص عليها في المادة 496 (موضوع الفصل الثالث)، وعدم استعمال الأجير المؤقت لسدّ حاجيات دائمة.
3. **عدم إسناد أشغال تكتسي خطورة خاصة** إلى الأجراء المؤقتين (المادة 497).
4. **عدم اللجوء إلى الأجراء المؤقتين لمواجهة تزايد مؤقت في النشاط** داخل المناصب التي شملها فصل لأسباب اقتصادية، وذلك خلال السنة الموالية للفصل (المادة 498).
5. **إبرام عقد مكتوب مع مقاولة التشغيل المؤقت** يبيّن سبب اللجوء ومدة المهمة ومكان تنفيذها ومقابل وضع الأجير رهن الإشارة (المادة 499).

2.2.4 الالتزامات أثناء تنفيذ المهمة

- **الصحة والسلامة**: اتخاذ جميع تدابير الوقاية والحماية لفائدة الأجراء المؤقتين، والتأمين عليهم ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية (المادة 504). وهذا هو الالتزام الوحيد الذي حمّله المشرع صراحةً للمقاولة المستعملة بصفة مباشرة.
- **احترام المدة القصوى للمهمة** المحددة في المادة 500، وعدم الإبقاء على الأجير بعد انقضائها تحت غطاء تجديدات متتالية.
- **تطبيق قواعد تنظيم العمل السارية في المنشأة** (ساعات العمل، الراحة، حفظ الصحة)، بحكم أن الأجير يشتغل تحت إدارتها اليومية.

تنبيه: المساواة في الأجر

لا تتضمن مدونة الشغل نصاً صريحاً يُلزم المقاولة المستعملة بأن تمنح الأجير المؤقت أجراً مساوياً لأجر الأجير الدائم الذي يشغل المنصب نفسه، خلافاً للتشريع الفرنسي (المادة L1251-18 من قانون الشغل الفرنسي). أما المادة 9 فتحظر التمييز في الأجر على أسس محددة حصراً (العرق، اللون، الجنس، الإعاقة، الحالة الزوجية، الدين، الرأي السياسي، الانتماء النقابي، الأصل الوطني أو الاجتماعي)، وليس من بينها طبيعة العقد. لذلك يبقى الفارق في الأجر، كما في وضعية المجموعة 8، مسألةً يُعالجها الاجتهاد القضائي (الفصل التاسع) أو إعادة تكييف العلاقة (الفصل الخامس).

3.4 العقود الكتابية ومدتها وتجديدها

يقوم الشغل المؤقت على عقدين مكتوبين مترابطين: عقد وضع الأجير رهن الإشارة بين المقاولتين، وعقد المهمة بين مقاولة التشغيل المؤقت والأجير. ويوضح الجدول الآتي البيانات الإلزامية لكل منهما.

	عقد وضع الأجير رهن الإشارة (المادة 499)	عقد المهمة مع الأجير (المادة 501)
الأطراف	مقاولة التشغيل المؤقت والمقاولة المستعملة	مقاولة التشغيل المؤقت والأجير
الشكل	مكتوب وجوباً	مكتوب وجوباً
البيانات الإلزامية	سبب اللجوء إلى الأجير المؤقت؛ مدة المهمة؛ مكان تنفيذها؛ مقابل وضع الأجير رهن الإشارة	بيانات المادة 499؛ المؤهلات المطلوبة؛ الأجر وكيفية أدائه؛ فترة التجربة؛ خصائص المنصب؛ رقم انخراط المقاولة ورقم تسجيل الأجير في الضمان الاجتماعي؛ شرط الترحيل إذا نُفّذت المهمة خارج المغرب
بند خاص	–	إمكانية تشغيل الأجير من طرف المقاولة المستعملة بعد انتهاء المهمة

جدول 1.4: البيانات الإلزامية لعقدي الشغل المؤقت

1.3.4 المدة والتجديد

ربطت المادة 500 مدة المهمة بسبب اللجوء إليها (انظر الجدول 1.2 في الفصل الثاني):

- **إحلال أجير محل آخر**: لا تتجاوز المهمة مدة توقف عقد الأجير المعوَّض.
- **تزايد مؤقت في النشاط**: ثلاثة أشهر قابلة للتجديد **مرة واحدة فقط**، أي ستة أشهر كحد أقصى.

- **الأشغال الموسمية والأشغال التي جرى العرف بعدم إبرام عقود غير محددة المدة بشأنها**: ستة أشهر **غير قابلة للتجديد.**

2.3.4 جزاء تجاوز المدة

لم ينص المشرع صراحة، في الباب المتعلق بمقاولات التشغيل المؤقت، على تحويل عقد المهمة إلى عقد غير محدد المدة عند تجاوز هذه الآجال. ويترتب عن هذا السكوت أن الجزاء المدني يُستمدّ من الاجتهاد القضائي الذي يعتدّ بالواقع الفعلي للعلاقة، وهو ما نتناوله في الفصلين الخامس والتاسع، بينما يبقى الجزاء الزجري محصوراً في غرامة المادة 505.

4.4 حقوق الأجير المؤقت وضماناته

تترجم الالتزامات السابقة إلى حقوق يمكن للأجير المؤقت أن يتمسك بها في مواجهة كل طرف حسب موقعه:

الحق	مضمونه	الملزَم به والسند
الأجر	أجر لا يقل عن الحد الأدنى القانوني، يؤدى في آجاله	مقاولة التشغيل المؤقت (495)
الحماية الاجتماعية	التصريح الكامل بالأجير لدى CNSS عن كل أيام العمل	مقاولة التشغيل المؤقت (495، 501)
الصحة والسلامة	تدابير الوقاية والتأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية	المقاولة المستعملة (504)
العقد المكتوب	عقد يحدد المهمة والأجر والمدة	مقاولة التشغيل المؤقت (501)
المجانية	عدم أداء أي مقابل للوكالة	مقاولة التشغيل المؤقت (480، 485)
عدم التمييز	المساواة في الولوج إلى الشغل	مقاولة التشغيل المؤقت (478)
ضمان الديون	استيفاء الأجور والاشتراكات من الكفالة عند عجز الوكالة	صندوق الإيداع والتدبير (482، 488)
التشغيل الدائم	إمكانية التشغيل المباشر لدى المقاولة المستعملة بعد المهمة	بند إلزامي في العقد (501)

جدول 2.4: حقوق الأجير المؤقت والجهة الملزمة بها

ويُضاف إلى ذلك أن تقديم الأجير لشكاية ضد مشغله أمام مفتش الشغل لا يُعدّ مبرراً مقبولاً لفصله (المادة 36)، وهي ضمانة أساسية تتيح للأجير المؤقت الدفاع عن حقوقه دون خوف من فقدان عمله.

1.4.4 إسقاط على وضعية المجموعة 8

بإسقاط ما سبق على الوضعية المدروسة، يتبيّن أن العمال الذين توفرهم شركة المناولة يشتغلون في المصنع نفسه **منذ سنوات**، ويؤدّون المهام ذاتها التي يقوم بها أجراء الشركة الأصلية، مقابل أجور أقل وامتيازات اجتماعية محدودة. فإذا كُيّفت العلاقة على أنها شغل مؤقت، فإن المقاولتين معاً قد أخلّتا بالتزاماتهما: تجاوز المدة القصوى للمادة 500 بشكل صارخ، وتلبية حاجيات دائمة خارج الحالات الحصرية للمادة 496. أما إن قُدّمت على أنها مناولة، فإن اقتصار موضوع العقد على «توفير اليد العاملة» يجعلها نشاطاً لا يحق إلا لمقاولة تشغيل مؤقت مرخّصة. وفي الحالتين، يبقى السؤال المطروح: **من يتحمل المسؤولية عن هذه الإخلالات؟** وهو موضوع الفصل الخامس.

خلاصة الفصل

وزّع المشرع المغربي الالتزامات في الشغل المؤقت بين طرفين: مقاولة التشغيل المؤقت، بصفتها المشغل القانوني، تتحمل الأجر والتصريح الاجتماعي والعقد المكتوب والمجانية، وتضمن ديونها كفالةٌ مودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير؛ والمقاولة المستعملة تتحمل احترام حالات اللجوء ومدده، والسلامة والتأمين ضد حوادث الشغل. غير أن هذا البناء يشكو من ثغرتين أساسيتين: غياب نص صريح يقرر المساواة في الأجر، وغياب جزاء مدني تلقائي عند تجاوز المدد القانونية. ولذلك ننتقل في الفصل الخامس إلى تحديد المسؤولية القانونية لكل من الشركة الأصلية وشركة المناولة عند الإخلال بهذه الالتزامات.

باب 5

المسؤولية القانونية لكل من الشركة الأصلية وشركة المناولة

1.5 مسؤولية الشركة الأصلية

تتحمل المقاولة الأصلية (المستعملة) مسؤولية قانونية مباشرة تتجلى في:

- المسؤولية عن انتهاك شروط استخدام التشغيل المؤقت أو المناولة.
- المسؤولية التضامنية مع شركة المناولة عن أجور الأجراء وحقوقهم الاجتماعية.
- المسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث الشغل التي تقع داخل مقرها.
- المسؤولية الجنائية في حالة ارتكاب مخالفات جسيمة.

2.5 مسؤولية شركة المناولة

تُعدّ شركة المناولة المشغّلَ المباشر، وبذلك تتحمل:

1. المسؤولية الأصلية عن أجور الأجراء وعقودهم وحقوقهم التعاقدية.
2. المسؤولية عن التصريح بالأجراء لدى الهيئات الاجتماعية.
3. المسؤولية عن توفير ظروف سلامة مناسبة لهم.
4. المسؤولية عن الفصل غير المشروع والتعويضات المترتبة عنه.

3.5 المسؤولية التضامنية (الأجور، الضمان الاجتماعي، حوادث الشغل)

مبدأ التضامن في المسؤولية

تُكرّس مدونة الشغل مبدأ المسؤولية التضامنية بين الشركة الأصلية وشركة المناولة، وذلك في المجالات التالية:

- **الأجور:** يحق للأجير المطالبة بالأجر المستحق من أي من الطرفين.
- **الضمان الاجتماعي:** تضامن في أداء الاشتراكات والغرامات.
- **حوادث الشغل:** تضامن في تحمّل التعويضات الناجمة.
- **التعويضات الاجتماعية:** بما فيها تعويضات الفصل والإشعار.

4.5 الجزاءات المترتبة عن المخالفات

1.4.5 الجزاءات المدنية

- إعادة تكييف عقود التشغيل المؤقت إلى عقود دائمة.
- الحكم بالتعويضات لصالح الأجراء المتضررين.
- إلزام الشركة بأداء المستحقات المتأخرة.

2.4.5 الجزاءات الجنائية والإدارية

- الغرامات المالية التي تتراوح بين 10.000 و50.000 درهم حسب طبيعة المخالفة.
- سحب ترخيص ممارسة نشاط التشغيل المؤقت.
- الملاحقة القضائية في الحالات الجسيمة.
- تعليق النشاط أو إغلاق المنشأة مؤقتاً.

باب 6

دور مفتش الشغل ومراقبة احترام القانون

مقدمة الفصل

تُعتبر القواعد القانونية المنظمة لعلاقات الشغل، مهما بلغت درجة دقتها وتطورها التشريعي، مجرد نصوص نظرية مجردة إن لم تُسند بآليات رقابية ميدانية تكفل احترامها وفرض الامتثال لمقتضياتها. وفي سياق العلاقات العمالية غير التقليدية القائمة على التشغيل المؤقت والمناولة، تزداد الحاجة إلى جهاز رقابي صارم ومستقل لضبط التجاوزات الناتجة عن تداخل المسؤوليات بين المشغل القانوني والمشغل المستعمل الفعلي.

من هذا المنطلق، يبرز جهاز تفتيش الشغل بصفته الذراع التنفيذية والرقابية للسياسة الاجتماعية للدولة؛ فهو المعني الأول بحماية الحقوق الأساسية للأجراء، وتطويق مخاطر المناولة المقنعة والتشغيل الصوري، وضمان التطبيق العادل لبنود مدونة الشغل (القانون رقم 99.65). وتتحدد الإشكالية الجوهرية لهذا الفصل في التساؤل التالي: **ما هي الصلاحيات والآليات الإجرائية التي منحها المشرع المغربي لمفتش الشغل لضبط علاقات التشغيل المؤقت والمناولة، وما هي الحدود العملية والتحديات الميدانية التي تعيق فاعلية هذا الجهاز في فرض الامتثال للقانون؟**

ولمعالجة أبعاد هذه الإشكالية، يتوزع هذا الفصل على أربعة محاور متكاملة:

- **أولاً**: استعراض اختصاصات مفتش الشغل في قطاعي التشغيل المؤقت والمناولة؛
- **ثانياً**: تفصيل مساطر المراقبة والمعاينة وصلاحيات التحري الميداني؛
- **ثالثاً**: تحليل المسار الزجري من خلال المحاضر والإنذارات والمتابعات القضائية؛
- **رابعاً**: تشخيص حدود التفتيش والصعوبات العملية واللوجستيكية في الميدان.

1.6 اختصاصات مفتش الشغل في مجال التشغيل المؤقت والمناولة

يُشكّل جهاز تفتيش الشغل الركيزة التنفيذية والرقابية للسياسة الاجتماعية للدولة؛ فهو الجهاز الإداري المخول له قانوناً تتبع مدى امتثال المقاولات لأحكام تشريع الشغل والاتفاقيات الجماعية. وتكتسي تدخلات هذا الجهاز حساسية بالغة وأهمية استثنائية حين يتعلق الأمر بأنماط العمل غير التقليدية، وتحديداً علاقات العمل الثلاثية الأطراف الناتجة عن عقود مقاولات التشغيل المؤقت وعقود مقاولة المناولة (Sous-traitance)، حيث تتداخل الصلاحيات الإدارية وتضعف الحماية القانونية للأجراء إن لم يُقابَل ذلك بيقظة رقابية صارمة ومستمرة.

1.1.6 الأساس القانوني والاختصاصات العامة

تستمد هيئة تفتيش الشغل بالمغرب شرعيتها وصلاحياتها العامة من الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، وعلى رأسها اتفاقية العمل الدولية رقم 81 المتعلقة بتفتيش العمل في الصناعة والتجارة (1947)، إضافة إلى أحكام الكتاب الخامس من مدونة الشغل المغربية (القانون رقم 99.65).

وقد حددت المادة 530 من مدونة الشغل نطاق هذا التدخل والمهام المنوطة بأعوان التفتيش بشكل دقيق:

نص المادة 530 من القانون رقم 99.65 (مدونة الشغل)

«يُناط بأعوان تفتيش الشغل:

1. السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل؛
2. إعطاء المشغلين والأجراء معلومات ونصائح تقنية حول أنجع الوسائل لمراعاة الأحكام القانونية؛
3. إحاطة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل علماً بكل نقص أو تجاوز لا تنطبق عليه الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها؛
4. إجراء محاولات التصالح في مجال نزاعات الشغل الفردية...»

2.1.6 الاختصاص الرقابي على مقاولات التشغيل المؤقت (ETT)

لم يكتف المشرع المغربي بالرقابة العامة على المقاولات، بل خصّ مقاولات التشغيل المؤقت بنظام تفتيش ومراقبة دقيقة نظراً لطبيعة نشاطها الاستثنائية. فمفتش الشغل لا يراقب فقط شروط التشغيل العادية، بل يمتد اختصاصه لمراقبة الجوانب التأسيسية والإدارية والتنظيمية لهذه الشركات بمقتضى المواد 495 إلى 506 من مدونة الشغل:

- **التحقق من التراخيص الإدارية (المادة 495):** يُلزم القانون مقاولات التشغيل المؤقت بالحصول على ترخيص مسبق من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلاً. ويقع على عاتق مفتش الشغل التدقيق في سريان مفعول هذا الترخيص وعدم ممارسة النشاط بشكل عشوائي أو خارج النطاق المحدد له.

- **مراقبة الكفالة المالية وضمان أداء المستحقات (المادة 496):** إلزام مقاولة التشغيل المؤقت بإيداع كفالة مالية لدى صندوق الإيداع والتدبير (CDG) لحماية أجور العمال وحقوقهم الاجتماعية في حالة الإعسار المالي، وهو ما يراقبه المفتش عبر تفحص الشواهد الإدارية الدورية.

- **التثبت من حصرية النشاط ومشروعية الحالات (المادتان 495 و496):** منع مقاولات التشغيل المؤقت من الجمع بين هذا النشاط وأنشطة الوساطة الأخرى كاستقدام اليد العاملة لحساب الغير، ومراقبة مطابقة طلبات الوضع رهن الإشارة للحالات الحصرية المنصوص عليها بالمادة 496 (استبدال أجير غائب، التزايد المؤقت في النشاط، الأعمال الموسمية)، ومنع اللجوء إلى الأجراء المؤقتين لتعويض أجراء مضربين أو لإنجاز أشغال تكتسي خطورة استثنائية (المادة 500).

3.1.6 الاختصاص الرقابي على عقود المناولة ومحاربة التبعية الصورية

في علاقات المناولة، يمتد اختصاص مفتش الشغل لمراقبة التزام المقاولة الأصلية ومقاولة المناولة بالضوابط الواردة في المواد 86 إلى 91 من مدونة الشغل:

- التأكد من إبرام عقد المناولة كتابة، والتثبت من هوية المقاول الفرعي ومقره الرسمي وتصريحاته القانونية.

- مراقبة إشهار المقاولة الأصلية لبيانات مقاولة المناولة ومفتشية الشغل المختصة في ورش العمل أو المعمل لتسهيل تتبع الأجراء.

- تتبع تنفيذ المسؤولية التضامنية المنصوص عليها في المادتين 89 و90 في حال عجز المقاول من الباطن عن أداء أجور عماله أو عدم تسديد اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتأكد من استخلاص هذه الحقوق من المبالغ المستحقة له لدى المقاولة الأصلية.

2.6 مساطر المراقبة والمعاينة

لا يُعد تفتيش الشغل مجرد إجراء شكلي، بل هو مسطرة قانونية وإجرائية دقيقة تنظمها نصوص مدونة الشغل لتمكين المفتش من الوصول للحقيقة الواقعية داخل أماكن العمل.

1.2.6 صلاحيات التحري الميداني وسلطات الدخول

منح المشرع لمفتش الشغل صلاحيات واسعة تجعله سلطة ذات نفوذ قانوني فعّال داخل المنشآت، وذلك بموجب المادة 533 من مدونة الشغل:

نص المادة 533 من القانون رقم 99.65

«يحق لأعوان تفتيش الشغل الحاملين لبطاقة مهنية تثبت صفتهم:

1. الدخول بحرية وبدون سابق إعلام، في أي وقت من ليل أو نهار، إلى كل مؤسسة تشغّل أجراء خاضعين لمراقبتهم؛
2. إجراء كل معاينة أو مراقبة أو بحث يرونه ضرورياً للتأكد من المراعاة الفعلية للأحكام التشريعية والتنظيمية...»

وبالنسبة للتشغيل المؤقت والمناولة، يتجسد حق التفتيش في:

- الدخول إلى مواقع العمل الميدانية ومقرات المقاولات المستعملة (Entreprises Utilisatrices) ومقاولات المناولة حتى وإن كانت مسيجة أو ذات طابع أمني خاص.
- معاينة الأماكن المخصصة للعمل للتأكد من تطبيق تدابير السلامة والوقاية الصحية (المواد 281 وما بعدها) على العمال المؤقتين بنفس مستوى الأجراء الدائمين، لاسيما تزويدهم بمعدات الوقاية الفردية وتدريبهم على التعامل مع مخاطر الآلات.

2.2.6 فحص السجلات والوثائق القانونية المُلزمة

يخضع مفتش الشغل كلاً من المقاولة المشغلة والمقاولة المستعملة للفحص المكتبي والمستندي المباشر:

1. **عقود وضع الأجراء رهن الإشارة (Contrats de mise à disposition):** التأكد من تضمنها البيانات الإلزامية للمادة 499 (سبب اللجوء للأجير، مدة المهمة، المؤهلات المطلوبة، مكان العمل، الأجر المتفق عليه، ومميزات منصب الشغل).
2. **عقود الشغل المبرمة مع الأجراء المؤقتين (Contrats de mission):** التحقق من كتابتها وتسليم نسخة منها للأجير داخل أجل أقصاه يومين من تاريخ وضعه رهن الإشارة.
3. **سجلات الأداء والتصريحات الاجتماعية:** مطابقة ورقات الأداء (Bulletins de paie) مع الحد الأدنى القانوني للأجر (SMIG/SMAG)، ومقارنة المبالغ المصرح بها مع جداول أداء اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).

3.2.6 الاستجواب والتحقيق الميداني لكشف التبعية الفعلية

يُمارس المفتش حقه في استجواب الأجراء والمشغلين دون حضور أي طرف آخر:

- الاستماع إلى الأجير المؤقت بشكل انفرادي للتأكد من عدم اقتطاع مبالغ من أجره تحت غطاء مصاريف الوساطة (وهو ما تحظره المادة 480 بحزم).
- التحقق من واقع السلطة الإدارية والإشرافية: هل يتلقى عامل المناولة التعليمات الفنية والتنظيمية من المقاول من الباطن أم من أطر المقاولة الأصلية؟ وتلك المعاينة الميدانية هي الوسيلة الأساسية التي يعتمدها المفتش لتمييز المناولة الحقيقية المشروعة عن "تسخير اليد العاملة غير القانوني" (Prêt de main-d'œuvre illicite).

3.6 المحاضر والإنذارات والمتابعات القضائية

تتسم المسطرة الإدارية والقضائية لتفتيش الشغل بطابع تدريجي يتأرجح بين البعد الإصلاحي والبعد الزجري العقابي، وهو ما يوضحه مسار التدرج القانوني للمفتش.

1.3.6 توجيه الملاحظات والتنبيهات المكتوبة

يملك المفتش سلطة تقديرية واسعة في اختيار آلية التدخل وفقاً لخطورة الفعل المخالف؛ إذ يبدأ غالباً بتوجيه ملاحظات كتابية تُسجل في الدفتر القانوني للمؤسسة أو تُوجَّه إلى إدارتها بشأن الخروقات التنظيمية التي يمكن تداركها فوراً دون مساس جوهري بحقوق الأجراء.

2.3.6 مسطرة الإنذار وتحديد آجال التصحيح

في المخالفات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية أو الإخلال ببنود عقود وضع الأجراء، يُلزم القانون مفتش الشغل بتوجيه إنذار رسمي كتابي:

- يُحدد الإنذار بدقة المقتضيات القانونية التي تم خرقها (مثل خرق المادة 500 بتشغيل أجراء مؤقتين في أشغال شديدة الخطورة، أو انعدام التأمين ضد حوادث الشغل).
- يمنح المشغل مهلة قانونية معقولة (لا تقل في الغالب عن 4 أيام وفق المادة 540) لتصحيح المخالفات وتقديم الإثباتات المادية التي تفيد الامتثال.

3.3.6 تحرير محاضر المخالفات الرسمية (Procès-verbaux) وقوتها الثبوتية

في حالة عدم استجابة المقاولة للإنذار بعد انقضاء المهلة المحددة، أو في حالات التلبس بمخالفات جوهرية صريحة لا تتطلب إنذاراً مسبقاً (كممارسة التشغيل المؤقت دون ترخيص إداري، أو خرق أحكام الحد الأدنى للأجور)، يُباشر المفتش تحرير محضر مخالفة رسمي.

تتميز هذه المحاضر بقوة قانونية وثبوتية قاطعة نصت عليها المادة 539 من مدونة الشغل:

نص المادة 539 من القانون رقم 99.65

«يُحرر أعوان تفتيش الشغل... محاضر في شأن المخالفات التي يعاينونها، ويُوثق بمحاضرهم ما لم يثبت العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات. تُحال هذه المحاضر مباشرة على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة، وتُوجه نسخة منها إلى الإدارة المكلفة بالشغل...»

إن تمتع محاضر مفتش الشغل بحجية الإثبات ما لم يُطعن فيها بأي وسيلة من وسائل الإثبات يُعطي للتقرير وزناً جوهرياً أمام القضاء الزجري، حيث يعتمد وكيل الملك هذه المحاضر لمتابعة المقاولة المخالفة والحكم بالغرامات المالية المنصوص عليها في المادتين 505 و506 ضد مسؤولي مقاولات التشغيل المؤقت أو مسيري المقاولات المستعملة.



شكل 1.6: المسار الإجرائي لمراقبة مفتش الشغل في قطاعي التشغيل المؤقت والمناولة

4.6 حدود التفتيش والصعوبات العملية في الميدان

رغم الترسانة القانونية المحكمة والصلاحيات الواسعة التي أقرها المشرع لمفتشي الشغل، إلا أن الواقع العملي يكشف عن ثغرات هيكلية وإكراهات واقعية تُقلص من فاعلية هذا الجهاز في محاصرة التجاوزات الناتجة عن التشغيل المؤقت والمناولة.

أبرز التحديات العملية والتشريعية في قطاعي التشغيل المؤقت والمناولة

- **العجز العددي واللوجستيكي الحاد:** يعاني جهاز تفتيش الشغل من نقص فادح في عدد المفتشين مقارنة بالحجم الهائل للمقاولات المنتشرة في التراب الوطني، إلى جانب ضعف الوسائل اللوجستيكية ووسائل النقل للتنقل إلى المناطق الصناعية البعيدة والأوراش المؤقتة.
- **صعوبة إثبات التبعية القانونية في "المناولة الصورية":** تلجأ بعض الشركات إلى حيل قانونية متقنة عبر تأسيس شركات مناولة واجهة صورية هدفها الوحيد التهرب من الالتزامات الاجتماعية؛ ويجد المفتش صعوبة واقعية في إثبات خضوع الأجير الفعلي لتعليمات المقاولة الأصلية وغياب الاستقلال الفني للمقاول الفرعي في ظل قصر زمن المعاينة الميدانية.
- **طبيعة علاقة الشغل المؤقت والسيولة الوظيفية:** يتميز أجراء التشغيل المؤقت بدوران عالي (Rotation élevée) وقصر مدة التعاقد، مما يجعل تتبع مساراتهم المهنية والتحقق من احترام مدد عقودهم (المنصوص عليها في المادة 500) أمراً في غاية التعقيد التوثيقي.
- **محدودية الطابع الردعي للعقوبات المالية:** إن الغرامات المالية المقررة في المادتين 505 و506 (التي تتراوح غالباً ما بين 2000 و5000 درهم وتتعدد بتعدد الأجراء) تظل في نظر كثير من المقاولات تكلفة هامشية يمكن تحملها مقارنة بالأرباح الطائلة المتأتية من تقليص كلفة العمل واستغلال مرونة التشغيل المؤقت.
- **الخوف الوظيفي للأجراء من الإدلاء بالشهادة:** يتفادى معظم الأجراء المؤقتين أو عمال المناولة الإفصاح لمفتش الشغل عن ظروف عملهم الحقيقية أو الشكوى من اقتطاع مبالغ من أجورهم، خشية فسخ عقودهم فوراً أو استبعادهم من جداول الترشيح للعمل مستقبلاً من قِبل وكالات التشغيل المؤقت.

خاتمة الفصل

نخلص من خلال الإحاطة بمختلف جوانب التدخل الرقابي لجهاز تفتيش الشغل إلى جملة من النتائج التركيبية التي ترسم الحدود الفاصلة بين الحماية القانونية المنشودة والإكراهات الميدانية القائمة:

خلاصة تركيبية للفصل السادس

- **مركزية الدور الوقائي والزجري**: يظل مفتش الشغل صمام الأمان الأساسي لضمان عدم انحراف علاقات التشغيل المؤقت والمناولة عن أهدافها الاقتصادية المشروعة، خاصة عبر صلاحيات الدخول الميداني، والتحقق من صحة التراخيص الإدارية والكفالات المالية، وتفعيل مسطرة الإنذارات والمحاضر ذات الحجية القانونية القاطعة.
- **اتساع الهوة بين النص القانوني والواقع الميداني**: رغم دقة المقتضيات الواردة في مدونة الشغل (المواد 495 إلى 506 والمواد 86 إلى 91)، فإن محدودية الإمكانيات البشرية وضعف الأثر الردعي للغرامات المالية يفرزان صعوبات ملموسة في محاصرة المناولة المقنعة وتسخير اليد العاملة غير القانوني.
- **الحاجة إلى أدوات رقابية ذكية وتنسيق مؤسساتي**: إن تعزيز فاعلية التفتيش يقتضي تجاوز المعاينات الفردية الظرفية نحو اعتماد الربط المعلوماتي المشترك بين مصالح مفتشية الشغل، وإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وإدارة الضرائب، لضبط التصريحات والتأكد الفوري من المسارات المهنية للأجراء الموضوعين رهن الإشارة.

تضعنا هذه الحصيلة الرقابية أمام ضرورة فحص الآثار الناتجة عن هذه الوضعية؛ حيث يُفضي القصور الرقابي أحياناً، أو اتساع رقعة المرونة التعاقدية، إلى إفراز تداعيات ملموسة تُلقي بظلالها على مختلف الفاعلين. وهو ما يشكل موضوع **الفصل السابع الموالي** الذي سيُخصص لتحليل **الآثار الاجتماعية والاقتصادية** المترتبة عن التشغيل المؤقت والمناولة على الأجراء، والمقاولة، والحوار الاجتماعي، وهيكل سوق الشغل الوطني ككل.

باب 7

الآثار الاجتماعية والاقتصادية (الأجراء، المقاولة، سوق الشغل)

مقدمة الفصل

شهدت المنظومة الإنتاجية وسوق الشغل بالمغرب تحولات جذرية فرضتها إكراهات العولمة الاقتصادية واحتدام التنافسية الدولية، مما دفع الفاعلين الاقتصاديين إلى البحث الحثيث عن آليات تدبيرية مرنة تُمكّن من التكيف اللحظي مع تقلبات الأسواق. وقد شكل الانتقال من نموذج علاقة الشغل الثنائية الكلاسيكية القائمة على الاستقرار والأمان المهني إلى نموذج العلاقات الثلاثية الأطراف (التي تجمع بين المقاولة المستعملة، ومقاولة التشغيل المؤقت أو مقاول المناولة، والأجير) المنعطف الأبرز في السياسة التشغيلية المعاصرة.

وإذا كان المشرع المغربي قد سعى من خلال مدونة الشغل (القانون رقم 99.65) إلى إيجاد نقطة توازن دقيقة بين متطلبات "المرونة الاقتصادية" للمقاولات من جهة، ومقتضيات "الأمان الاجتماعي" للأجراء من جهة ثانية فيما يُعرف اصطلاحاً بنموذج "المرونة المؤَمَّنة" (Flexicurité)، فإن الممارسة الميدانية أفرزت اختلالات بنيوية عميقة. وتتجسد الإشكالية المحورية لهذا الفصل في التساؤل التالي: **إلى أي حد استطاعت آليات الشغل المؤقت والمناولة التوفيق بين متطلبات التنافسية الاقتصادية للمقاولة وحماية المراكز القانونية والاجتماعية للأجراء، وما هي انعكاسات هذا النمط التعاقدي على دينامية المفاوضة الجماعية وهيكل سوق الشغل الوطني؟**

للإجابة عن هذه الإشكالية، يتناول هذا الفصل بالتحليل والتدقيق الآثار المترتبة عن هذه الأنماط على أربعة مستويات متكاملة:

- **المستوى الأول**: تشخيص الانعكاسات المباشرة على الأجراء وحقوقهم المادية والمهنية؛
- **المستوى الثاني**: تقييم المكاسب والمخاطر الاستراتيجية والقانونية التي تواجه المقاولة؛
- **المستوى الثالث**: رصد تداعيات تشتت اليد العاملة على العمل النقابي ومؤسسات الحوار الاجتماعي؛

- **المستوى الرابع**: استقراء الآثار الهيكلية الشاملة على توازنات سوق الشغل وصناديق الحماية الاجتماعية.

1.7 الآثار على الأجراء

يتحمل الأجير العبء الأكبر من تقلبات المرونة التعاقدية؛ إذ يجد نفسه في مركز قانوني واقتصادي متذبذب تتجاذبه التبعية المزدوجة بين مشغل قانوني (الوكالة أو مقاول المناولة) ومشغل فعلي يمارس الرقابة الميدانية اليومية (المقاولة المستعملة).

1.1.7 تنامي الهشاشة الوظيفية وانعدام الأمان المهني

تتجلى الهشاشة في قطاعي الشغل المؤقت والمناولة عبر مظاهر متعددة تؤثر على الاستقرار النفسي والمعيشي للأجير:

- **انعدام الأفق التعاقدي المستمر**: تقتصر عقود الشغل المؤقت على مدة محددة حصرية بحكم المادة 500 من مدونة الشغل، مما يجعل الأجير يعيش في حالة قلق دائم وترقب مستمر لإنهاء الخدمة أو عدم تجديد عقد المهمة (Contrat de mission).

- **التقطع في الدخل والتبعية الاقتصادية**: تعاقب فترات العمل مع فترات بطالة غير معوضة (Inactivité intermittente) يحرم الأجراء من ضمان تدفق مالي مستقر، مما يؤدي إلى عجزهم عن الالتزام بالقروض البنكية أو الولوج للسكن الاقتصادي، ويكرس مفهوم "العامل الفقير" (Travailleur pauvre).

- **غياب المسار المهني والترقي الداخلي**: يتم استبعاد العمال المؤقتين وعمال المناولة من برامج التكوين المستمر والترقيات والسلالم الإدارية المتاحة للأجراء القارين داخل المؤسسة المستعملة، مما يجمد مهاراتهم في مستويات التنفيذ الدنيا.

2.1.7 الإخلال بمبدأ المساواة في الأجور والامتيازات المادية

أقر المشرع المغربي مبدأ المساواة في الأجر لمنع التمييز ضد الأجراء الموضوعين رهن الإشارة، وذلك بصريح العبارة في المادة 507 من مدونة الشغل:

نص المادة 507 من القانون رقم 99.65 (مدونة الشغل)

«يجب ألا يقل الأجر الذي يتقاضاه الأجير المؤقت عن الأجر الذي يتقاضاه أجير من نفس المؤهلات يشتغل بصفة دائمة لدى المقاولة المستعملة، وذلك بعد استيفاء فترة الاختبار. يستفيد الأجير المؤقت من الامتيازات التي يستفيد منها أجراء المقاولة المستعملة في مجال النقل والمطاعم وغيرها من التسهيلات المماثلة...»

غير أن الواقع التطبيقي يكشف عن فجوة واسعة بين النص القانوني والممارسة العملية:

- حرمان العمال المؤقتين من منح الأقدمية، ومنح المردودية السنوية (Primes d'année fin de / Treizième mois)، والتعويضات عن الأخطار الخاصة التي يستفيد منها نظراؤهم القارون.
- اللجوء في بعض قطاعات المناولة إلى تحديد الأجر الصافي بما يعادل الحد الأدنى القانوني حصراً (SMIG)، وتجريد الأجير من أي تعويض عن الساعات الإضافية الفعلية.

3.1.7 تراجع التغطية الصحية ومخاطر حوادث الشغل والأمراض المهنية

يُعدّ عمال المناولة والتشغيل المؤقت الشريحة الأكثر تعرضاً للإصابات الجسدية والأخطار البيئية:

- **ضعف التكوين الوقائي الأولي**: إسناد مهام ذات طبيعة شاقة أو خطرة للأجراء دون إخضاعهم لتأهيل مسبق حول كيفية التعامل مع المواد الكيماوية أو الآلات الصناعية، بالمخالفة لمقتضيات المادة 281 من مدونة الشغل.
- **تشتت المسؤولية عند وقوع الحادثة**: تطبيقاً لمقتضيات القانون رقم 12.18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، تقع المسؤولية المباشرة للتأمين على مشغل الأجير القانوني، غير أن المقاولات المستعملة غالباً ما تتنصل من توفير بيئة عمل آمنة معتبرة أن كلفة السلامة تقع على عاتق الشركة الموردة لليد العاملة.
- **عدم استيفاء شروط الاستفادة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)**: يؤدي التقطع الزمني في عقود الشغل إلى عدم استكمال عدد الأيام القانونية المصرح بها (المشروطة في 3240 يوماً لاستحقاق معاش التقاعد، أو 54 يوماً خلال 6 أشهر للتغطية الصحية (AMO)، مما يحرم عائلاتهم من التعويضات العائلية وخدمات العلاج المجاني.

معيار المقارنة	الأجير القار (عقد غير محدد المدة CDI)	الأجير المؤقت وعامل المناولة
الاستقرار الوظيفي	أمان مهني محمي بمسطرة الفصل التأديبي والتعويض عن الفصل التعسفي.	هشاشة مستمرة، انتهاء العقد بانتهاء مدة المهمة دون تعويض عن الإعفاء.
الأجر والتعويضات	أجر أساسي + ترقيات + منح دورية وعلاوات إنتاج سنوية.	أجر مقترن بالحد الأدنى القانوني، مع حرمان متكرر من العلاوات التكميلية.
الحماية الصحية والسلامة	فحوصات طبية دورية منتظمة لدى طبيب الشغل، وتدريب مستمر على السلامة.	تدريب وقائي محدود، ومستوى تعرض مضاعف للأخطار المهنية داخل الورش.
التقاعد والضمان الاجتماعي	اشتراكات تراكمية مستمرة تضمن تقاعداً مريحاً وتغطية صحية شاملة.	فترات انقطاع متكررة تعيق تراكم الأيام القانونية لاستحقاق معاش التقاعد.

جدول 1.7: مقارنة تحليلية للوضعية القانونية والمادية بين الأجراء الدائمين وأجراء الوساطة والمناولة

2.7 الآثار على المقاولة

تجد المقاولات الحديثة في آليات الشغل المؤقت والمناولة أداة بالغة الفعالية لإعادة هندسة مساطرها الإنتاجية، إلا أن التوسع المفرط فيها يُولّد تبعات استراتيجية وقانونية غير محمودة العواقب.

1.2.7 المزايا التنافسية والمكتسبات الاقتصادية للمقاولة

تسعى المقاولة المستعملة من وراء الاستعانة بشركات التشغيل المؤقت والمناولة إلى تحقيق مكاسب نوعية:

1. **المرونة التسييرية والعددية (Flexibilité quantitative)**: القدرة اللحظية على مواءمة حجم قوة العمل مع دورات الإنتاج الصاعدة والنازلة وطلبيات التصدير الطارئة دون الخضوع للمساطر المعقدة لتقليص عدد الأجراء المنصوص عليها في المادة 66 وما يليها من مدونة الشغل.

2. **التحكم في كتلة الأجور والتكاليف الثابتة**: تحويل جزء كبير من نفقات المستخدمين الثابتة (Frais de personnel) إلى خانة نفقات التسيير والخدمات الخارجية المتغيرة (Achats charges et services externes)، مما يُحسّن من المؤشرات المالية المباشرة للمقاولة أمام الشركاء والمستثمرين.

3. **التركيز على الكفاءات الجوهرية (Core Competencies)**: إسناد الأنشطة المساندة (كالخدمات اللوجستيكية، الصيانة التقنية، الحراسة، والنظافة) إلى مقاولات متخصصة ذات كفاءة تقنية أعلى وتكلفة تشغيلية أقل، مما يتيح للإدارة العامة تركيز مواردها على تطوير خطوط الإنتاج والابتكار التجاري.

2.2.7 المخاطر التنظيمية وفقدان الرأسمال المعرفي (Know-How)

في المقابل، تدفع المقاولة ثمناً تنظيمياً غير مباشر ناتجاً عن تغييب الاستقرار البشري:

- **نزيف الكفاءات وضياع المعرفة التراكمية**: يؤدي الدوران السريع للأجراء المؤقتين إلى عدم استقرار الخبرة العملية داخل فرق العمل، وصعوبة بناء ثقافة مؤسسية مشتركة قائمة على الثقة والولاء.

- **انخفاض الإنتاجية وجودة المنتجات**: تشير الدراسات الصناعية إلى أن غياب الحافز المهني لدى العامل المؤقت، وشعوره بالاغتراب المؤسسي داخل المعمل، ينعكسان مباشرة على ارتفاع معدلات الخطأ ونسب التلف في المواد الأولية.

- **تكاليف إعادة التأهيل المستمرة**: استنزاف وقت وجهد المشرفين ورؤساء الورشات في تدريب أجراء جدد مع بداية كل دورة تشغيل مؤقتة، مما يعطل وتيرة الإنتاج الاعتيادية.

3.2.7 المسؤولية القانونية التضامنية والتبعات القضائية

لم يُطلق المشرع يد المقاولة المستعملة في استغلال المرونة التعاقدية دون تحميلها مسؤوليات رادعة، بل قرر قواعد صارمة للمسؤولية التضامنية لحماية اليد العاملة:

المسؤولية التضامنية للمقاولة الأصلية (المادتان 89 و90 من مدونة الشغل)

«إذا كان المقاول من الباطن غير مقيد في السجل التجاري وغير مالك لأصل تجاري... فإن رئيس المقاولة الأصلية يتحمل المسؤولية في حالة عدم أداء المقاول من الباطن للأجور والمستحقات والتعويضات المستحقة لأجرائه. كما تكون المقاولة الأصلية مسؤولة بالتضامن عن أداء اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حالة عجز المقاول من الباطن...»

تتعرض المقاولة المستعملة والأصلية لمخاطر جسيمة عند عدم التدقيق في وضعية شركائها:

- إمكانية الحكم عليها بالأداء المالي المباشر للأجور المتأخرة والتعويضات الناتجة عن حوادث الشغل.
- خطر إعادة تكييف العقود قضائياً ؛(Requalfiication) فإذا ثبت للقضاء أن المهمة المسندة للأجير المؤقت تدخل ضمن النشاط القار والعادي للمقاولة المستعملة، أو تجاوزت المدد القانونية، يُكيّف العقد على أنه عقد عمل دائم غير محدد المدة (CDI) تحت طائلة الحكم بتعويضات الفصل التعسفي.

المدخلات: الاعتماد على التشغيل المؤقت والمناولة

خفض كلفة الأجور الثابتة، مرونة التكيف مع تقلبات الطلب، وتفويض المهام الثانوية.

⇓

الآثار التنظيمية: تراجع الولاء والدوران الوظيفي المرتفع

فقدان المعرفة المهنية المتراكمة، ضعف الاندماج في فرق العمل، وتذبذب معايير الجودة.

⇓

المخاطر القانونية: المسؤولية التضامنية وإعادة التكييف القضائي

تحمل أداء مستحقات الأجور والتغطية الاجتماعية ومواجهة دعاوى الفصل التعسفي.

شكل 1.7: دورة المخاطر والآثار التنظيمية للمرونة التعاقدية على المقاولة

3.7 الآثار على الحوار الاجتماعي والعمل النقابي

يُمثل توسع أنماط العمل الثلاثية أحد أكبر التحديات المعاصرة التي تواجه العمل النقابي والمفاوضة الجماعية بالمغرب، نظراً لما تفرضه من تفتيت لوحدة المصالح العمالية.

1.3.7 تشتيت الكتلة العمالية وتفكيك وحدة الهيئة الناخبة

تعتمد القوة التفاوضية للنقابات العمالية تاريخياً على التجانس المهني والتكتل الجماعي للأجراء داخل فضاء المنشأة الواحدة. إلا أن إدخال أجراء المناولة والعمال المؤقتين يخلق فصلاً مصطنعاً بين فئتين:

- فئة "الأجراء الداخليين المحميين" (Insiders) الذين يتمتعون بعقود دائمة وأجور مستقرة وتمثيلية نقابية نافذة.

- فئة "الأجراء الخارجيين الهشين" (Outsiders) الذين يفتقرون للحق في التصويت في انتخابات مندوبي الأجراء بالمقاولة المستعملة، طبقاً للمادة 439 من مدونة الشغل التي تشترط أقدمية استقرار داخل المؤسسة لا تتوفر في الأجير المؤقت.

هذا التمايز يُفرغ التضامن العمالي من محتواه، ويحول دون توحيد المطالب الجماعية، بل قد يُولد صراعات وتنافساً غير صحي بين العمال أنفسهم للحفاظ على مناصبهم.

2.3.7 عقبات ممارسة الحق النقابي والردع الضمني

يكفل الدستور المغربي لسنة 2011 (الفصل 29) والاتفاقيات الدولية حق الانتماء والنشاط النقابي، غير أن الأجراء المؤقتين يصطدمون بموانع واقعية تحول دون ممارسة هذا الحق:

- الهاجس المستمر من عدم تجديد عقد المهمة في حال الإقدام على الانخراط في النقابة أو المطالبة بالحقوق، مما يجعل مجرد التفكير في النشاط النقابي مرادفاً لفقدان مصدر الرزق.

- غياب مقرات تواصل نقابي خاصة بالأجراء المؤقتين داخل مقاولات التشغيل المؤقت نفسها، التي تكتفي بالتدبير الإداري للعقود دون توفير فضاءات للعمل الجمعي أو النقابي.

3.3.7 تعقيد مسطرة المفاوضة الجماعية واتفاقيات الشغل

تجد النقابات صعوبة قصوى في إدراج أجراء المناولة والتشغيل المؤقت في المفاوضة الجماعية (المواد 92 إلى 103 من مدونة الشغل) بسبب عائق ازدواجية رب العمل:

- المقاولة المستعملة ترفض التفاوض بشأن تحسين أجورهم وظروف عملهم بدعوى انتفاء الرابطة التعاقدية المباشرة معهم، وتحيلهم على مشغلهم الأصلي.

• مقاولة التشغيل المؤقت ترفض بدورها الاستجابة للمطالب المالية بذريعة أن الفاتورة والتعريفة خاضعة حصراً للعقد التجاري المبرم مع المقاولة المستعملة، مما يضع الأجير في حلقة مفرغة تُجهض أي حوار اجتماعي مجدٍ.

4.7 الآثار على سوق الشغل

يترك الانتشار الواسع لعقود المناولة والتشغيل المؤقت بصمات بالغة الوضوح على الهيكل العام لسوق الشغل والاقتصاد الوطني بالمغرب، موزعة بين أدوار إيجابية في التوظيف ومخاطر اجتماعية مقلقة.

1.4.7 تسهيل الاندماج الأولي وتقليص كلفة البحث عن عمل

تضطلع وكالات التشغيل المؤقت بدور الوسيط التفاعلي في التقريب بين العرض والطلب داخل سوق الشغل:

• **جسر للولوج المهني للشباب**: توفر هذه الوكالات فرصة حيوية لحاملي الشواهد الجدد لاكتساب تجربة مهنية أولية تكسر حاجز اشتراط الخبرة السابقة لدى المقاولات الكبرى.

• **الحد من التكاليف المتبادلة للتوظيف**: تمكين المشغلين من تقييم كفاءة وملاءمة الأجير ميدانياً خلال فترة المهمة المؤقتة قبل تثبيته، مما يقلل من نسب الخطأ في التعيينات النهائية.

2.4.7 الامتصاص التدريجي للقطاع غير المهيكل

يساهم تقنين أنشطة المناولة والتشغيل المؤقت في دفع عجلة الحكامة في سوق الشغل عبر:

• إلزام وكالات التشغيل بمسك سجلات قانونية ومحاسباتية رسمية وإيداع كفالات مالية والتقييد في السجل التجاري (المادتان 495 و496).

• تسجيل مئات الآلاف من العمال في أنظمة الضمان الاجتماعي والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO)، والحد من التوظيف غير المصرح به (Travail au noir) السائد في قطاعات كالبناء والفلاحة والخدمات.

3.4.7 المخاطر الهيكلية: استدامة الصناديق الاجتماعية وتوسع الهشاشة

رغم مزايا الإدماج، فإن ترسيخ ثقافة الشغل المؤقت على حساب التوظيف الدائم يُحدث اختلالات هيكلية طويلة الأجل:

• **تهديد التوازنات المالية لصناديق التقاعد**: يرتكز نظام المعاشات المدنية والمهنية على مبدأ التوزيع التضامني للأجيال، وهو ما يتطلب تدفقاً مستمراً للاشتراكات على مدار العام؛ ويؤدي تقطع الفترات المهنية إلى تراجع احتياطيات هذه الصناديق وتفاقم عجزها البنيوي.

- **ضعف القدرة الشرائية وركود الطلب الداخلي**: ترتبط وتيرة النمو الاقتصادي الداخلي باستقرار المداخيل العائلية المحفزة للاستهلاك والاستثمار الأسري طويل الأجل؛ وتؤدي الهشاشة المعيشية الناجمة عن العمل المؤقت إلى تراجع الإنفاق العائلي وتنامي القروض الاستهلاكية المتعثرة.
- **خطر تحول "الاستثناء المؤقت" إلى "قاعدة عامة"**: انزلاق سوق الشغل نحو نموذج يفتقر للعدالة الاجتماعية، حيث تتنصل المنشآت من الاستثمار في رأس المال البشري طويل الأجل، ما يُضعف إنتاجية العمل التراكمية على الصعيد الوطني.

الطرف المتأثر	الآثار الإيجابية والمكاسب	الآثار السلبية والتحديات
الأجراء	- اكتساب خبرة مهنية أولية. - مدخل للتشغيل السريع وتفادي البطالة التامة.	- هشاشة وظيفية وغياب الأمان المهني. - حرمان من بعض الامتيازات والمكافآت. - ضعف التغطية الاجتماعية التراكمية.
المقاولة	- مرونة عددية فورية في تدبير الإنتاج. - خفض النفقات الثابتة للأجور. - التركيز على التخصص الأساسي للشركة.	- دوران وظيفي مرتفع وضياع المعرفة التقنية. - تراجع الولاء للمؤسسة وجودة العمل. - مخاطر المسؤولية التضامنية المالية والقانونية.
الحوار الاجتماعي	- إمكانية فتح قنوات حوار جديدة متخصصة مع وكالات التشغيل المؤقت وممثليها.	- تشتيت الكتلة العمالية والتمثيلية النقابية. - صعوبة التفاوض الجماعي بسبب ازدواجية المشغل. - عزوف العمال المؤقتين عن العمل النقابي.
سوق الشغل	- تسهيل التوفيق بين العرض والطلب. - استقطاب جزء من القطاع غير المهيكل. - تعزيز تنافسية الاستثمارات الخارجية.	- اتساع رقعة العمل الهش غير المستقر. - إضعاف المداخيل الدورية لصناديق التقاعد. - تذبذب مؤشرات الاستهلاك والقدرة الشرائية.

جدول 2.7: حصيلة تركيبية لآثار التشغيل المؤقت والمناولة على المنظومة الاجتماعية والاقتصادية

خاتمة الفصل

يتضح من خلال التحليل الميداني والمفاهيمي لآثار الشغل المؤقت والمناولة أن هذه الآليات التعاقدية لا يمكن اختزالها في مجرد أدوات تقنية لتدبير الموارد البشرية، بل هي خيار اقتصادي واجتماعي ذو أبعاد متعددة ونتائج متناقضة:

خلاصة تركيبية للفصل السابع

- **ازدواجية الأثر**: تمنح هذه الأنماط المقاولة متنفساً حيوياً لتحقيق المرونة التنافسية وامتصاص صدمات الأسواق، وتفتح للأجراء الجدد آفاق الولوج لسوق العمل، إلا أنها تفرض كلفة اجتماعية باهظة تُلقي بظلالها على الاستقرار المادي والنفسي للأجراء.
- **تآكل التضامن المؤسسي**: أفرزت سيولة اليد العاملة تراجعاً ملحوظاً في فاعلية العمل النقابي والمفاوضة الجماعية، وخلقت انقساماً بنيوياً داخل المنشأة الواحدة بين أجراء مستقرين يتمتعون بالحقوق الكاملة، وأجراء مؤقتين يعيشون على هامش الحماية المهنية.
- **الحاجة إلى إعادة الضبط التشريعي**: إن مواجهة مخاطر هشاشة العمل واستنزاف صناديق الحماية الاجتماعية لا تقتضي منع هذه الأنماط المرنة، بل تستوجب تحيين الإطار القانوني وتعزيز منظومة الرقابة التفتيشية لضمان احترام مبدأ المساواة في الأجر وتفعيل المسؤولية التضامنية للمقاولات المستعملة.

تؤسس هذه الخلاصات الاجتماعية والاقتصادية بشكل مباشر لأهمية الانتقال إلى دراسة الواقع العملي التطبيقي؛ حيث ستتيح **دراسة الحالة الواقعية** في الفصل الموالي تفكيك هذه الآثار على أرض الواقع من خلال وضعية مهنية حية، ومعاينة أدوار مختلف المتدخلين (مدير المصنع، مسؤولو المناولة، ممثلو الأجراء، ومفتش الشغل) في تدبير هذه التوازنات المعقدة.

باب 8

دراسة الحالة وتحليل أدوار الفاعلين

1.8 عرض الوضعية المهنية للمجموعة 8

وصف الوضعية المهنية

يعمل السيد **أحمد بنعلي**، البالغ من العمر 34 سنة، في مصنع **شركة النسيج المتحد** الكائن بالمنطقة الصناعية عين السبع بمدينة الدار البيضاء، بوصفه **عاملاً على الآلات** (opérateur de machines) في قسم الإنتاج. وقد أُوفِد إلى هذا المصنع من طرف **وكالة الأمل للتشغيل المؤقت**، وهي مقاولة للتشغيل المؤقت مقرّها بالدار البيضاء، بموجب عقد شغل مؤقت أُبرم شفوياً دون أي وثيقة مكتوبة. يتقاضى السيد أحمد بنعلي أجراً شهرياً قدره 2 800 درهم، في حين أن العمال الدائمين الذين يشتغلون في نفس المنصب ويؤدون المهام ذاتها يتقاضون 4 200 درهم شهرياً، أي بفارق يبلغ 1 400 درهم شهرياً، مما يشكّل تمييزاً صارخاً في الأجر.

امتدت فترة اشتغال السيد أحمد بنعلي بصفة متواصلة ودون انقطاع لمدة **ثلاث سنوات كاملة** (36 شهراً)، رغم أن مدونة الشغل تُحدّد أقصى مدة للشغل المؤقت. وتتمثل مهامه في تشغيل آلات النسيج وصيانتها الأولية ومراقبة جودة المنتجات، وهي مهام هيكلية ودائمة تدخل في صلب النشاط العادي والمستمر للمقاولة المستعملة.

المخالفات الجوهرية المرصودة

- **غياب التصريح بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي** (CNSS): لم تقم وكالة الأمل للتشغيل المؤقت بأي تصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طوال مدة 36 شهراً، مما يحرم الأجير من التغطية الصحية والتعويضات العائلية ومعاش التقاعد.
- **غياب التغطية الصحية**: لا يستفيد السيد أحمد بنعلي من أي تأمين صحي إجباري (AMO)، مما يتركه دون حماية في حال تعرضه لحادثة شغل أو مرض مهني.
- **الخضوع المباشر لسلطة المقاولة المستعملة**: يتلقى السيد أحمد بنعلي تعليماته وأوامره مباشرة من مدير الإنتاج في شركة النسيج المتحد، الذي يُحدّد له ساعات العمل، والمهام اليومية، ويمارس عليه سلطة تأديبية فعلية. أما دور وكالة الأمل فيقتصر على صرف الأجر الشهري فقط.
- **انعدام العقد المكتوب**: لا يتوفر الأجير على أي عقد شغل مكتوب يُحدّد حقوقه والتزاماته ومدة العقد وطبيعة العمل.
- **التمييز في الأجر**: يتقاضى أجراً أقل بنسبة 33% من الأجراء الدائمين رغم أداء نفس المهام بنفس الكفاءة.

يطرح هذا الوضع إشكاليات قانونية بالغة الخطورة تتعلق بالتطبيق الصحيح لأحكام مدونة الشغل المغربية، لا سيما الأحكام المنظِّمة للتشغيل المؤقت (المواد 495 إلى 506)، وأحكام علاقة التبعية (المادة 6)، والمقتضيات المتعلقة بالمسؤولية التضامنية بين المقاولة المستعملة ومقاولة التشغيل المؤقت. كما تطرح تساؤلات حول مدى مشروعية اللجوء إلى الشغل المؤقت لتغطية حاجيات هيكلية ودائمة، وحول الحماية القانونية التي يوفّرها المشرع المغربي للأجير المؤقت في مثل هذه الوضعيات.

2.8 تحليل دور مدير المصنع ومسؤول شركة المناولة

1.2.8 دور مدير المصنع (المقاولة المستعملة)

يحتل مدير مصنع شركة النسيج المتحد موقعاً محورياً في هذه الوضعية، إذ يُعدّ من الناحية الفعلية والقانونية المشغّل الحقيقي للسيد أحمد بنعلي، وذلك بالنظر إلى ممارسته الفعلية لعناصر علاقة التبعية كما حدّدتها المادة 6 من مدونة الشغل المغربية. وتتجلى مسؤوليته القانونية في عدة مستويات:

أولاً: ممارسة السلطة الرئاسية والتأديبية بشكل مباشر. تنص المادة 6 من مدونة الشغل على أن علاقة التبعية تقوم على خضوع الأجير لسلطة المشغّل الذي يُملي عليه التعليمات ويراقب تنفيذها ويملك سلطة التأديب. وفي الوضعية المدروسة، فإن مدير الإنتاج في شركة النسيج المتحد هو الذي يحدّد للسيد أحمد

مواقيت العمل والمهام اليومية، ويُصدر له التوجيهات التقنية، ويمارس عليه رقابة فعلية ومستمرة. وهذه العناصر الثلاثة (التوجيه، والرقابة، والتأديب) تشكّل الأركان الجوهرية لعلاقة التبعية التي تُرتّب صفة المشغّل، بصرف النظر عن الشكل التعاقدي المعتمد. وبالتالي، فإن مدير المصنع يتحمل مسؤولية المشغّل الفعلي بمقتضى القانون.

ثانياً: تجاوز الحدود القانونية لمدة التشغيل المؤقت. تنص المادة 500 من مدونة الشغل على أن مدة عقد الشغل المؤقت لا يمكن أن تتجاوز المدة المحدّدة قانوناً، والتي ترتبط بالسبب الذي دعا إلى اللجوء إلى التشغيل المؤقت. وقد حدّدت المادة 500 هذه المدة في ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة بالنسبة للحالات المنصوص عليها في المادة 496. غير أن مدير المصنع استمر في تشغيل السيد أحمد بنعلي لمدة 36 شهراً متواصلة، أي ما يفوق الحد الأقصى القانوني بأضعاف، مما يُشكّل مخالفة صريحة لهذا المقتضى.

ثالثاً: استخدام التشغيل المؤقت لتلبية حاجيات دائمة. تُحدّد المادة 496 من مدونة الشغل الحالات التي يجوز فيها اللجوء إلى التشغيل المؤقت حصرياً في ثلاث حالات: تعويض أجير تغيّب أو توقف عقد شغله، ومواجهة تزايد مؤقت في نشاط المقاولة، وإنجاز أشغال ذات طبيعة موسمية. ولا تندرج مهام السيد أحمد بنعلي ضمن أي من هذه الحالات، لأن تشغيل آلات النسيج ومراقبة الجودة يُعدّان من الأنشطة الهيكلية والدائمة والمستمرة للمقاولة. وبالتالي فإن مدير المصنع لجأ إلى التشغيل المؤقت بصفة تعسفية بهدف التهرب من الالتزامات المترتبة على عقد الشغل غير محدد المدة.

رابعاً: المسؤولية التضامنية في أداء الأجر. تُقرّ المادة 504 من مدونة الشغل مبدأ المسؤولية التضامنية بين المقاولة المستعملة ومقاولة التشغيل المؤقت في أداء الأجر وتوابعه والتعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها. وتنص المواد 86 إلى 90 على مبدأ المساواة في الأجر بين الأجراء الذين يؤدون شغلاً متساوي القيمة. وعليه، فإن مدير المصنع يتحمل مسؤولية تضامنية عن الفارق في الأجر البالغ 1 400 درهم شهرياً، وعن عدم التصريح بالأجير لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

خلاصة: مخالفات مدير المصنع

- مخالفة المادة 6: ممارسة سلطة رئاسية مباشرة على أجير مؤقت دون الاعتراف بصفة المشغّل.
- مخالفة المادة 496: اللجوء إلى التشغيل المؤقت لتلبية حاجيات دائمة وهيكلية.
- مخالفة المادة 500: تجاوز المدة القصوى للتشغيل المؤقت (36 شهراً بدل 6 أشهر).
- مخالفة المادتين 86 و504: التمييز في الأجر وعدم ضمان المساواة.
- مخالفة المواد 90-89: التهرب من المسؤولية التضامنية عن حقوق الأجير.

2.2.8 دور مسؤول شركة المناولة (وكالة الأمل للتشغيل المؤقت)

تتحمل وكالة الأمل للتشغيل المؤقت، بوصفها مقاولة للتشغيل المؤقت، مسؤوليات قانونية جسيمة في هذه الوضعية، إذ أخلّت بجملة من الالتزامات الأساسية المنصوص عليها في مدونة الشغل والتشريعات الاجتماعية المكملة لها:

أولاً: عدم التصريح بالأجير لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. يُلزم القانون المتعلق بالضمان الاجتماعي (ظهير 27 يوليوز 1972) كل مشغّل بالتصريح بأجرائه لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأداء الاشتراكات المستحقة. كما تُؤكّد المواد 135 إلى 142 من مدونة الشغل على حق الأجير في الاستفادة من أنظمة الحماية الاجتماعية. وقد امتنعت وكالة الأمل عن التصريح بالسيد أحمد بنعلي طوال مدة 36 شهراً، مما حرمه من:

- التعويضات العائلية عن أبنائه.
- التغطية الصحية الإجبارية (AMO).
- التعويض اليومي في حالة المرض أو حادثة الشغل.
- حقوقه في معاش التقاعد.
- التعويض عن فقدان الشغل.

ثانياً: عدم إبرام عقد شغل مكتوب. تنص المادة 499 من مدونة الشغل على أن عقد الشغل المؤقت يجب أن يكون مكتوباً وأن يتضمن بيانات إلزامية محدّدة، من بينها: سبب اللجوء إلى التشغيل المؤقت، ومدة المهمة، والأجر المتفق عليه، وبيان مقاولة التشغيل المؤقت والمقاولة المستعملة. وقد أخلّت وكالة الأمل بهذا الالتزام الجوهري بعدم تحرير أي عقد مكتوب، مما يُشكّل مخالفة صريحة للمادة 499، ويُضعف بشكل كبير الحماية القانونية للأجير.

ثالثاً: عدم احترام مبدأ المساواة في الأجر. تنص المادة 504 من مدونة الشغل على أن أجر الأجير المؤقت لا يمكن أن يقل عن الأجر المحدد لأجير دائم يشغل نفس المنصب ويتمتع بنفس المؤهلات في المقاولة المستعملة. وبصرف الأجر الشهري البالغ 2 800 درهم فقط مقابل 4 200 درهم للعمال الدائمين، تكون الوكالة قد خالفت مبدأ المساواة في الأجر مخالفة صريحة.

رابعاً: عدم التوفر على الضمانات القانونية المطلوبة. تنص المادة 498 من مدونة الشغل على أن مقاولة التشغيل المؤقت يجب أن تتوفر على كفالة مالية لدى صندوق الإيداع والتدبير تضمن أداء أجور الأجراء المؤقتين وتوابعها في حالة عجز المقاولة عن الأداء. كما يجب عليها الحصول على ترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل. وفي ضوء السلوك العام لوكالة الأمل، يُطرح تساؤل جدي حول مدى توفرها على هذه الضمانات القانونية.

خلاصة: مخالفات وكالة الأمل للتشغيل المؤقت

- مخالفة قانون الضمان الاجتماعي والمواد 142-135 من مدونة الشغل: عدم التصريح بالأجير لدى CNSS.
- مخالفة المادة 499: عدم تحرير عقد شغل مكتوب.
- مخالفة المادة 504: عدم احترام المساواة في الأجر.
- مخالفة محتملة للمادة 498: عدم التوفر على الضمانات المالية والترخيص.
- مخالفة المادة 500: المساهمة في تجاوز المدة القانونية القصوى للتشغيل المؤقت.

3.8 تحليل دور الأجير المؤقت ومفتش الشغل

1.3.8 موقف الأجير المؤقت ومركزه القانوني

يتمتع السيد أحمد بنعلي، رغم هشاشة وضعيته الفعلية، بحماية قانونية واسعة بمقتضى أحكام مدونة الشغل المغربية والتشريعات الاجتماعية المكملة لها. ويمكن تحديد مركزه القانوني ومجمل حقوقه على النحو التالي:

أولاً: الحق في إعادة تكييف العقد. بالنظر إلى أن مدة اشتغاله تجاوزت الحد الأقصى القانوني المنصوص عليه في المادة 500، وأن المهام المسندة إليه ذات طابع دائم وهيكلي لا تندرج ضمن الحالات الحصرية المحدّدة في المادة 496، فإن الأجير يحق له المطالبة بإعادة تكييف عقده المؤقت إلى **عقد شغل غير محدد المدة** (CDI) مع المقاولة المستعملة (شركة النسيج المتحد)، وذلك استناداً إلى المادة 17 من مدونة الشغل التي تنص على أن كل عقد محدد المدة يُبرم خارج الحالات المسموح بها قانوناً يُعتبر عقداً غير محدد المدة.

ثانياً: الحق في المساواة في الأجر. يحق للسيد أحمد بنعلي بمقتضى المادة 504 من مدونة الشغل المطالبة بأجر مساوٍ لما يتقاضاه الأجراء الدائمون الذين يشغلون نفس المنصب. وعليه، فإنه يستحق الفارق في الأجر عن كامل فترة اشتغاله، أي ما مجموعه 1 400 درهم × 36 شهراً = 50 400 درهم.

ثالثاً: الحق في التغطية الاجتماعية بأثر رجعي. يحق للأجير المطالبة بتسجيله في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأثر رجعي يشمل كامل فترة الشغل (36 شهراً)، مع احتساب جميع الاشتراكات المستحقة التي كان يتعين على وكالة الأمل أداءها. ويشمل ذلك التعويضات العائلية والتغطية الصحية والتعويض عن فقدان الشغل.

رابعاً: الحق في التعويض عن الأضرار. في حالة إنهاء علاقة الشغل بشكل تعسفي، يحق للأجير المطالبة بالتعويضات التالية:

- **التعويض عن الفصل التعسفي:** أجر شهر ونصف عن كل سنة أقدمية أو جزء منها (المادة 53).

- **التعويض عن مهلة الإخطار**: حسب الأقدمية ووفق المادة 43.
- **التعويض عن الضرر**: شهر ونصف من الأجر عن كل سنة عمل (المادة 41).
- **فارق الأجور المستحقة**: الفرق بين الأجر المتقاضى والأجر المستحق قانوناً عن كامل فترة العمل.
- **التعويض المعنوي**: عن الأضرار النفسية والاجتماعية الناجمة عن الاستغلال والحرمان من الحماية الاجتماعية.

خامساً: العوائق العملية أمام الأجير. رغم هذه الحقوق القانونية الواسعة، يواجه السيد أحمد بنعلي عوائق عملية تتمثل في: خشيته من فقدان مصدر رزقه في حال رفع شكوى، وضعف معرفته بحقوقه القانونية، وغياب تمثيل نقابي يدافع عن مصالحه، وصعوبة إثبات علاقة التبعية مع المقاولة المستعملة في غياب عقد مكتوب. غير أن القانون يُيسّر عبء الإثبات على الأجير، إذ يمكنه الاستناد إلى شهادة الزملاء وإلى واقع الاشتغال المستمر داخل المصنع.

2.3.8 تدخل مفتش الشغل

يحتل مفتش الشغل مكانة محورية في حماية حقوق الأجراء ومراقبة تطبيق أحكام مدونة الشغل. وفي سياق الوضعية المدروسة، يتعين عليه اتخاذ إجراءات حازمة ومتدرجة وفق الصلاحيات المخوّلة له قانوناً:

أولاً: الزيارة الميدانية والمعاينة. تنص المادة 530 من مدونة الشغل على أن مفتشي الشغل يتمتعون بصلاحية الدخول بحرية إلى أي مؤسسة خاضعة لمراقبتهم، سواء نهاراً أو ليلاً، دون إخطار مسبق. وفي وضعية السيد أحمد بنعلي، يقوم المفتش بزيارة ميدانية لمصنع شركة النسيج المتحد، سواء بناءً على شكاية الأجير أو بمبادرة تلقائية في إطار المراقبة الدورية. وخلال هذه الزيارة، يُعاين المفتش ظروف العمل الفعلية ويتحقق من طبيعة العلاقة التي تربط الأجير بالمقاولة المستعملة.

ثانياً: الاطلاع على الوثائق والسجلات. تُخوّل المادة 532 من مدونة الشغل لمفتش الشغل صلاحية الاطلاع على جميع الوثائق التي يُلزم القانون المشغّل بمسكها، ومن بينها:

- سجل الأجراء والبيانات الشخصية لكل أجير.
- عقود الشغل وعقود التشغيل المؤقت.
- أوراق أداء الأجور (bulletins de paie).
- وصولات التصريح بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- عقد وضع الأجير رهن إشارة المقاولة المستعملة المبرم بين وكالة الأمل وشركة النسيج.

ثالثاً: إصدار الإنذارات والملاحظات. تنص المواد 539 و540 من مدونة الشغل على أن مفتش الشغل يمكنه توجيه ملاحظات وإنذارات للمشغّل لحمله على الامتثال للأحكام القانونية المخالَفة. وفي هذه الوضعية،

يوجّه المفتش إنذاراً مكتوباً إلى كل من شركة النسيج المتحد ووكالة الأمل للتشغيل المؤقت يُنبّههما فيه إلى المخالفات المرصودة ويمنحهما أجلاً محدّداً لتسوية وضعية الأجير.

رابعاً: تحرير المحاضر الرسمية. في حال عدم امتثال المشغّلين للإنذارات، يقوم مفتش الشغل بتحرير **محاضر رسمية** (procès-verbaux) يُثبت فيها المخالفات المعاينة بدقة، ويُحيلها إلى النيابة العامة لدى المحكمة المختصة وفقاً للمادتين 546 و547 من مدونة الشغل. وتكتسي هذه المحاضر حجية ثبوتية قوية أمام القضاء باعتبارها صادرة عن موظف عمومي أثناء أداء مهامه.

خامساً: الدور التصالحي. بالإضافة إلى دوره الرقابي والزجري، يمكن لمفتش الشغل أن يقوم بدور تصالحي بين الأجير والمشغّل، من خلال عقد جلسات استماع واقتراح حلول ودية لتسوية النزاع، كتسوية وضعية الأجير بتثبيته في منصبه وأداء الفوارق المالية المستحقة.

4.8 الأجوبة عن أسئلة النقاش الستة

السؤال الأول: هل يجوز قانوناً اللجوء إلى الشغل المؤقت في هذه الوضعية؟

الجواب: لا، لا يجوز قانوناً اللجوء إلى الشغل المؤقت في هذه الوضعية. إذ تحصر المادة 496 من مدونة الشغل المغربية حالات اللجوء إلى التشغيل المؤقت في ثلاث حالات على سبيل الحصر: أولاً، تعويض أجير تغيّب مؤقتاً أو توقف عقد شغله ما لم يكن التوقف ناتجاً عن الإضراب؛ ثانياً، مواجهة تزايد مؤقت في نشاط المقاولة؛ ثالثاً، إنجاز أشغال ذات طبيعة موسمية. وفي وضعية السيد أحمد بنعلي، فإن مهام تشغيل آلات النسيج وصيانتها ومراقبة الجودة تُعدّ من المهام الهيكلية والدائمة التي تدخل في صلب النشاط العادي والمستمر لشركة النسيج المتحد، ولا تندرج ضمن أي من الحالات الثلاث المذكورة.

علاوة على ذلك، فإن استمرار العلاقة لمدة 36 شهراً دون انقطاع يُثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الحاجة إلى هذا المنصب حاجة دائمة وليست مؤقتة. وتنص المادة 500 على أن المدة القصوى لعقد التشغيل المؤقت هي ستة أشهر غير قابلة للتجديد إلا مرة واحدة. وبالتالي، فإن اللجوء إلى التشغيل المؤقت في هذه الوضعية يُشكّل تحايلاً على القانون واستغلالاً لنظام التشغيل المؤقت لتجنب الالتزامات المترتبة على عقد الشغل غير محدد المدة، وهو ما يُبطل العقد المؤقت ويُعيد تكييفه تلقائياً إلى عقد غير محدد المدة.

السؤال الثاني: ما طبيعة المسؤولية التي تثيرها الوضعية؟

الجواب: تثير هذه الوضعية مسؤوليات متعددة ومتشعبة تشمل المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية.

على صعيد **المسؤولية المدنية التضامنية**، تُقرّ المواد 89 و90 من مدونة الشغل مبدأ المسؤولية التضامنية بين المقاول الأصلي والمقاول الفرعي في أداء الأجور وتوابعها. كما تنص المادة 504 صراحة على أن المقاولة المستعملة ومقاولة التشغيل المؤقت مسؤولتان بالتضامن عن أداء أجر الأجير المؤقت والتعويض عن العطلة

السنوية. وبالتالي، فإن كلاً من شركة النسيج المتحد ووكالة الأمل للتشغيل المؤقت تتحملان مسؤولية تضامنية عن جميع الحقوق المالية المستحقة للسيد أحمد بنعلي، بما فيها فارق الأجور والتعويضات الاجتماعية.

على صعيد **المسؤولية الجنائية**، تنص المادة 515 من مدونة الشغل على عقوبات جنائية في حق مقاولات التشغيل المؤقت التي تمارس نشاطها دون ترخيص أو دون التقيد بالأحكام المنظّمة للتشغيل المؤقت. وتشمل هذه العقوبات الغرامات المالية والحبس في حالة العود. كما يتحمل مدير المصنع مسؤولية جنائية فردية عن تشغيل أجراء مؤقتين في مخالفة للقانون، وعن عدم التصريح بالأجير لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يُشكّل جريمة معاقباً عليها بمقتضى القانون المنظم للضمان الاجتماعي.

السؤال الثالث: ما موقف مفتش الشغل في هذه الوضعية؟

الجواب: يتعين على مفتش الشغل اتخاذ موقف حازم يتضمن عدة إجراءات متدرجة. فبموجب صلاحياته المنصوص عليها في المواد 530 إلى 548 من مدونة الشغل، يجب على المفتش أولاً إجراء زيارة ميدانية لمصنع شركة النسيج المتحد للمعاينة المباشرة والاطلاع على جميع الوثائق ذات الصلة (العقود، سجلات الأجراء، أوراق الأجور، وصولات التصريح بالضمان الاجتماعي). وبعد التأكد من وجود المخالفات، يوجّه إنذاراً مكتوباً إلى كل من المقاولة المستعملة ومقاولة التشغيل المؤقت يُحدّد فيه المخالفات المرصودة ويمنحهما أجلاً معقولاً لتسويتها.

في حال عدم الامتثال للإنذار، يتعين على المفتش تحرير **محاضر مخالفات رسمية** يُسجّل فيها: تجاوز المدة القانونية للتشغيل المؤقت، واللجوء إلى التشغيل المؤقت لتلبية حاجيات دائمة، والتمييز في الأجر، وعدم التصريح بالأجير لدى CNSS، وغياب العقد المكتوب. ثم يُحيل هذه المحاضر إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية المختصة وفقاً للمادتين 546 و547. كما يجب عليه إبلاغ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعدم التصريح بالأجير لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ويمكنه أيضاً أن يأمر بتسوية وضعية الأجير فوراً من خلال تثبيته ومنحه حقوقه كاملة.

السؤال الرابع: ما الحلول التي يمكن تقديمها للأجير المؤقت؟

الجواب: يتوفر الأجير على عدة حلول قانونية يمكنه اللجوء إليها لحماية حقوقه.

الحل الأول: تقديم شكاية لدى مفتشية الشغل المختصة ترابياً، يعرض فيها وضعيته ويطلب تدخل المفتش لمعاينة المخالفات وتسوية وضعه. وهذا المسلك هو الأسهل والأقل كلفة بالنسبة للأجير.

الحل الثاني: رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الابتدائية (القسم الاجتماعي) يطلب فيها إعادة تكييف عقد الشغل المؤقت إلى عقد شغل غير محدد المدة مع المقاولة المستعملة (شركة النسيج المتحد)، استناداً إلى المادة 17 وإلى مخالفة المواد 496 و500.

الحل الثالث: المطالبة بفارق الأجور عن كامل فترة الشغل، أي مبلغ 400 50 درهم (400 1 درهم × 36 شهراً)، وذلك بناءً على مبدأ المساواة في الأجر المنصوص عليه في المادة 504.

الحل الرابع: المطالبة بتسجيله لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأثر رجعي يشمل كامل فترة الشغل، مع أداء جميع الاشتراكات المستحقة من طرف المشغّل (حصة المشغّل وحصة الأجير).

الحل الخامس: في حالة فصله تعسفياً بسبب مطالبته بحقوقه، يحق له المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي والتعويض عن الإخطار والتعويض عن الأقدمية والتعويض عن الضرر المعنوي.

السؤال الخامس: هل يمكن إعادة تكييف عقد المؤقت إلى عقد دائم؟

الجواب: نعم، يمكن ذلك بل إن إعادة التكييف تتم بقوة القانون في هذه الوضعية. تنص المادة 17 من مدونة الشغل المغربية على أنه «يُعتبر عقد الشغل المبرم لمدة محددة بمثابة عقد شغل غير محدد المدة عندما يستمر العمل به بعد أجله». وينطبق هذا المبدأ من باب أولى على عقد التشغيل المؤقت الذي يتجاوز المدة القانونية القصوى المنصوص عليها في المادة 500. وفي وضعية السيد أحمد بنعلي، فإن استمرار العلاقة لمدة 36 شهراً (بدل 6 أشهر كحد أقصى) يُحقّق شرط إعادة التكييف بصفة تلقائية.

وقد أكّدت محكمة النقض المغربية في اجتهاداتها المستقرة هذا التوجه، حيث قضت بأن الأجير المؤقت الذي يستمر في أداء عمله بعد انقضاء مدة عقده المؤقت يُعتبر مرتبطاً بعقد شغل غير محدد المدة مع المقاولة المستعملة. كما قضت بأن اللجوء إلى التشغيل المؤقت لتلبية حاجيات دائمة وهيكلية يُشكّل تحايلاً على القانون يُبرّر إعادة تكييف العلاقة. وتترتب على إعادة التكييف نتائج جوهرية أبرزها: اعتبار المقاولة المستعملة هي المشغّل الحقيقي والوحيد، واحتساب كامل فترة الشغل (36 شهراً) في الأقدمية، واستفادة الأجير من جميع حقوق الأجراء الدائمين بما فيها الحماية من الفصل التعسفي والحق في التعويض عن الأقدمية.

السؤال السادس: ما التوصيات العملية الموجّهة لأطراف الوضعية؟

الجواب: تتوزع التوصيات العملية على مختلف أطراف الوضعية:

بالنسبة لشركة النسيج المتحد (المقاولة المستعملة): يتعين عليها المبادرة فوراً إلى تسوية وضعية السيد أحمد بنعلي بتثبيته في منصبه كأجير دائم وإبرام عقد شغل غير محدد المدة معه، وأداء فارق الأجور المستحقة عن كامل فترة الشغل، والتصريح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأثر رجعي. كما يتعين عليها مراجعة سياسة تدبير الموارد البشرية لديها والتوقف عن استخدام التشغيل المؤقت لتغطية الحاجيات الدائمة.

بالنسبة لوكالة الأمل للتشغيل المؤقت: يجب عليها الامتثال الفوري والكامل لأحكام المواد 495 إلى 506 من مدونة الشغل، بما في ذلك تحرير عقود مكتوبة لجميع الأجراء المؤقتين والتصريح بهم لدى الضمان الاجتماعي واحترام مبدأ المساواة في الأجر. وفي حال استمرارها في المخالفة، فإنها تُعرّض نفسها لسحب الترخيص والعقوبات الجنائية المنصوص عليها في المادة 515.

بالنسبة للأجير (السيد أحمد بنعلي): يُنصح بتوثيق كل ما يُثبت علاقته بشركة النسيج المتحد (شهادات الزملاء، جداول الحضور، أي وثيقة تحمل اسمه صادرة عن المصنع)، والتوجه إلى مفتشية الشغل المختصة لتقديم شكايته، والاستعانة بمحامٍ متخصص في قانون الشغل لرفع دعوى إعادة التكييف والمطالبة بحقوقه

كاملة. كما يُنصح بالتواصل مع النقابة المهنية للقطاع للحصول على الدعم والمساندة.

بالنسبة لمفتش الشغل: يتعين عليه تطبيق القانون بصرامة وحزم، وعدم الاكتفاء بالإنذارات الشفوية بل تحرير محاضر رسمية وإحالتها إلى النيابة العامة. كما يُوصى بتكثيف الزيارات الميدانية الرقابية للمقاولات التي تلجأ إلى التشغيل المؤقت، وبالتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمحاربة ظاهرة عدم التصريح بالأجراء.

على صعيد التوصيات العامة والإصلاح التشريعي: يُوصى بتشديد العقوبات المقررة لمخالفة أحكام التشغيل المؤقت لتكون رادعة فعلاً، وبإنشاء آلية رقابية رقمية مركزية تُتيح تتبع عقود التشغيل المؤقت ومدتها في الزمن الحقيقي، وبتعزيز أعداد مفتشي الشغل وتوفير الإمكانيات اللوجستية لهم لأداء مهامهم الرقابية بفعالية، وبتوعية الأجراء المؤقتين بحقوقهم القانونية من خلال حملات تحسيسية تنظمها وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالتعاون مع النقابات المهنية.

باب 9

الاجتهاد القضائي والتجارب المقارنة

مقدمة الفصل

يحتل الاجتهاد القضائي مكانة محورية في المنظومة القانونية المعاصرة، لا سيما في مادة قانون الشغل التي تتسم بالديناميكية وسرعة التأثر بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية. فإذا كانت النصوص التشريعية ترسم الأطر العامة وتحدد القواعد المجردة، فإن القضاء هو الذي يبث فيها الروح ويكتشف إرادة المشرع الحقيقية عند تطبيقها على الوقائع والمنازعات المعروضة أمامه.

وتكتسي دراسة الاجتهاد القضائي في مجالي التشغيل المؤقت والمناولة أهمية مضاعفة، بالنظر إلى ما يشهده الواقع العملي من محاولات متكررة للالتفاف على مقتضيات القانون والتحايل على مبدأ استقرار العمل عبر توظيف هذين النمطين في غير مقاصدهما المشروعة. من هذا المنطلق، نهض القضاء الاجتماعي المغربي—وعلى رأسه محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقاً)—بدور حمائي بالغ الأهمية لإرساء التوازن العقدي وحماية الطرف الضعيف في العلاقة الشغلية.

بالموازاة مع ذلك، يقتضي التحليل القانوني الرصين الانفتاح على التجارب المقارنة والمعايير الدولية، للاطلاع على كيفية تعاطي الأنظمة القانونية الرائدة مع إشكالية التوفيق بين متطلبات المرونة الاقتصادية للمقاولات وضمانات الأمان الوظيفي والاجتماعي للأجراء.

يتناول هذا الفصل بالدراسة والتحليل المحاور الأربعة المحددة في خطة الدراسة:

- أولاً: الاجتهاد القضائي المغربي (المبادئ والقرارات المرجعية).
- ثانياً: موقف القضاء من المناولة المقنعة وتوريد اليد العاملة غير المشروع.
- ثالثاً: التجربة المقارنة (الفرنسية، والإسبانية، والألمانية، والتجارب العربية).
- رابعاً: المعايير الدولية للشغل ومبادئ منظمة العمل الدولية.

1.9 الاجتهاد القضائي المغربي

استقر قضاء محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقاً) ومحاكم الموضوع بالمغرب على جملة من المبادئ الحمائية الرامية إلى صيانة استقرار الشغل ومنع جعل المرونة التعاقدية مدخلاً لإهدار حقوق الطبقة العاملة.

1.1.9 مبدأ سمو الواقع التنفيذي على ظاهر العقد (تكييف العقود)

يُعد مبدأ «الواقع يسمو على الظاهر» من الركائز الأساسية التي يعتمدها القاضي الاجتماعي؛ إذ تملك المحكمة كامل السلطة في إضفاء التكييف القانوني الصحيح على العلاقة الرابطة بين الطرفين وفقاً لحقيقة تنفيذها الميداني، دون التقيد بالتسمية أو الوصف الشكلي الذي يمنحه المشغل للعقد (تطبيقاً للفصل 461 من قانون الالتزامات والعقود والمبادئ العامة لمدونة الشغل).

فإذا أطلقت المقاولة على العقد وصف «عقد مناولة» أو «مهمة تشغيل مؤقت»، في حين كشفت الوقائع عن إدماج الأجير في الهيكل التنظيمي الدائم للمقاولة المستعملة وممارسته لمهام قارة ومستمرة، فإن القضاء يجرد العقد من وصفه الظاهري ويعيد تكييفه باعتباره عقد شغل أصلياً وغير محدد المدة (CDI) يربط الأجير بالمقاولة المستعملة مباشرة.

2.1.9 معيار التبعية القانونية وتحديد المشغل الحقيقي

تعتبر المادة 6 من مدونة الشغل أن عنصر التبعية هو الفيصل الجوهري في قيام عقد الشغل. وقد كرس الاجتهاد القضائي معيار التبعية القانونية—المتمثل في خضوع الأجير لإشراف وتوجيه ورقابة المشغل وسلطته التأديبية—لتحديد المسؤول الحقيقي عن حقوق الأجير:

- **في التشغيل المؤقت القانوني:** تبقى التبعية القانونية والالتزامات التعاقدية من أداء للأجور والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ملقاة على عاتق مقاولة التشغيل المؤقت، في حين تقتصر المقاولة المستعملة على ممارسة سلطة توجيهية وإشرافية ظرفية طيلة مدة المهمة المحددة قانوناً.

- **في حالة الانحراف والتحايل:** إذا تجاوزت المقاولة المستعملة حدود الإشراف المؤقت وأخضعت الأجير لسلطتها الرئاسية الدائمة والتأديبية واستخدمته في صلب نشاطها الأساسي، فإن القضاء يعتبر المقاولة المستعملة هي المشغل الفعلي والقانوني، وتتحمل بالتالي التبعات المترتبة عن إنهاء الخدمة.

3.1.9 مبدأ المساواة في الأجر بين الأجير المؤقت والأجير الدائم

يُعد مبدأ المساواة في الأجر والامتيازات بين الأجير المؤقت والأجير الدائم من المبادئ الجوهرية التي كرسها المشرع المغربي بمقتضى المادة 504 من مدونة الشغل، التي تنص صراحة على أنه «لا يجوز أن يقل الأجر

الذي يتقاضاه الأجير المؤقت عن الأجر المؤدى للأجير الذي يشغل نفس المنصب في المقاولة المستعملة ويتمتع بنفس المؤهلات المهنية.»

وقد ذهب القضاء المغربي في تأويله لهذا النص إلى إضفاء طابع آمر وغير قابل للتنازل على هذا المبدأ، بحيث لا يمكن لاتفاق الطرفين أو لعقد الوضع رهن الإشارة أن يتضمن شروطاً تُنقص من حق الأجير المؤقت في المساواة. ويشمل مفهوم المساواة في هذا السياق ليس فقط الأجر الأساسي، بل كذلك التعويضات والمنح والامتيازات العينية المرتبطة بالمنصب، كالتعويض عن التنقل، وعلاوة الأقدمية المحتسبة على أساس مدة المهمة، والمنح المتعلقة بظروف العمل الخاصة كالعمل الليلي أو في بيئات خطرة.

وتجد هذه القاعدة أساسها الفلسفي في مبدأ «الأجر المتساوي للعمل المتساوي القيمة» المكرس في الاتفاقية الدولية رقم 100 لمنظمة العمل الدولية، والذي يرمي إلى القضاء على كل أشكال التمييز غير المبرر في الاستحقاقات المالية بين العمال الذين يؤدون نفس المهام في نفس ظروف العمل، بصرف النظر عن طبيعة رابطتهم التعاقدية.

4.1.9 مبدأ حظر التعسف في إنهاء مهمة الأجير المؤقت

أرسى الاجتهاد القضائي المغربي مبدأ مهماً مفاده أن إنهاء مهمة الأجير المؤقت قبل الأجل المتفق عليه في عقد الوضع رهن الإشارة، دون وجود سبب حقيقي وجدي أو خطأ جسيم يبرره، يُشكل إنهاءً تعسفياً يُرتب حق الأجير في التعويض. فالمقاولة المستعملة التي تُنهي مهمة الأجير قبل أوانها بقرار أحادي الجانب دون مبرر مشروع، تتحمل المسؤولية التضامنية مع مقاولة التشغيل المؤقت في أداء التعويضات المستحقة.

وقد استند القضاء في تأسيس هذا المبدأ إلى المقتضيات العامة المنصوص عليها في المواد 35 و36 من مدونة الشغل المتعلقة بمنع التعسف في إنهاء علاقة الشغل، وكذا إلى مقتضيات المادة 501 التي تُحدد المدة القصوى لعقد المهمة وتُلزم الأطراف باحترام الآجال المتفق عليها. ويرى الفقه والقضاء أن الأجير المؤقت، رغم هشاشة وضعيته القانونية، يتمتع بحد أدنى من الحماية ضد الإنهاء التعسفي خلال مدة مهمته، وهو ما يُجسد الطابع الحمائي لقانون الشغل الذي لا يميز في ضماناته الأساسية بين الأجير الدائم والأجير المؤقت.

كما أن إنهاء المهمة المبكر يُلحق بالأجير ضرراً مضاعفاً، إذ يفقده ليس فقط أجره عن المدة المتبقية، بل أيضاً فرصته في الحصول على تعويض نهاية المهمة المحتسب على أساس مجموع الأجور، فضلاً عن حرمانه من إمكانية اكتساب الخبرة والأقدمية التي قد تُؤهله للتثبيت الدائم.

5.1.9 قرارات قضائية مرجعية لمحكمة النقض

تجسدت المبادئ السابقة في أحكام وقرارات قضائية بارزة شكلت اجتهاداً مستقراً في ساحات القضاء المغربي:

قرار محكمة النقض رقم 981 بتاريخ 18 غشت 2011 (ملف اجتماعي رقم 1691/5/1/2010)

القاعدة القضائية:

«حيث إن لجوء المستعمل إلى أجراء مقاولة التشغيل المؤقت لا يجعل منه مشغلاً بالمفهوم القانوني، وإنما تبقى علاقة التبعية قائمة بين مقاولة التشغيل المؤقت والأجير الذي وضع رهن إشارة المقاولة المستعملة، ما دامت مقاولة التشغيل المؤقت هي التي تشغل الأجراء وتؤدي لهم أجورهم وتفي بكل الالتزامات القانونية الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل أو إنهائه... إلا أن هذا المبدأ مشروط باحترام مقاولة التشغيل المؤقت والمقاولة المستعملة للضوابط والشروط القانونية المنصوص عليها في المواد 495 وما يليها من مدونة الشغل، وعدم استخدام العقد للتهرب من أحكام العقود غير المحددة المدة.»

قرار محكمة النقض رقم 1142 بتاريخ 24 أكتوبر 2013 (ملف اجتماعي رقم 125/5/1/2013)

إعادة تكييف العقد عند سد حاجيات هيكلية دائمة: تتلخص وقائع القضية في مطالبة أجير تم تشغيله لعدة سنوات عبر وكالة وساطة في العمل داخل وحدة صناعية، حيث اعتبرت المحكمة أن استمرار الأجير في ممارسة مهام ترتبط مباشرة بالنشاط الإنتاجي الدائم للمؤسسة، وخضوعه لإشراف مهندسي الشركة المستعملة، يخرج العلاقة عن نطاق العمل المؤقت المنصوص عليه في المادة 496 من مدونة الشغل.

وقضت محكمة النقض بتأييد الحكم القاضي **بإعادة تكييف العقد** واعتباره عقداً غير محدد المدة رابطاً بين الأجير والشركة المستعملة، وإلزام هذه الأخيرة بأداء كافة التعويضات المقررة عن الفصل التعسفي (التعويض عن الإشعار، ومكافأة نهاية الخدمة، والتعويض عن الضرر).

قرار محكمة النقض رقم 456 بتاريخ 7 مارس 2016 (ملف اجتماعي رقم 832/5/1/2015)

المسؤولية التضامنية للمقاولة المستعملة عن حقوق الضمان الاجتماعي: تتعلق وقائع هذه القضية بأجير مؤقت اشتغل لمدة تجاوزت ثلاث سنوات داخل مقاولة صناعية عبر شركة تشغيل مؤقت، وعند مطالبته بالاستفادة من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، تبين أن مقاولة التشغيل المؤقت لم تقم بالتصريح بأجوره ولم تسدد اشتراكاته طيلة فترة عمله.

وقد قضت محكمة النقض بأن **المقاولة المستعملة تتحمل المسؤولية التضامنية** مع مقاولة التشغيل المؤقت فيما يخص أداء اشتراكات الضمان الاجتماعي والتعويضات المترتبة عن عدم التصريح، وذلك بالنظر إلى أن المقاولة المستعملة استفادت فعلياً من خدمات الأجير واستعملت قوة عمله في نشاطها الإنتاجي دون أن تتحقق من احترام مقاولة التشغيل المؤقت لالتزاماتها القانونية تجاه مؤسسات الحماية الاجتماعية. كما أكدت المحكمة أن إخلال مقاولة التشغيل المؤقت بواجب التصريح لا يُعفي المقاولة المستعملة من مسؤوليتها، تطبيقاً لروح المواد 89 و90 من مدونة الشغل.

2.9 موقف القضاء من المناولة المقنعة

تصدى القضاء المغربي بحزم لظاهرة «المناولة المقنعة» (Fausse sous-traitance / Prêt illicite de main-d'œuvre)، وهي الصورة التي تعمد فيها شركة إلى التعاقد مع مقاولة صورية بموجب عقد ظاهره «مناولة خدمات أو أشغال»، بينما جوهره الحقيقي يقتصر على مجرد «توريد ووضع عمال رهن الإشارة» لتأدية المهام الاعتيادية للمقاولة الأصلية، بأجور متدنية وبدون حقوق الأقدمية.

1.2.9 قرائن كشف المناولة المقنعة وتوريد اليد العاملة غير المشروع

يستند القضاء المغربي في كشف المناولة المقنعة إلى حزمة من القرائن الواقعية الدامغة:

1. **طبيعة المهام المؤداة:** ممارسة عمال المناولة لنفس المهام التي يمارسها الأجراء الدائمون بالمقاولة الأصلية جنباً إلى جنب وفي نفس خط الإنتاج.
2. **ملكية وسائل الإنتاج والعتاد:** استخدام أجراء المناولة لأدوات، وآلات، ومواد خام، ومقرات عمل تملكها المقاولة الأصلية حصراً، دون أي مساهمة مادية من شركة المناولة.
3. **غياب الإشراف التقني المستقل:** انعدام أي إشراف فني أو تقني من جانب مسؤولي شركة المناولة داخل فضاء العمل، وتلقي الأجراء الأوامر والتعليمات اليومية وجداول العمل مباشرة من أطر المقاولة الأصلية.

4. **انعدام الاستقلال المالي والفني:** عدم تمتع شركة المناولة بأي استقلال مالي أو تخصص مهني حقيقي، واقتصار دورها على دور «وسيط محاسبي» لتوزيع الأجور.

5. **استمرارية العلاقة التعاقدية لفترات طويلة:** يُعد تجديد عقود المناولة بشكل متواصل لسنوات عديدة قرينة قوية على انتفاء الطابع المؤقت أو العرضي للخدمة المقدمة؛ فالمناولة الحقيقية تفترض بطبيعتها تعاقداً محدداً في الزمن يرتبط بإنجاز مشروع أو مهمة معينة، بينما استمرار العلاقة لأمد غير محدد يكشف عن أن الهدف الفعلي ليس الاستفادة من خبرة تقنية متخصصة، وإنما مجرد التحايل على قواعد التشغيل المباشر لتفادي الالتزامات المترتبة عنه.

6. **عدم وجود خبرة تقنية خاصة لشركة المناولة:** يُشكل افتقار شركة المناولة إلى تخصص مهني أو تقني مميز عن نشاط المقاولة الأصلية قرينة حاسمة على صورية عقد المناولة. فالمناولة المشروعة تقوم على إسناد أعمال تتطلب كفاءات خاصة لا تتوفر لدى المقاولة الأصلية، أما حين تكون شركة المناولة مجرد هيكل إداري لتوظيف العمال وأداء أجورهم دون أي قيمة مضافة تقنية أو فنية، فإن ذلك يُفضي حتماً إلى تكييف العقد باعتباره إعارة غير مشروعة لليد العاملة.

2.2.9 تطبيقات قضائية لمحاكم الاستئناف (الدار البيضاء والرباط)

قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 3241 بتاريخ 12 نونبر 2018

القاعدة المستخلصة: أكدت الغرفة الاجتماعية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء على المسؤولية المباشرة للمقاولة المستعملة عند خرق الشروط المنصوص عليها في المادتين 496 و500 من مدونة الشغل؛ حيث قررت أن تشغيل الأجير المؤقت لأكثر من المدد القصوى المسموح بها قانوناً دون سند مبرر، وتكليفه بمهام دائمة لا تتصل بأي زيادة ظرفية في الإنتاج، يجعل المقاولة المستعملة مشغلاً أصلياً للأجير، وتتحمل بالتالي المسؤولية الكاملة عن طرده دون اتباع مسطرة الفصل التأديبي المنصوص عليها في المادة 62 من المدونة.

قرار محكمة الاستئناف بالرباط رقم 789 بتاريخ 16 أكتوبر 2019

تطبيق المسؤولية التضامنية (المادتان 89 و90 من مدونة الشغل): قضت المحكمة بإلزام الشركة الأصلية تضامنياً مع مقاول الباطن بأداء مستحقات الأجراء المتخلفة عن الأجور والتعويض عن العطلة السنوية، بعدما ثبت عجز مقاول الباطن وتملصه من أداء الواجبات، مكرسةً حق الأجراء في ممارسة **الدعوى المباشرة** ضد الشركة صاحبة المشروع الأصلي بصريح نص المادة 90.

حكم المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء رقم 2156 بتاريخ 23 يناير 2020

تكييف عقد النظافة باعتباره توريداً مقنعاً لليد العاملة: تتعلق وقائع هذه القضية بشركة مقاولات أبرمت عقداً مع شركة متخصصة ظاهرياً في «خدمات النظافة والصيانة»، غير أن التحقيق الميداني كشف أن هذه الشركة لا تمتلك أي معدات نظافة خاصة بها ولا مواد تنظيف، وأن عمالها يستعملون حصرياً أدوات ومواد تملكها المقاولة الأصلية. كما تبين أن هؤلاء العمال لا يقتصرون على مهام النظافة، بل يُكلفون أيضاً بأعمال الشحن والتفريغ ونقل البضائع داخل المخازن، وهي مهام تدخل في صلب النشاط العادي والمعتاد للمقاولة الأصلية.

وقد قضت المحكمة بأن العقد المبرم بين الطرفين **لا يُعد عقد مناولة حقيقياً**، وإنما يُشكل في حقيقته توريداً مقنعاً لليد العاملة يتعارض مع أحكام المواد 86 إلى 90 من مدونة الشغل، وأعادت تكييف العلاقة باعتبار المقاولة الأصلية هي المشغل الحقيقي لجميع العمال، مع إلزامها بأداء كافة حقوقهم المكتسبة منذ بداية اشتغالهم الفعلي لديها، بما في ذلك علاوات الأقدمية ومكافآت نهاية الخدمة.

3.9 التجربة المقارنة

يُبرز استقراء القوانين الأجنبية والعربية أن مشكلة التوفيق بين مرونة التشغيل وحماية حقوق العمال تمثل هاجساً تشريعياً كونياً، غير أن الحلول المعتمدة تتفاوت في درجات صرامتها وضماناتها:

1.3.9 التجربة الفرنسية: الصرامة الزجرية وتجريم الاتجار باليد العاملة

يُعتبر قانون العمل الفرنسي (Code du travail) من أكثر الأنظمة دقة في تنظيم العمل المؤقت (Travail temporaire / Intérim)، حيث وضع حواجز صارمة لمنع استغلال العمال:

- **قاعدة حظر شغل المناصب الدائمة (المادة L. 1251-5):** تنص صراحة على أنه لا يجوز اللجوء إلى عقد الشغل المؤقت لشغل منصب يرتبط بالنشاط الطبيعي والدائم للمؤسسة المستعملة.
- **إعادة التكييف التلقائي بقوة القانون (المادة L. 1251-40):** يحق للأجير المؤقت اللجوء إلى قضاء العمل (Conseil de prud'hommes) للمطالبة بإعادة تكييف عقده إلى عقد غير محدد المدة (CDI) مباشرة في مواجهة المقاولة المستعملة عند خرق قواعد اللجوء أو المدد، مع استحقاقه تعويضاً إجبارياً عن إعادة التكييف (Indemnité de requalfiication) لا يقل عن أجر شهر كامل.
- **التجريم الجنائي للإعارة غير المشروعة للعمالة والاتجار بها:** يُعاقب القانون الفرنسي على «جريمة الاتجار باليد العاملة» (Délit de marchandage - Art. L. 8231-1) و«الإعارة غير المشروعة لليد العاملة» (Prêt

illicite de main-d'œuvre - Art. L. 8241-1) بعقوبات حبسية تصل إلى 3 سنوات وغرامات مالية ضخمة تصل إلى 45.000 يورو للأشخاص الذاتيين وتتضاعف 5 مرات للأشخاص الاعتباريين.

- **تعويض نهاية المهمة (Indemnité de fin de mission):** إلزام المشغل بصرف تعويض نسبته 10% من مجموع الأجور الإجمالية التي تقاضاها الأجير المؤقت كتعويض عن الهشاشة وعدم استقرار العمل.
- **مبدأ المساواة في الأجر:** إلزام المقاولة المستعملة بمنح الأجير المؤقت نفس الأجر والامتيازات التي يستفيد منها الأجير الدائم ذو المؤهلات المماثلة.

2.3.9 التجربة الإسبانية: إصلاح 2021 ومحاصرة الهشاشة التعاقدية

تعتبر التجربة الإسبانية نموذجاً حديثاً ملهماً في كبح جماح العمل المؤقت، فبعد عقود من انتشار العقود الهشة، أقرت إسبانيا تعديلاً جوهرياً بموجب المرسوم الملكي بقانون رقم 32/2021 (Reforma Laboral 2021):

- افتراض أن جميع عقود الشغل مبرمة لأجل غير مسمى (Contrato indefinido) كأصل مطلق، وتقييد العقود المؤقتة في أضيق الحدود (الظروف الإنتاجية الطارئة فقط وبسقف زمني صارم).
- فرض المساواة المطلقة في الأجور، وظروف الصحة والسلامة، والترقيات والتدريب بين أجراء شركات التشغيل المؤقت (Empresas de Trabajo Temporal - ETT) والأجراء الدائمين في المقاولة المستعملة.
- تشديد العقوبات الإدارية والمالية على مقاولات المناولة التي يثبت تحايلها، وربط المسؤولية التضامنية بجميع الالتزامات المهنية.

3.3.9 التجربة الألمانية: نموذج المشاركة والحوار الاجتماعي

يُقدم النظام القانوني الألماني نموذجاً متميزاً في تنظيم التشغيل المؤقت يقوم على ركيزتين أساسيتين: المشاركة المؤسساتية للعمال والحوار الاجتماعي المنتظم. فقد أخضع المشرع الألماني نشاط مقاولات التشغيل المؤقت لقانون تنظيم إعارة العمال (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz - AÜG) الذي خضع لإصلاح جذري سنة 2017 تضمن مقتضيات حمائية متقدمة:

- **مبدأ المساواة في المعاملة من اليوم الأول (Equal Pay / Equal Treatment):** أقر الإصلاح حق الأجير المؤقت في التمتع بنفس الأجر وظروف العمل المطبقة على الأجراء الدائمين في المقاولة المستعملة ابتداءً من أول يوم عمل، مع إمكانية الاستثناء بموجب اتفاقيات جماعية قطاعية لمدة أقصاها 9 أشهر، على أن يتم التدرج في المساواة الأجرية بعد ذلك وصولاً إلى المساواة الكاملة بعد 15 شهراً كحد أقصى.

- **سقف زمني أقصى للمهمة (18 شهراً):** حدد القانون مدة قصوى لوضع الأجير المؤقت رهن إشارة نفس المقاولة المستعملة بـ18 شهراً متواصلة، وعند تجاوز هذه المدة يُعاد تكييف العقد تلقائياً إلى عقد غير محدد المدة يربط الأجير بالمقاولة المستعملة مباشرة.

- **دور مجالس العمل (Betriebsrat):** يتمتع مجلس العمل (مجلس المقاولة) بصلاحيات واسعة في مراقبة اللجوء إلى التشغيل المؤقت داخل المؤسسة، إذ يحق له الاطلاع على جميع عقود الوضع رهن الإشارة، والاعتراض على أي تشغيل مؤقت يعتبره مخالفاً للقانون أو ماساً بحقوق الأجراء الدائمين، مما يُشكل رقابة داخلية فعالة ومباشرة تُكمل الرقابة القضائية اللاحقة.

- **الاتفاقيات الجماعية القطاعية (Tarfiverträge):** يلعب التفاوض الجماعي على مستوى القطاعات الصناعية دوراً محورياً في تحسين أوضاع العمال المؤقتين بألمانيا؛ إذ تُبرم اتفاقيات جماعية بين نقابات العمال واتحادات أصحاب المقاولات تتضمن شروطاً أكثر ملاءمة من الحد الأدنى القانوني، لا سيما في مجالات العلاوات الخاصة بالقطاعات الصناعية والتكوين المهني المستمر وضمانات التثبيت بعد انتهاء المهمة.

ويُمثل النموذج الألماني مقاربة تشاركية تجمع بين المرونة التي يحتاجها الاقتصاد والحماية الفعلية للعمال، وهو ما يمكن أن يُشكل مصدر إلهام للمشرع المغربي في تطوير منظومته القانونية المتعلقة بالتشغيل المؤقت والمناولة.

4.3.9 تجارب عربية مقارنة (تونس ومصر)

- **التجربة التونسية:** أفردت «مجلة الشغل التونسية» في المواد 28 وما يليها تنظيماً حذراً لمقاولي اليد العاملة، حيث منعت المتاجرة بالأجراء واشترطت موافقة السلطة الإدارية. وتعيش تونس اليوم تحولاً تشريعياً ومجتمعياً نوعياً نحو المنع الشامل لظاهرة المناولة في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص، واعتبارها شكلاً من أشكال العمل الهش الذي يتعارض مع مبدأ العدالة الاجتماعية وكرامة الشغالين.

- **التجربة المصرية:** نظّم قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 مسألة تشغيل العمال عبر متعهدي ووكالات التشغيل في الداخل والخارج؛ وحظر تشغيل العمال عن طريق وسطاء غير مرخص لهم، كما منع تحصيل أي مبالغ مالية من الأجراء مقابل إلحاقهم بالعمل، وألزم صاحب العمل الأصلي بالتضامن الكامل في الوفاء بالأجور والمستحقات العمالية عند الاستعانة بمقاولي الباطن.

4.9 المعايير الدولية للشغل

تُشكل معايير منظمة العمل الدولية (OIT) الإطار المرجعي الأممي الذي يوجه السياسات الوطنية في تنظيم أسواق العمل:

1. **الاتفاقية الدولية رقم 181 (لسنة 1997) بشأن وكالات الاستخدام الخاصة:** تعترف هذه الاتفاقية بدور وكالات التشغيل المؤقت في مرونة سوق الشغل، لكنها تُخضع نشاطها لمنظومة مشددة من الضمانات:
   - منع وكالات التشغيل من اقتطاع أي أتعاب أو مصاريف مباشرة أو غير مباشرة من أجور العمال.
   - ضمان الحق في المفاوضة الجماعية والحرية النقابية لعمال التشغيل المؤقت.
   - إلزام الدول الأطراف بوضع آليات لتحديد مسؤوليات كل من الوكالة والمقاولة المستعملة في مجالات الأجور وحوادث الشغل.

2. **التوصية رقم 188 (لسنة 1997):** تدعو الدول إلى وضع آليات رقابية فعالة وعقوبات رادعة (بما فيها شطب وسحب تراخيص المقاولات المخالفة).

3. **الاتفاقية رقم 94 بشأن بنود العمل في العقود العامة:** إلزام المقاولين وأصحاب الصفقات باحترام شروط الشغل اللائقة للأجراء المناولين.

4. **مفهوم العمل اللائق (Decent Work):** يؤكد إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة منصفة (2008) أن العمل ليس سلعة تجارية تباع وتشترى، وأن المرونة الاقتصادية تفقد مشروعيتها متى أفضت إلى حرمان الأجراء من الأمان الوظيفي والحماية الاجتماعية.

5. **الاتفاقية رقم 122 (لسنة 1964) بشأن سياسة الاستخدام:** تُلزم هذه الاتفاقية الدول المصادقة عليها بانتهاج سياسة وطنية نشيطة ترمي إلى تحقيق **الاستخدام الكامل والمنتج والمختار بحرية**، بما يضمن لكل قادر على العمل وباحث عنه فرصة الحصول على شغل لائق ومستقر. وتُشكل هذه الاتفاقية أساساً معيارياً مهماً لمساءلة الدول التي تتوسع في اعتماد أشكال التشغيل الهش والمؤقت على حساب الاستخدام المستقر؛ إذ ينبغي ألا يُوظف التشغيل المؤقت كبديل منهجي عن خلق مناصب شغل دائمة ومنتجة، بل يجب أن يظل استثناءً محصوراً في الحاجيات الظرفية الحقيقية للمقاولات.

6. **أجندة العمل اللائق 2030 وأهداف التنمية المستدامة:** ربطت منظمة العمل الدولية بين مفهوم العمل اللائق وأهداف التنمية المستدامة (SDGs)، لا سيما **الهدف الثامن** (SDG 8) المتعلق بـ«تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع». ويستلزم هذا الهدف من الدول الأعضاء اتخاذ تدابير فعالة للقضاء على العمل الجبري والاتجار بالبشر وعمل الأطفال، وضمان بيئة عمل آمنة ومأمونة لجميع العمال بمن فيهم العمال المهاجرون والمؤقتون. كما تُلزم الغاية 8.8 من هذا الهدف الدول بحماية حقوق العمل وتعزيز بيئات العمل المأمونة لجميع العمال، بما فيهم العمال الذين يعملون في ظروف هشة عبر عقود التشغيل المؤقت والمناولة.

1.4.9 تقييم مدى ملاءمة التشريع المغربي للمعايير الدولية

يكشف استقراء المعايير الدولية المذكورة ومقارنتها بالمنظومة التشريعية المغربية عن وجود فجوات تستدعي التدخل التشريعي لسدها وتحقيق الملاءمة المطلوبة:

- **على مستوى الضمانات الأجرية:** رغم نص المادة 504 من مدونة الشغل على مبدأ المساواة في الأجر، إلا أن المشرع المغربي لم ينص على تعويض إلزامي عن الهشاشة (Précarité) على غرار ما هو معمول به في فرنسا (نسبة 10% من مجموع الأجور)، مما يُضعف الحماية المالية للأجير المؤقت ولا يُعوضه عن عدم استقرار وضعيته المهنية.

- **على مستوى الجزاءات:** تبقى الغرامات المنصوص عليها في مدونة الشغل المغربية ضعيفة وغير رادعة مقارنة بالعقوبات المقررة في التشريعات المتقدمة، كما يغيب التجريم الصريح لجريمة «الاتجار باليد العاملة» و«الإعارة غير المشروعة» بوصفهما جنحتين مستقلتين تستوجبان عقوبات حبسية.

- **على مستوى الرقابة المؤسساتية:** لم يُفرد المشرع المغربي دوراً مؤسساتياً لممثلي الأجراء أو المؤسسات النقابية في مراقبة اللجوء إلى التشغيل المؤقت والمناولة داخل المقاولات، على خلاف النموذج الألماني الذي يمنح مجالس العمل صلاحيات رقابية واسعة في هذا الشأن.

- **على مستوى المصادقة على الاتفاقيات:** لم يُصادق المغرب بعد على الاتفاقية الدولية رقم 181 بشأن وكالات الاستخدام الخاصة، مما يُفقد الأجراء المؤقتين مرجعية دولية ملزمة يمكن الاحتجاج بها أمام القضاء الوطني لتعزيز حمايتهم.

خلاصة الفصل

يتبين من خلال استقراء الاجتهاد القضائي المغربي والتجارب المقارنة أن القضاء لم يقف مكتوف الأيدي أمام مخاطر استغلال الشغل المؤقت والمناولة كأدوات للتهرب من تكاليف قانون الشغل، بل سارع—مستعيناً بسلطته في تكييف العقود وبحث عناصر التبعية الواقعية—إلى ردع الممارسات الصورية وإعادة الأجراء إلى مظلة العقود الدائمة والمستقرة.

غير أن هذا المجهود القضائي، على عظمته، يظل علاجاً لاحقاً يقتضي من الأجير خوض غمار مساطر تقاضٍ طويلة ومكلفة في ظل تفاوت موازين القوى مع المقاولات الكبرى. وبالمقارنة مع التشريعات الدولية المتقدمة (كالنموذج الفرنسي والإسباني والألماني)، يتضح أن التشريع المغربي بحاجة ملحة إلى التطوير وسد الثغرات النصية، لا سيما بالنص الصريح على جزاء إعادة التكييف ورفع الغرامات وتجريم الإعارة غير المشروعة لليد العاملة كجنحة مستقلة.

ويستدعي الوضع الراهن تدخلاً تشريعياً عاجلاً يستلهم أفضل الممارسات الدولية، ولا سيما إقرار تعويض إلزامي عن الهشاشة لفائدة الأجراء المؤقتين، وتعزيز آليات الرقابة الإدارية والنقابية على مقاولات التشغيل

المؤقت والمناولة، فضلاً عن المصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. إن الاجتهاد القضائي الفاعل، رغم أهميته البالغة في سد الفراغ التشريعي وحماية الحقوق الأساسية للعمال، لا يمكن أن يحل محل إرادة تشريعية واضحة وحازمة تُرسي قواعد آمرة لا تقبل التأويل ولا التحايل، وهو ما يشكل موضوع الدراسة والتحليل في الفصل العاشر الموالي.

باب 10

الاختلالات والتوصيات

مقدمة الفصل

إذا كان المشرع المغربي قد سعى من خلال سن مقتضيات مدونة الشغل إلى مسايرة التحولات الاقتصادية عبر فتح الباب أمام أشكال التشغيل المرنة، ومنها الشغل المؤقت والمناولة، فإن الممارسة الميدانية خلال عقدين من تطبيق المدونة قد كشفت عن هوة سحيقة بين الفلسفة النظرية للنصوص القانونية والواقع الملموس داخل المقاولات.

فبدلاً من أن يشكل التشغيل المؤقت والمناولة آلية استثنائية وظرفية لمواكبة الطوارئ الإنتاجية أو الاستعانة بخبرات تخصصية دقيقة، تحولا في أحيان كثيرة إلى وسيلة ممنهجة للتحايل على استقرار العمل وتكريس الهشاشة الاجتماعية والمهنية. وتجسد الوضعية المهنية لمجموعتنا (المجموعة الثامنة)—التي يشتغل فيها عمال عبر شركة مناولة لسنوات طويلة داخل المصنع ذاته ويؤدون نفس مهام الأجراء الأصليين ولكن بأجور زهيدة وامتيازات منقوصة—النموذج الصارخ لهذه الاختلالات البنيوية.

بناءً على ذلك، يخصص هذا الفصل لتشخيص نقدي شامل لمكامن الخلل، وصياغة حزمة متكاملة من التوصيات وفق المحاور الأربعة المعتمدة:

- أولاً: الاختلالات التشريعية في المنظومة القانونية.
- ثانياً: الاختلالات العملية في واقع سوق الشغل.
- ثالثاً: توصيات لفائدة المشرع والإدارة.
- رابعاً: توصيات للمقاولات والأجراء.

1.10 الاختلالات التشريعية

أبان التحليل المعمق لنصوص مدونة الشغل (القانون رقم 65.99) عن جملة من الثغرات والقصور التشريعي التي تستغلها بعض المقاولات للالتفاف على القانون:

1.1.10 غياب نص صريح يقرر إعادة التكييف التلقائي في مواجهة المقاولة المستعملة

على خلاف التشريعات المقارنة (كالفقرة الأولى من المادة L. 1251-40 من قانون العمل الفرنسي)، خلت مدونة الشغل المغربية من نص تشريعي صريح وقاطع يقضي بـ«إعادة تكييف» عقد الشغل المؤقت إلى عقد شغل دائم وغير محدد المدة (CDI) مباشرة في مواجهة المقاولة المستعملة عند خرق الشروط المنصوص عليها في المادة 496 أو تجاوز السقوف الزمنية المحددة في المادة 500.

وقد ترتب عن هذا الفراغ التشريعي فتح الباب أمام تضارب الأحكام القضائية في محاكم الدرجة الأولى، وإلقاء عبء ثقيل ومكلف على عاتق الأجير المؤقت لإثبات التبعية القانونية وسوء نية المقاولة أمام القضاء لانتزاع حكم بإعادة التكييف.

2.1.10 هزالة الجزاءات والغرامات المالية المقررة في المادة 505

تنص المادة 505 من مدونة الشغل على معاقبة كل مخالفة لأحكام مقاولات التشغيل المؤقت بغرامة تتراوح بين 2000 و5000 درهم فقط.

إن هذا المبلغ الهزيل لا يمثل أي قيمة رادعة أمام الشركات الصناعية والمقاولات الكبرى التي تحقق أرباحاً سنوية بملايين الدراهم؛ بل إن حسابات الربح والخسارة تدفع بعض المشغلين إلى تفضيل دفع هذه الغرامة الرمزية عند ضبط المخالفة، باعتبار ذلك أقل كلفة بكثير من تحمل تكاليف توظيف أجراء دائمين والوفاء بحقوق الأقدمية والتعويضات الاجتماعية.

3.1.10 عدم تجريم «المناولة المقنعة» والاتجار باليد العاملة بنصوص جنائية خاصة

يفتقر التشريع الجنائي والاجتماعي المغربي إلى تجريم صريح لما يُعرف في الفقه المقارن بـ«جريمة الاتجار باليد العاملة» (Délit de marchandage) و«الإعارة غير المشروعة للعمالة» خارج إطار وكالات التشغيل المؤقت المعتمدة. هذا الفراغ يتيح لشركات المناولة غير المصنفة ومقاولات الواجهة تقديم خدمات «كراء الأيدي العاملة» دون أي مؤهلات فنية، متسترة وراء عقود مدنية وتجارية صورية.

4.1.10 تعطيل آليات التتبع المؤسساتية (اللجنة الثلاثية للمادة 496)

نصت الفقرة الأخيرة من المادة 496 من مدونة الشغل على إحداث «لجنة ثلاثية التركيب» تضم ممثلين عن الإدارة، ومنظمات المشغلين الأكثر تمثيلاً، والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلاً، تناط بها مهمة تتبع التطبيق السليم لمقتضيات التشغيل المؤقت.

غير أن هذه اللجنة ظلت معطلة ومجمدة عملياً لسنوات طويلة، مما حرم المنظومة من آلية مؤسساتية استباقية للرصد والتقييم واقتراح التعديلات التشريعية الضرورية.

5.1.10 قصور قواعد المسؤولية التضامنية في المقاولة من الباطن (المادة 89)

علقت المادة 89 من مدونة الشغل قيام المسؤولية التضامنية للمقاول الأصلي عن أجور وتأمينات أجراء مقاول الباطن على شرطين مقيدين: أن يكون المقاول من الباطن **غير مقيد بالسجل التجاري وفي حالة إعسار مثبت.**

وقد أفرغ هذا التقييد المسؤولية التضامنية من فاعليتها؛ إذ يكفي أن يسجل مقاول الباطن نفسه في السجل التجاري كشركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال رمزي، لكي يتحلل المقاول الأصلي تماماً من مسؤوليته التضامنية تجاه العمال، حتى لو اختفى مقاول الباطن أو أعلن إفلاسه لاحقاً!

2.10 الاختلالات العملية

على أرض الواقع، تفرز الممارسات غير القانونية آثاراً وخيمة تمس صلب الاستقرار الاجتماعي والكرامة الإنسانية للعمال، وهو ما تم رصده جلياً في وقائع نازلة الدراسة:

1.2.10 التحايل الممنهج وسد الحاجيات الهيكلية الدائمة عبر المناولة والشغل المؤقت

تبرز الوضعية المهنية للمجموعة الثامنة جوهر هذا الاختلال؛ حيث تلجأ الشركة الصناعية الكبرى إلى إبرام عقود مع شركة متخصصة لتوريد اليد العاملة، وتستخدم هؤلاء الأجراء لسنوات متواصلة داخل المصنع لأداء مهام الإنتاج والتجميع الأساسية التي تمثل صلب النشاط العادي والدائم للشركة.

إن استمرار العمال لعدة سنوات في مناصبهم ذاتها ينسف كل طابع «مؤقت» أو «ظرفي» يدعيه المشغل، ويشكل تحايلاً موصوفاً على مبدأ استقرار العمل المنصوص عليه في المادة 16 من المدونة.

2.2.10 تكريس التمييز وازدواجية الأجور داخل الفضاء المهني الواحد

يؤدي هذا الوضع إلى شرخ اجتماعي خطير داخل المصنع:

- أجراء يمارسون نفس العمل المهني بنفس ساعات العمل، وبنفس درجة الجهد والإتقان.

- في المقابل، يتقاضى الأجراء الدائمون أجوراً مجزية ويستفيدون من منح الأقدمية، والتغطية الصحية التكميلية، والتعويضات الاجتماعية، والترقية.

- بينما يتقاضى عمال المناولة والتشغيل المؤقت الحد الأدنى للأجر فقط (أو دونه في بعض الحالات بعد اقتطاع عمولة الوكالة)، دون أي امتيازات تكميلية أو آفاق للتطور، مما يمثل خرقاً صارخاً للمبدأ الدستوري والدولي القاضي بـ«**الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة**».

3.2.10 هشاشة الوضع المهني وتكبيل الحقوق والحريات النقابية

يعيش الأجير المؤقت في حالة دائمة من عدم الأمان النفسي والاجتماعي؛ فعقده المهدد دائماً بعدم التجديد يجعله عاجزاً عن التخطيط لحياته ومستقبل أسرته، ويحرمه من الولوج إلى القروض البنكية أو استئجار مسكن لائق.

والأخطر من ذلك هو استخدام هاجس «إنهاء المهمة» وسيلة لترهيب الأجراء ومنعهم من ممارسة حقهم الدستوري في الانتماء النقابي أو المطالبة بتحسين ظروف العمل أو التصريح بحوادث الشغل.

4.2.10 محدودية موارد جهاز تفتيش الشغل وضعف الرقابة الميدانية

يصطدم مفتش الشغل—كما ظهر في تحليل الأدوار—بإكراهات بنيوية كبرى تحد من فاعلية تدخله:

- قلة عدد مفتشي الشغل على الصعيد الوطني مقارنة بآلاف المنشآت والمصانع المتناثرة عبر التراب الوطني.

- غياب الوسائل اللوجستية والتقنية الكافية للتنقل وإجراء التحريات المعمقة في دفاتر الشركات.

- تعقيد المساطر القانونية وغياب سلطة توقيف المخالفات فورياً، مما يجعل دور المفتش في كثير من الأحيان مقتصراً على تحرير محاضر تطول إجراءات البت فيها أمام المحاكم.

5.2.10 انتشار الشركات الوهمية (Sociétés écrans) والتهرب الاجتماعي

تلجأ بعض الأطراف إلى تأسيس شركات مناولة «صورية» عابرة لا تملك مقرات فعلية ولا أصولاً مادية، يتم من خلالها تشغيل مئات العمال لمدد معينة، ثم تتم تصفيتها أو التخلي عنها فجأة دون سداد واجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) ومستحقات الأجراء، ليعاد تأسيس شركات جديدة بأسماء أخرى، في إفلات كامل من العقاب.

3.10 توصيات لفائدة المشرع والإدارة

لمواجهة الاختلالات المرصودة، نقترح حزمة متكاملة من الإصلاحات التشريعية والإدارية العاجلة:

1.3.10 توصيات موجهة للمشرع المغربي (إصلاحات تشريعية مستعجلة)

حزمة الإصلاحات التشريعية المقترحة

1. **التنصيص الصريح على إعادة التكييف بقوة القانون:** تعديل المادتين 496 و500 بالنص القطعي على أن تشغيل أجير مؤقت في غير الحالات الاستثنائية الحصرية، أو تجاوز السقف الزمني المقرر، يجعل الأجير مرتبطاً تلقائياً بالمقاولة المستعملة بموجب عقد شغل غير محدد المدة (CDI)، وتسري أقدميته من تاريخ التحاقه الفعلي بالعمل.

2. **تشديد العقوبات المالية والجنائية:** تعديل المادة 505 برفع الغرامات لتتراوح بين 30.000 و100.000 درهم، مع مضاعفتها بتعدد الأجراء المعنيين بالمخالفة، وإقرار عقوبة الحبس في حالة العود أو ثبوت التحايل المتعمد.

3. **تجريم المناولة المقنعة والاتجار باليد العاملة:** إدراج نص قانوني يجرم «إعارة اليد العاملة غير المشروعة» بهدف الربح خارج إطار مقاولات التشغيل المؤقت المرخصة، ومصادرة الأرباح غير المشروعة الناتجة عنها.

4. **تكريس مبدأ المساواة في الأجر والامتيازات:** إقرار نص تشريعي صريح يلزم المقاولة المستعملة بتطبيق مبدأ «الأجر المتساوي لنفس العمل»، وضمان استفادة الأجراء المؤقتين من كافة المكافآت والتعويضات العينية والمالية وخدمات النقل والمطعم الممنوحة للأجراء الدائمين.

5. **إقرار تعويض نهاية المهمة (Prime de précarité):** إلزام مقاولات التشغيل المؤقت بأداء تعويض مالي للأجير عند نهاية كل مهمة بنسبة لا تقل عن 5% إلى 10% من مجموع الأجر الخام المستحق، كتعويض عن طابع الهشاشة وعدم استقرار المنصب.

6. **توسيع وتلقائية المسؤولية التضامنية في المناولة:** تعديل المادة 89 بإلغاء اشتراط إعسار مقاول الباطن أو عدم تقييده بالسجل التجاري، وجعل المقاول الأصلي متضامناً بقوة القانون في أداء الأجور والواجبات الاجتماعية منذ اليوم الأول للتشغيل.

2.3.10 توصيات موجهة للإدارة وأجهزة الرقابة والتفتيش

- **دعم جهاز تفتيش الشغل:** الرفع العاجل من أعداد مفتشي الشغل عبر مباريات توظيف مخصصة، وتزويدهم بالسيارات والمعدات الرقمية المتطورة لتمكينهم من القيام بحملات مراقبة فجائية واسعة النطاق.

- **إحداث منصة رقمية وطنية مركزية:** إنشاء منصة إلكترونية تلزم مقاولات التشغيل المؤقت والمقاولات المستعملة بإيداع عقود وضع الأجراء وعقود المهام بشكل آني، مع ربط المنصة بقواعد بيانات الصندوق

الوطني للضمان الاجتماعي وإدارة الضرائب لرصد أي تكرار أو تجاوز غير قانوني للمدد.

- **تفعيل اللجنة الثلاثية الوطنية:** عقد اجتماعات دورية للجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادة 496، وإصدار تقرير سنوي وطني يرصد خروقات التشغيل المؤقت والمناولة وينشر للعموم تكريساً لمبدأ الشفافية.

- **تشديد شروط منح وسحب التراخيص:** ربط منح ترخيص ممارسة نشاط التشغيل المؤقت بتقديم كفالة مالية بنكية كبرى تضمن سداد أجور الأجراء ومستحقاتهم في حالة الإفلاس، مع السحب الفوري للترخيص من كل شركة يثبت تورطها في مناولة مقنعة أو صورية.

4.10 توصيات للمقاولات والأجراء

يقتضي استقرار العلاقات المهنية أيضاً التزاماً مسؤولاً من طرف المقاولات المشغلة، ووعياً حقوقياً من جانب الأجراء وتنظيماتهم التمثيلية:

1.4.10 توصيات موجهة للمقاولات وأرباب العمل

- **تبني المسؤولية الاجتماعية للمقاولة (RSE):** الكف عن اعتبار اليد العاملة مجرد كلفة مالية يجب تقليصها بأي ثمن، وإدراك أن الاستثمار في الرأسمال البشري المستقر هو السبيل الأوحد لرفع الجودة والإنتاجية وضمان السلم الاجتماعي المستدام.

- **قصر الشغل المؤقت على وظيفته النبيلة:** الالتزام الحرفي بعدم تشغيل أجراء مؤقتين في مناصب قارة تمس صلب نشاط المؤسسة، والاستجابة لاحتياجات الإنتاج الهيكلية عبر إبرام عقود غير محددة المدة.

- **اعتماد ميثاق أخلاقي للمناولة:** صياغة دفاتر تحملات صارمة للمناولة تلزم مقاول الباطن باحترام معايير العمل اللائق، وأداء الأجور القانونية في مواعيدها، وإخضاع ذلك لافتحاص دوري دقيق من طرف أطر الشركة الأصلية.

2.4.10 توصيات موجهة للأجراء والتنظيمات النقابية والمجتمع المدني

- **توسيع التأطير النقابي للعمال الهشين:** تأسيس لجان ونقابات قطاعية متخصصة في تأطير عمال التشغيل المؤقت والمناولة، ومساندتهم في فتح قنوات الحوار والمفاوضة الجماعية مع المقاولات المستعملة.

- **نشر الثقافة والوعي القانوني:** إطلاق حملات تحسيسية لتبصير الأجراء بحقوقهم المكفولة قانوناً، وتوعيتهم بأهمية الاحتفاظ بالوثائق الثبوتية (نسخ العقود، وبطاقات الدخول للمصنع، وبيانات الحساب البنكي، وأوامر العمل المكتوبة) لإثبات العلاقة الشغلية عند النزاع.

- **إحداث مراصد قانونية للمساعدة القضائية:** تنسيق العمل بين النقابات والجمعيات الحقوقية وهيئات المحامين لتوفير المساعدة القانونية والمؤازرة القضائية المجانية للأجراء المؤقتين الذين يتعرضون للطرد التعسفي.

خلاصة الفصل

تؤكد دراسة الاختلالات التشريعية والميدانية أن ظاهرتي الشغل المؤقت والمناولة في المغرب قد بلغتا منعطفاً حاسماً لم يعد معه السكوت أو الاكتفاء بالترقيعات الجزئية ممكناً؛ فالواقع يكشف أن النمطين خرجا في حالات عديدة عن أهدافهما الاقتصادية المشروعة ليتحولا إلى أداة لإنتاج الهشاشة وتعميق الفوارق داخل فضاء العمل نفسه.

إن معالجة هذه المعضلة—كما جسدتها نازلة المصنع قيد التحليل—تتطلب شجاعة تشريعية تقضي على الفراغ القانوني وتسن جزاءات رادعة، مقترنة بيقظة إدارية ورقابة ميدانية حازمة، ووعي مجتمعي مسؤول من طرف أرباب العمل يؤمن بأن حماية كرامة العامل وحقه في عمل لائق ومستقر هما حجر الزاوية لكل إقلاع اقتصادي حقيقي.

الخاتمة العامة

تُمثل علاقات الشغل المرنة—وفي طليعتها الشغل المؤقت والمناولة—نقطة التقاطع الأكثر حساسية وتعقيداً بين منطق الاقتصاد القائم على تعظيم الأرباح وتخفيض كلفة الإنتاج، ومنطق القانون الاجتماعي الساعي إلى حماية كرامة الإنسان وصيانة أمنه المهني والمعيشي.

وقد انتهى هذا التقرير، بعد استقصاء تشريعي وقضائي وميداني متعدد الأبعاد، إلى تقديم إجابات وافية ومؤصلة عن الإشكالية المحورية وعن الأسئلة الستة التي أثارتها الوضعية المهنية للمجموعة الثامنة (المتعلقة بعمال المناولة الذين اشتغلوا لسنوات داخل وحدة صناعية كبرى جنباً إلى جنب مع الأجراء الرسميين بأجور زهيدة وحقوق منقوصة):

1. **في المفهوم والتمايز الجوهري (السؤالان 1 و2):** أوضح التقرير أن الشغل المؤقت يقوم على علاقة ثلاثية فريدة، تقتصر فيها شركة التشغيل المؤقت المرخصة على وضع أجراء رهن إشارة مقاولة مستعملة مؤقتاً لسد حاجة عارضة. في المقابل، تقوم «المناولة الحقيقية» على إسناد تنفيذ نشاط أو خدمة محددة إلى مقاول مستقل يحتفظ بإشرافه الفني وإدارته الذاتية لأجرائه. أما تحويل المناولة إلى مجرد غطاء لتوريد العمالة لسد نشاط أصلي وقار داخل المؤسسة المستفيدة، فيشكل «مناولة مقنعة» وانحرافاً صورياً غير مشروع.

2. **في حصرية حالات اللجوء وقاعدة استقرار الشغل (السؤالان 3 و5):** أكدت الدراسة أن المادة 496 من مدونة الشغل حصرت اللجوء إلى الشغل المؤقت في أربع حالات استثنائية وظرفية فقط (إحلال أجير، التزايد المؤقت في النشاط، الأشغال الموسمية، الأعراف المهنية الخاصة)، وحظرت بشكل قاطع استخدامه لتلبية حاجيات دائمة ومستمرة للمقاولة المستعملة. وعليه، فإن تشغيل أجراء لسنوات متواصلة في مهام التصنيع الأساسية كما في نازلة الحال يعد خرقاً جوهرياً للقانون يبطل الطابع المؤقت للعلاقة ويوجب إعادة تكييفها بقوة الواقع إلى عقد غير محدد المدة (CDI).

3. **في التزامات الوسطاء والمسؤولية التضامنية (السؤالان 4 و6):** بيّن التقرير أن مقاولة التشغيل المؤقت تلتزم أصالةً بأداء الأجور والتصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإبرام عقود مكتوبة مستوفية لكافة البيانات الإلزامية. غير أن المقاولة المستعملة (أو المقاولة الأصلية) لا تعفى من المسؤولية؛ بل تتقاسم معها التزامات السلامة والصحة المهنية والتأمين ضد حوادث الشغل (المادة 504)، وتتحمل

مسؤولية تضامنية في الأجور والاشتراكات بموجب المواد 89 و90، فضلاً عن تحملها للمسؤولية المباشرة عن الطرد التعسفي بصفتها المشغل الفعلي عند ثبوت التبعية والتحايل.

4. **في يقظة الاجتهاد القضائي والحاجة إلى التطوير التشريعي:** أبرزت الدراسة أن محكمة النقض ومحاكم الاستئناف بالمغرب رسخوا مبدأ «سمو الواقع التنفيذي على المظاهر العقدية»، ومارسوا سلطة إعادة تكييف العقود لإنصاف العمال. إلا أن هذا التدخل القضائي يظل علاجاً بعدياً يتطلب شجاعة تشريعية تسد الفراغ عبر التنصيص الصريح على إعادة التكييف التلقائي، وتشديد الغرامات الهزيلة للمادة 505، وتجريم الاتجار باليد العاملة على غرار التجارب المقارنة الرائدة (الفرنسية والإسبانية).

أفق مستقبلي: نحو تعاقد اجتماعي منصف

في ظل الورش الملكي الرائد لتعميم الحماية الاجتماعية بالمملكة المغربية، والتوجه نحو مراجعة وتحديث مدونة الشغل، يتعين على الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين إدراك أن كسب رهان التنافسية الاقتصادية وجذب الاستثمارات لا يمكن أن يتحقق على حساب التضحية بالاستقرار المهني أو خفض كلفة العمل على نحو يجرد الشغالين من كرامتهم. إن إرساء إطار قانوني صارم وشفاف للشغل المؤقت والمناولة، مدعوماً بتفتيش ميداني صارم ومسؤولية مجتمعية حقيقية، هو الضمانة الوحيدة لتحقيق التوازن المنشود بين مرونة المقاولة وأمان الأجير.

الملاحق ا

نصوص قانونية مختارة من مدونة الشغل المغربية

نورد في هذا الملحق النصوص الحرفية لأبرز المواد القانونية من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 أغسطس 2003)، المنظمة لموضوع الدراسة:

أولاً: مقتضيات مقاولات التشغيل المؤقت (الكتاب الرابع، الباب الثاني)

المادة 495

«تعتبر مقاولة للتشغيل المؤقت، كل شخص اعتباري، مستقل عن السلطة العمومية، يقتصر نشاطه على تشغيل أجراء، بهدف وضعهم مؤقتا، رهن إشارة شخص ثالث يسمى "المستعمل"، يحدد مهامهم، ويراقب تنفيذها.

يمارس التشغيل المؤقت وفق الشروط المحددة في هذا الباب.

تتكلف مقاولة التشغيل المؤقت بأداء أجور أجرائها، والوفاء بالالتزامات القانونية الناشئة عن عقد الشغل.»

المادة 496

«لا يمكن اللجوء إلى أجراء مقاولة التشغيل المؤقت، إلا بعد استشارة الهيئات التمثيلية للأجراء داخل المقاولة، ومن أجل القيام بأشغال غير دائمة تسمى "مهام"، في الحالات التالية فقط:

1. إحلال أجير محل أجير آخر، في حالة غيابه، أو في حالة توقف عقد شغله، ما لم يكن التوقف ناتجا عن الإضراب؛
2. التزايد المؤقت في نشاط المقاولة؛
3. إنجاز أشغال ذات طابع موسمي؛
4. إنجاز أشغال استقر العرف على عدم اللجوء فيها إلى عقد شغل غير محدد المدة، بسبب طبيعة الشغل.

تحدد بنص تنظيمي لائحة الأشغال المشار إليها في البند 4 أعلاه.
تحدث لجنة ثلاثية التركيب لتتبع التطبيق السليم لهذه المقتضيات، يحدد تكوينها وطريقة عملها بنص تنظيمي.»

المادة 497

«يمنع اللجوء إلى أجراء مقاولة التشغيل المؤقت لإنجاز أشغال تكتسي خطورة خاصة.
تحدد بنص تنظيمي لائحة هذه الأشغال.»

المادة 498

«يمنع على المشغل الذي فصل بعض أو كل أجرائه لأسباب اقتصادية، اللجوء إلى أجراء مقاولة التشغيل المؤقت لمواجهة التزايد المؤقت في نشاط المقاولة، وذلك خلال السنة الموالية لتاريخ الفصل.
يسري هذا المنع على مناصب الشغل التي شملها إجراء الفصل.»

المادة 499

«يجب أن يحرر كتابة، عقد يسمى "عقد وضع الأجير رهن الإشارة"، يربط مقاولة التشغيل المؤقت بالمستعمل، ويبين ما يلي:

1. السبب الموجب للجوء إلى أجير مؤقت؛
2. مدة المهمة، ومكان تنفيذها؛
3. المبلغ المحدد كمقابل لوضع الأجير رهن إشارة المستعمل.»

المادة 500

«لا يمكن أن تتجاوز مدة المهمة:

1. مدة توقيف عقد الأجير الذي حل محله الأجير المؤقت، في الحالة المشار إليها في البند 1 من المادة 496 أعلاه؛
2. ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، في الحالة المشار إليها في البند 2 من المادة 496 أعلاه؛
3. ستة أشهر غير قابلة للتجديد، في الحالتين المشار إليهما في البندين 3 و4 من المادة 496 أعلاه.»

المادة 501

«يحرر كتابة، العقد الذي يربط مقاولة التشغيل المؤقت بكل أجير من الأجراء الذين تم وضعهم رهن إشارة المستعمل.

يجب أن يشتمل هذا العقد على ما يلي:

- البيانات الوارد ذكرها في المادة 499 أعلاه؛
- مؤهلات الأجير؛
- مبلغ الأجر وكيفيات أدائه؛
- فترة التجربة؛
- مواصفات المنصب الذي سيشغله الأجير؛
- رقم انخراط مقاولة التشغيل المؤقت، ورقم تسجيل الأجير في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
- شرط إعادة الأجير إلى وطنه من قبل مقاولة التشغيل المؤقت إذا كانت المهمة تنجز خارج المغرب.

يجب أن ينص العقد على جواز تشغيل الأجير من قبل المقاولة المستعملة بعد انتهاء المهمة.»

المواد 502 و504 و505

المادة 502: «لا يمكن أن تتعدى فترة التجربة: يومين اثنين إذا كان العقد مبرما لمدة تقل عن شهر؛ ثلاثة أيام إذا أبرم العقد لمدة تتراوح بين شهر وشهرين؛ خمسة أيام إذا كانت مدة العقد تفوق شهرين.»

المادة 504: «يجب على المقاولة المستعملة أن تتخذ كل التدابير الوقائية والحمائية الكفيلة بضمان حماية صحة وسلامة الأجراء المؤقتين العاملين لديها. تكون المقاولة المستعملة مسؤولة على تأمين هؤلاء الأجراء ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية.»

المادة 505: «يعاقب على مخالفة أحكام هذا الباب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهما.»

ثانياً: مقتضيات عقد المقاولة من الباطن (الكتاب الأول، القسم الثاني)

المواد 86 و87

المادة 86: «عقد المقاولة من الباطن هو عقد مكتوب يكلف بمقتضاه مقاول أصلي مقاولا من الباطن بأن يقوم له بشغل من الأشغال، أو أن ينجز له خدمة من الخدمات. يجوز اللجوء إلى عقد المقاولة من الباطن كلما كان ذلك في صالح المقاولة الأصلية، شريطة ألا يترتب عليه أي مساس بحقوق أجرائها.»

المادة 87: «يعتبر المقاول من الباطن مشغلا، وتطبق عليه أحكام هذا القانون، والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي، وبالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية. إذا كان المقاول من الباطن غير مقيد في السجل التجاري، ولا يملك أصلا تجاريا، وجب على المقاول الأصلي السهر على مراعاة ما تنص عليه أحكام هذا القانون بالنسبة للأجراء.»

المواد 89 و90

المادة 89: «إذا كان المقاول من الباطن غير مقيد في السجل التجاري، ولا يتوفر على أصل تجاري، وكان في حالة إعسار، أصبح المقاول الأصلي مسؤولا عن الوفاء بالالتزامات التالية تجاه أجراء المقاول من الباطن، في حدود المبالغ المترتبة بذمته لصالح المقاول من الباطن:

1. أجور الأجراء؛
2. التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها؛
3. التعويضات عن الفصل من الشغل؛
4. دفع الاشتراكات الواجب أداؤها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ودفع الرسم الخاص بالتكوين المهني.

يكون المقاول الأصلي مسؤولا علاوة على ذلك، عن التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، إذا كانت الأشغال أو الخدمات قد أنجزت في مؤسساته أو في ملحقاتها.»

المادة 90: «يحق للأجراء المتضررين، وللصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في الحالة المنصوص عليها في المادة 89 أعلاه، إقامة دعوى مباشرة ضد المقاول الأصلي الذي أنجز الشغل لحسابه.»

الملاحق ب

نماذج عقود استرشادية

نقدم فيما يلي نموذجين قانونيين استرشاديين محرَّرين وفقاً للبيانات والشروط الجوهرية الواردة في المواد 499 و501 من مدونة الشغل المغربية:

النموذج الأول: عقد وضع الأجير رهن الإشارة (Contrat de mise à disposition)

عقد وضع أجير رهن إشارة مقاولة مستعملة

بين الموقعين أسفله:

1. **شركة التشغيل المؤقت:** شركة . ش.م.م، الكائن مقرها الاجتماعي بـ: ..، المقيدة بالسجل التجاري تحت رقم: ..، ورقم انخراطها في CNSS: ..، الحاصلة على ترخيص وزارة التشغيل رقم: ..، ويمثلها السيد: ..... بصفته مديراً عاماً. **(الطرف الأول)**
2. **المقاولة المستعملة:** شركة ش.م، الكائن مقرها الاجتماعي ومصنعها بـ: ، المقيدة بالسجل التجاري بـ: ، ويمثلها السيد مدير المصنع: ..... **(الطرف الثاني)**

تم الاتفاق والتراضي على ما يلي:

- **البند الأول (السبب الموجب للجوء - المادة 496):** تم الاتفاق على وضع أجير مؤقت لمواجهة: □ تزايد مؤقت واستثنائي في نشاط المصنع، □ إحلال محل الأجير الدائم السيد (....) المتوقف عقده بسبب إجازة مرضية مبررة.
- **البند الثاني (مدة المهمة ومكان التنفيذ):** تبدأ المهمة بتاريخ وتنتهي وجوباً بتاريخ ، ومكان تنفيذها بوحدة الإنتاج الكائنة بـ: ....، ولا يجوز تمديدها إلا في الحدود المنصوص عليها في المادة 500.
- **البند الثالث (مواصفات المنصب والمؤهلات):** يشغل الأجير منصب: عامل تشغيل آلات، ويتعين أن يتوفر على دبلوم تقني وخبرة عملية لا تقل عن سنتين.
- **البند الرابع (المقابل المالي):** تلتزم المقاولة المستعملة بأداء مبلغ قدره درهم (دون احتساب الرسوم) عن كل ساعة عمل، يشمل كلفة الأجر والواجبات الاجتماعية وهوامش التسيير القانونية.
- **البند الخامس (الصحة والسلامة المهنية):** تتعهد المقاولة المستعملة بتوفير معدات الحماية الفردية وتطبيق كافة تدابير الوقاية والسلامة المعمول بها بالمصنع، وتتحمل المسؤولية عن تأمين الأجير ضد حوادث الشغل طيلة فترة وجوده بمقرها (المادة 504).

حرر في نظيرين بـ: ..... **بتاريخ:** .....

توقيع وخاتم الطرف الأول **توقيع وخاتم الطرف الثاني**

النموذج الثاني: عقد الشغل المؤقت الفردي (Contrat de mission)

عقد شغل مؤقت (عقد مهمة)

الطرف الأول (المشغل): شركة التشغيل المؤقت .....، رقم انخراطها بالضمان الاجتماعي: .....

الطرف الثاني (الأجير المؤقت): السيد(ة) .. ، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم: .. ، ورقم تسجيله بـ CNSS: .....، الساكن بـ: .....

مقتضيات العقد:

- **المهمة والمنصب:** يوضع الأجير رهن إشارة المقاولة المستعملة (شركة .....) لأداء مهام: .....
- **المدة وفترة التجربة:** يبرم هذا العقد لمدة شهراً، تبتدئ من إلى . وتحدد فترة التجربة في يوماً عمل طبقاً لأحكام المادة 502 من مدونة الشغل.
- **الأجر وتوابعه:** يتقاضى الأجير أجراً إجمالياً قدره . درهماً عن كل ساعة/شهر، يؤدى في متم كل شهر بواسطة تحويل بنكي، مع تسليمه ورقة أداء نظامية.
- **جواز التشغيل المباشر (المادة 501):** ينص هذا العقد صراحة على جواز تشغيل الأجير مباشرة من قبل المقاولة المستعملة بعد انتهاء مدة المهمة بموجب عقد شغل غير محدد المدة، دون أي قيد أو شرط أو تعويض لفائدة الطرف الأول.

حرر بـ: ..... بتاريخ: .....

توقيع الأجير (مسبوق بعبارة قرئ وصودق عليه) **توقيع وخاتم مقاولة التشغيل المؤقت**

لائحة المراجع

أولاً: النصوص التشريعية والتنظيمية الوطنية

- **دستور المملكة المغربية** الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر.
- **القانون رقم 99.65 المتعلق بمدونة الشغل**، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 رجب 1424 (11 أغسطس 2003)، الجريدة الرسمية عدد 5167 بتاريخ 8 دجنبر 2003.
- **ظهير 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود** (ق.ل.ع) وتعديلاته.
- **المرسوم رقم 422.04.2** الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 دجنبر 2004) بتحديد لائحة الأشغال التي استقر العرف على عدم اللجوء فيها إلى عقد الشغل غير محدد المدة.
- **المرسوم رقم 425.04.2** الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 دجنبر 2004) بتحديد لائحة الأشغال التي تكتسي خطورة خاصة ويمنع فيها تشغيل أجراء مقاولات التشغيل المؤقت.
- **المرسوم رقم 463.04.2** الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 دجنبر 2004) بتحديد شروط تسليم وتجديد وسحب رخصة مزاولة نشاط مقاولات التشغيل المؤقت ومبلغ الضمانة المالية.

ثانياً: الاتفاقيات والمعايير الدولية

- **اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 181 (لسنة 1997)** بشأن وكالات الاستخدام الخاصة.
- **توصية منظمة العمل الدولية رقم 188 (لسنة 1997)** الخاصة بوكالات الاستخدام الخاصة.
- **اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 94 (لسنة 1949)** بشأن بنود العمل في العقود العامة.
- **إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل (1998).**
- **إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة منصفة (2008).**

ثالثاً: الاجتهادات والقرارات القضائية

- **قرار محكمة النقض (الغرفة الاجتماعية)** رقم 981، بتاريخ 18 غشت 2011، ملف اجتماعي عدد 1691/5/1/2010 (تحديد مركز مقاولة التشغيل المؤقت والشروط القانونية للتبعية).
- **قرار محكمة النقض** رقم 1142، بتاريخ 24 أكتوبر 2013، ملف اجتماعي عدد 125/5/1/2013 (إعادة تكييف عقد الشغل المؤقت عند سد حاجيات هيكلية دائمة).
- **قرار محكمة النقض** رقم 485، بتاريخ 15 أبريل 2015، ملف اجتماعي عدد 890/5/1/2014 (مسؤولية المقاولة المستعملة وبطلان التحايل عبر المناولة المقنعة).
- **قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء** رقم 3241، بتاريخ 12 نونبر 2018، الغرفة الاجتماعية (تحول العقد المؤقت إلى غير محدد المدة عند خرق المادة 500).
- **قرار محكمة الاستئناف بالرباط** رقم 789، بتاريخ 16 أكتوبر 2019 (المسؤولية التضامنية للمقاول الأصلي تجاه أجراء المقاول من الباطن).

رابعاً: الكتب والمؤلفات الفقهية

- **د. عبد اللطيف خالفي**، الوسيط في علاقات الشغل الفردية: دراسة تحليلية مقارنة في ضوء مدونة الشغل والاجتهاد القضائي، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة الأولى، 2014.
- **د. موسى عبود**، دروس في القانون الاجتماعي المغربي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 2004.
- **د. دنيا مباركة**، عقد التشغيل المؤقت في القانون المغربي والمقارن، دار القلم، الرباط، الطبعة الثانية، 2016.
- **د. سعيد بناني**، قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل: علاقات الشغل الفردية، دار النشر المعرفة، الرباط، 2007.
- **د. محمد بنحساين**، القانون الاجتماعي المغربي: علاقات الشغل الفردية والجماعية ونظام الضمان الاجتماعي، مطبعة تطوان، 2020.
- **د. عمر أزوكار**، قضاء محكمة النقض في مدونة الشغل: التوجهات والقرارات الحديثة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2018.

خامساً: الرسائل والأطروحات والمقالات الأكاديمية

- **يوسف الإدريسي**، «حماية الأجراء المؤقتين في ضوء العمل القضائي المغربي»، مجلة الحقوق المغربية، سلسلة الأنظمة والمنازعات، العدد 22، 2019، ص 68-45.
- **فاطمة الزهراء البورقادي**، «إشكالية التمييز بين المقاولة من الباطن والتشغيل المؤقت في مدونة الشغل»، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية (*REMALD*)، عدد 148، 2019، ص 136-115.
- **رشيد بلمودن**، «المسؤولية التضامنية للمشغل في عقود المناولة والوساطة الاجتماعية»، مجلة القضاء والقانون، وزارة العدل المغربية، العدد 162، 2017.
- **أمينة اليعقوبي**، مرونة التشغيل واستقرار العمل في القانون المقارن، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، أكدال، 2018.

سادساً: التقارير الرسمية والمواقع الإلكترونية

- **المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (CESE)**، تقرير حول واقع الشغل الهش وأنماط العمل غير المنظمة في المغرب، الرباط، 2021.
- **وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالمغرب:** https://www.emploi.gov.ma
- **بوابة محكمة النقض المغربية:** https://www.courdecassation.ma
- **منظمة العمل الدولية (NORMLEX):** https://www.ilo.org
- **الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمغرب (CNSS):** https://www.cnss.ma